Tema 11

La organización de la Unión Europea. El Consejo Europeo, el Consejo, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Efectos de la integración europea sobre la organización del Estado español.

Referencias Legislativas

- *Tratado de la Unión Europea, conforme a las modificaciones introducidas por el Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007.*
- *Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a las modificaciones introducidas por el Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007.*

Guion-resumen

1. La Unión Europea: introducción

1.1. Antecedentes y evolución

1.2. Tratados constitutivos y sus modificaciones

1.3. Especial referencia al Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007

1.4. Países originarios y ampliaciones

1.5. Competencias de la Unión Europea

2. Instituciones más importantes

2.1. La organización de la Unión Europea

2.2. El Consejo Europeo

2.3. El Consejo

2.4. El Parlamento Europeo

2.5. La Comisión Europea

2.6. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea

2.7. El Tribunal de Cuentas Europeo

2.8. El Banco Central Europeo

2.9. Otros órganos y organismos de la Unión

2.10. Sedes de las instituciones, órganos y agencias de la UE

3. Efectos de la integración europea sobre la organización del Estado español

3.1. Actos jurídicos de la Unión Europea

3.2. La integración del Derecho europeo en España

Ideas clave

1. La Unión Europea: introducción

1.1. Antecedentes y evolución

1.1.1. Antecedentes

Aunque la Unión Europea, tal y como la conocemos hoy en día, tiene unos precedentes muy concretos en la segunda mitad del siglo XX, no puede negarse la existencia de una cierta "**idea de Europa**" a lo largo de la Historia.

La idea de una integración de los países europeos, de la creación de una unión de los Estados europeos o de unos Estados Unidos de Europa, no es una idea que nazca en el siglo XIX, sino una constante del pensamiento europeo que ha aparecido en múltiples proyectos de unificación de Europa desarrollados a lo largo de la historia.

Todos estos proyectos se asientan sobre la idea de que los Estados europeos son parte de una misma entidad histórico-cultural, surgida a lo largo de los siglos a partir de vivencias comunes y del desarrollo de movimientos artísticos, literarios, filosóficos, religiosos y políticos compartidos. Todos estos proyectos se asientan, igualmente, en la intención de poner fin a las numerosas guerras fratricidas que han asolado nuestro continente: Una Unión Europea, unos Estados Unidos de Europa, evitarían que de forma cíclica los Estados europeos se sumergieran en sangrientos conflictos armados.

Los primeros proyectos de unificación de Europa surgen en la Baja Edad Media (s. XIII-XIV) y se plasman, principalmente, en las obras de Pierre Dubois y de Raimundo Lulio.

Sin embargo, habrá que esperar hasta la **Edad Moderna** para situar la génesis del movimiento europeo, según el Prof. Antonio Truyol y Serna. Entre los siglos XVII y XVIII surgieron dos proyectos que tendrán gran importancia en la construcción posterior de Europa; el del abad de Saint-Pierre, plasmado en su "Proyecto de Tratado" para hacer que la paz sea perpetua entre los soberanos cristianos; y el de Emmanuel Kant, recogido en su famosa obra "Sobre la paz perpetua".

Las obras de ambos autores partían de objetivos diversos, la necesidad de crear una federación de la que formarían parte todos los Estados europeos, en el caso del abate Saint-Pierre, y la necesidad de crear una organización mundial de Estados capaz de lograr una paz perpetua, en el caso de Emmanuel Kant. Sin embargo, el discurso universal kantiano caló en mayor medida en el continente europeo, reconociéndose como uno de los referentes del pensamiento europeísta.

El **siglo XIX** fue un siglo de importantes contradicciones en el pensamiento europeísta. Los Estados europeos crearon las primeras organizaciones internacionales (Comisión del Rin, del Danubio, la Unión Postal Universal, la Unión Internacional Telegráfica, etc.), y el pensamiento europeísta continuó plasmándose en la obra de autores como Víctor Hugo, Augusto Comte, Saint-Simon, Lemonnier o Krause. A pesar de ello, el siglo XIX fue un período convulso, en el que fuertes movimientos sociales y políticos y, sobre todo, los nacionalismos agitaron los cimientos de Europa, sentando las bases de lo que sería una de las más sangrientas guerras de la historia de la Humanidad.

El siglo XX comenzó con la Primera Guerra Mundial, consecuencia directa de los fuertes nacionalismos del siglo XIX. Esta guerra fue, en su dimensión geográfica, esencialmente europea, devastando el continente. El fin de la guerra permitió vislumbrar atisbos de esperanza. La reacción a la experiencia trágica de la Primera Guerra Mundial se plasmó en el resurgimiento del pensamiento europeísta entre las élites intelectuales y políticas europeas.

El **ideal europeísta de entreguerras** está encarnado por el conde austriaco Coudenhove KALERGI, quien en 1923 propone la creación de una "Unión Pan-europea" (federación europea fundada sobre el abandono de la soberanía por los distintos Estados). Su Unión Europea se fundaba en un sistema bicameral (Consejo federal y Asamblea), un Tribunal federal y una Cancillería o gobierno controlado por las Cámaras. Se reconocía una ciudadanía europea vinculada a la ciudadanía nacional y la protección de la Unión a la identidad cultural y nacional de sus pueblos. El principal escollo a superar era la rivalidad franco-alemana, señalando Alsacia-Lorena como su causa fundamental, aunque varios intentos de reconciliación fueron impulsados por figuras como Gustav STRESEMANN, por parte de Alemania, y Aristide BRIAND, por parte de Francia, que trataban de alcanzar una confederación europea como medio de alcanzar la paz. Este último, Aristide Briand, ministro francés de Asuntos Exteriores, pronunció en la reunión anual de la Asamblea de la Sociedad de Naciones, en septiembre de 1929, un discurso ante la Sociedad de Naciones en el que propuso a los Gobiernos europeos la creación de una "Unión Europea" encuadrada dentro de la Sociedad de Naciones[1]. Proponía la creación de una Conferencia europea, un Comité político permanente y una Secretaría. Su proyecto económico para la Unión Europea se fundaba en la aproximación de las economías de los Estados europeos realizada bajo la responsabilidad política de los gobiernos solidarios. Sin embargo, la muerte de STRESEMANN, la progresiva eliminación de Aristide BRIAND de la escena política francesa, la miopía política de sus sucesores y principalmente, el temor al nazismo y la esperanza de combatirlo a fuerza de concesiones que alimentaran su ego, hicieron imposible visualizar una base sólida sobre la que construir una Europa equitativa, federalista y en paz.

Tras la 2ª Guerra Mundial surgieron varios intentos de reconstrucción basándose en iniciativas gubernamentales. Entre tres Estados de Europa noroccidental fructificó una idea elaborada por Paul Henry SPAAK en 1942. Así en 1943 y 1944 se firmaron sendos convenios monetarios y aduaneros constituyendo una Unión Aduanera tendente a la completa unión económica de lo que se conoció como BENELUX.

El 19 de septiembre de 1946 Winston CHURCHILL pronuncia un discurso en la Universidad de Zurich que puede considerarse como el punto de partida de la concienciación definitiva en cuanto a la necesidad de una integración de ámbito continental en Europa. En este discurso propone la creación de unos "Estados Unidos de Europa" que contribuyeran a reforzar la posición de los países de la Europa occidental frente a los EEUU y la URSS y a dar una "ciudadanía común a los pueblos".

En ese mismo año de 1946 surge también la primera gran agrupación de federalistas europeos tras la guerra, el Congreso de Herteins, del 15 al 22 de septiembre,

[1] Proyecto recogido en un Memorándum y presentado para ser sometido a debate en el seno de la Sociedad de Naciones el 1 de mayo de 1930.

organizado a propuesta de la Unión Europea Suiza fundada en 1932, que difiere de Churchill en la cuestión de la Europa del Este negándose a aceptar una división de Europa en dos bloques. De este Congreso surgiría posteriormente en 1946 la "Unión Europea de Federalistas", uno de los múltiples movimientos en que se dividían los federalistas europeos, mientras Churchill fundaba el "Comité para la Europa Unida".

Se formó también una "Liga Independiente de Cooperación Europea", más tarde convertida en "Liga Europea de Cooperación Económica", integrada por industriales, sindicalistas, banqueros y científicos que en 1949 propusieron la coordinación de las industrias básicas europeas y la creación de un organismo europeo (ambos proyectos se llevaron a cabo más tarde con la constitución de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) y la Unión Europea de Pagos (UEP) en 1951 y 1955 respectivamente).

En 1947 Coudenhove Kalergi funda la "Unión Parlamentaria Europea" (y también se crea, ante la proliferación de movimientos europeos, un "Comité de Coordinación de los Movimientos en favor de una Europa Unida"). En ese año, Francia e Inglaterra firman en Dunkerke un Tratado de alianza y asistencia mutua (militar y económica) al que un año después, en 1948, se adhieren los países del Benelux, naciendo así la "Europa de los cinco" con el nombre de **Organización de Defensa de la Unión Occidental.** Aunque en 1949 fue arrinconada por la OTAN y el Consejo de Europa, en 1954, tras el fracaso de la **Comunidad Europea de Defensa** a causa de la no ratificación por Francia, se transformó en la **Unión Europea Occidental** (UEO) a la que se sumaron a los cinco miembros originarios otros dos: Italia y Alemania.

Paralelamente, en 1948 se celebra la **Conferencia de La Haya** o **Congreso de Europa** (inaugurado el 8 de mayo) del que surge la creación del "Movimiento Europeo". Dentro de este Congreso se desarrollaron los trabajos en 3 comisiones: política, económica y cultural. La protagonista fue la comisión política, en ella se alcanzó un acuerdo sobre la necesidad de crear una Asamblea representativa en la que discutir los problemas comunes de los Estados, recogiendo el término **Consejo de Europa** utilizado por Churchill en su conferencia de Zurich. La comisión económica incidió en la conveniencia de la existencia de un **Consejo Económico y Social.** En el ámbito cultural, la comisión que estuvo dirigida por Salvador de Madariaga supuso la creación de un **Centro Europeo de Cultura** (Ginebra) y sentó las bases del Colegio de Europa de Brujas. La mayor problemática surgió de la cuestión de la soberanía nacional, llegándose al compromiso unánime de afirmar la necesidad para las naciones de Europa del "ejercicio común de sus poderes soberanos".

El 5 de mayo de 1949 se firma en la Conferencia de Londres el **Estatuto del Consejo de Europa,** que estará compuesto por un Comité de Representantes de los Gobiernos, una Asamblea Consultiva y un Secretario General y que, creado como marco para conseguir la unidad política, se convertirá en una institución meramente consultiva y de defensa de las libertades democráticas y derechos humanos.

Las reflexiones surgidas de los movimientos de resistencia al totalitarismo, durante la Segunda Guerra Mundial, hacen aparecer el conflicto de una organización del continente capaz de superar los antagonismos nacionales. Con

este objetivo surgen dos corrientes de pensamiento: la que pretende una mera cooperación intergubernamental y la integradora de carácter federal.

El proyecto de cooperación intergubernamental se basaba en el diálogo y en una relación de complementariedad entre los poderes locales, regionales, nacionales y europeos. Su origen se encuentra en los movimientos europeístas surgidos después de la Segunda Guerra Mundial, y su concreción práctica es el Consejo de Europa (desde este momento parece necesario hacer una aclaración: el Consejo de Europa es una Organización europea distinta de las que más adelante veremos, se dedica al ámbito de los derechos humanos y no tiene nada que ver con las Comunidades Europeas).

Por su parte, el proyecto integrador de carácter federal estaba basado en la progresiva delegación de parcelas de soberanía desde el ámbito nacional al ámbito comunitario. Este es el origen del proceso de integración europea plasmado en la creación de la Comunidad Europea.

También en el año 1948 se establece el Plan de Recuperación Económica de Europa, conocido como "Plan Marshall", financiado íntegramente por los EEUU. Para su distribución y aplicación se firma el 16 de abril en París el Convenio Constitutivo de la **Organización Europea de Cooperación Económica (OECE).**

El nacimiento de la OECE va a servir para acelerar la toma de conciencia entre los Estados beneficiarios de la necesidad de seguir avanzando en el proceso integrador con el objeto de eliminar los obstáculos que las tradicionales fronteras imponían al desarrollo de las medidas contenidas en el Plan. No obstante, algunos de los países firmantes, entre ellos el Reino Unido, comienzan a descolgarse del proyecto por diversas razones.

La OECE solo tenía competencias de coordinación, y no había sido capaz de impedir que la reconstrucción económica de los países europeos se llevase a cabo conforme a esquemas exclusivamente nacionales. Cuando el Plan Marshall hubo cumplido su objetivo de reconstrucción europea, en 1960 los países miembros decidieron incorporar a EEUU y Canadá en la creación de una organización económica para el intercambio de información y el análisis de políticas económicas, con la finalidad de maximizar su crecimiento económico y coadyuvar a su desarrollo y al de los países no miembros. Se crea así la **Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)** como una organización internacional exclusivamente económica.

Por otro lado, comienzan a percibirse las fronteras como obstáculos para las economías europeas. Además, la cuestión del estatuto de Alemania continuaba en suspenso desde la entrada en vigor, el 8 de mayo de 1949, de su Ley Fundamental. El problema era el siguiente: Estados Unidos deseaba acelerar la reconstrucción económica de un país situado en el corazón de la división del continente y, por consiguiente, el rearme de la antigua potencia y la desconfianza que ello imprimía a los demás países aliados en Europa.

Resultaba necesario, por tanto, una iniciativa de alcance político. Robert **SCHUMAN**, Ministro de Asuntos Exteriores francés, es el encargado de buscar una idea que ponga solución a los diferentes problemas que planteaba Alemania: el estatuto del Rhur, el nivel de producción del carbón y del acero, la igualdad de derechos políticos.

Jean **MONNET**, en su calidad de comisario para el Plan para la unificación de la industria europea del carbón y del acero (Plan de Modernización y Equipamiento) y con sus colaboradores más próximos, redacta a principios de la primavera de 1950 una nota que se transformará en una propuesta formal y que remitió al Ministro francés, del cual recibe su adhesión inmediata. Robert SCHUMAN comprende el vasto alcance político del proyecto de Jean MONNET. Se trata de crear una comunidad del carbón y del acero que englobe en un primer momento la producción alemana y francesa, abierta a los demás Estados, y dotada de una autoridad independiente que disponga de poderes delegados.

Esta iniciativa es acogida con entusiasmo por el canciller **ADENAUER**, ya que con ella permite a Alemania sustraerse a su condición de potencia vencida y asociarse, en pie de igualdad, a una empresa que traduce en concreto la solidaridad europea a la que aspiran los pueblos después de tantos años de discordia y de humillación.

Mientras que en otros círculos se perpetuaban los debates sobre la mejor manera de construir Europa, esta propuesta, muy concreta, limitada en su objeto, pero de vasto alcance, marca el nacimiento de la Europa Comunitaria. Esta propuesta aplica un método sin precedentes en las relaciones internacionales: la delegación de soberanía libremente consentida en sectores determinados y decisivos en beneficio de instituciones comunes e independientes.

Como reconocía el propio SCHUMAN, el propósito político primordial consistía en poner definitivamente fin al antagonismo franco-alemán combinándolo con un objetivo económico. Este plan sella la reconciliación franco-alemana estableciendo una comunidad de destino entre los dos pueblos. En ausencia de un tratado de paz entre los antiguos beligerantes, la primera Comunidad Europea es a la vez un acto de confianza en la voluntad de las dos naciones y de sus interlocutores de sublimar los errores pasados y un acto de fe en un futuro común de progreso basado en la cooperación y confiado a instituciones comunes.

Tras los fracasos en intentos de crear una unidad política, los esfuerzos se tornan hacia la vía económica como la más idónea para la consecución del objetivo final de la unidad europea. Según palabras de SCHUMAN "Europa no se hará de golpe ni en una construcción de conjunto sino mediante realizaciones concretas, creando primero una solidaridad de hecho". Estas palabras son una manifestación de una corriente que se ha denominado "Neofuncionalismo" y que se caracterizó por la idea de crear entre los Europeos una verdadera solidaridad, trabajando primero en la unificación económica y creando instituciones y reglas comunes como medio para conseguir el objetivo final de crear las bases para una paz estable y preparar la creación de una federación europea.

Estas ideas ya se experimentaron en la segunda mitad del siglo XIX con la creación de la unidad alemana sobre la base de una previa solidaridad de hecho con el "Zollverein" (unión aduanera) o la creación de la unión Belgo-Luxemburguesa y el Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo).

1.1.2. Nacimiento y evolución

El paso definitivo en el camino de la Unión Europea se produce el 9 de mayo de 1950, cuando ROBERT SCHUMAN presenta la llamada "Declaración

Schuman" (se puede considerar la primera piedra de la construcción europea) que constituía, como habíamos comentado, un plan elaborado junto con JEAN MONNET para integrar la totalidad de la producción franco-alemana de carbón y de acero bajo una Alta Autoridad común, en una organización abierta a los demás países europeos.

Esto culmina con la firma en **París** el **18 de abril de 1951** del **Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (TCECA).** Los fundadores son seis países: Bélgica, la entonces República Federal de Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. Gran Bretaña rechazó la invitación, aceptando únicamente una fórmula de "coordinación". Este Tratado entró en vigor el 23 de julio de 1952.

Sin embargo, el problema que se plantea era cómo asociar a Alemania al esfuerzo colectivo de defensa de los europeos sin reconstruir una fuerza nacional alemana, no deseada por Francia. MONNET propone extender al ejército los mecanismos aplicados para el carbón y el acero: colocar bajo el mismo uniforme, bajo un mando integrado, a los soldados de los Estados europeos que se adhiriesen a una Comunidad Europea de Defensa (CED). Por ello, paralelamente se planteó también la creación de una Comunidad Política Europea. La propuesta para la CED francesa elaborada por JEAN MONNET, por encargo del entonces Presidente RENÉ PLEVEN, es estudiada por sus interlocutores y se firma un nuevo Tratado el 27 de mayo de 1952. La atenuación de la guerra fría, la muerte de Stalin y la evolución de la política interior en Francia se conjugan para hacer imposible su ratificación por la Asamblea Nacional Francesa. El 30 de agosto de 1954, el Tratado de la CED es rechazado definitivamente, arrastrando en su caída un proyecto de Comunidad Política Europea y suponiendo un duro golpe para las esperanzas de los federalistas europeos.

En junio de 1955 se da un nuevo impulso al proceso y se reúnen en Mesina los Ministros de Asuntos Exteriores de los seis países miembros de la CECA con un objetivo final, la integración europea en materia de energía nuclear y la instauración progresiva de un mercado común. La **Conferencia de Mesina** (Italia) encarga a un comité de intergubernamental de expertos, presidido por el belga P.M. SPAAK, el esbozo de las líneas generales de esta integración. El llamado "Informe del Comité Spaak" es aprobado por la Asamblea de la CECA en Venecia en 1956 y por los Ministros de Asuntos Externos de los seis países. Este informe servirá de base para la negociación y conclusión de dos nuevos tratados.

El **25 de marzo de 1957** se firman en **Roma** dos Tratados, cuya entrada en vigor se prevé para el 1 de enero de 1958: el **Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea (TCEE),** con el objetivo de la construcción progresiva de un mercado común europeo y el **Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (TCEEA o EURATOM),** con el objetivo de la integración en el sector de la energía nuclear. También se firma el Convenio sobre ciertas instituciones Comunes a las Comunidades Europeas, por el cual se instituye una sola Asamblea y un solo Tribunal de Justicia para las tres Comunidades.

Estos Tratados supusieron una integración económica como vía a través de la cual se pretendía y se pretende lograr una unificación política y sobre la base de un principio clave que es la "Supranacionalidad" como elemento de integración, entendida en el sentido de que el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los Tratados Constitutivos se encomienda a

una organización distinta de la de los Estados miembros y que según SCHUMAN "se sitúa a igual distancia entre el individualismo internacional que considera intangible la soberanía nacional y el federalismo de los Estados que se subordinan a un super-Estado dotado de soberanía propia".

La **Unión Europea** de hoy, aún en evolución, es el resultado del esfuerzo y de las realizaciones concretas de los impulsores de la Europa Comunitaria. Constituye el ejemplo más avanzado del mundo de integración de un conjunto de países que ejercen conjuntamente su soberanía en ámbitos de decisiva importancia para los ciudadanos: moneda única, libre circulación de personas, servicios, mercancías y capitales, progreso social e igualdad de condiciones de competencia para aprovechar al máximo un mercado interior abierto y dinámico.

Las **bases constitucionales** de este conjunto son las siguientes:

— El Tratado de París constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) de 1951.

— Los Tratados de Roma constitutivos de la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA) de 1957.

Estos tratados fundacionales o constitutivos se han modificado posteriormente:

— En 1986 por el Acta Única Europea.

— En 1992 por el Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht.

— En 1997 por el Tratado de Ámsterdam.

— En 2001 por el Tratado de Niza.

— En 2007 por el Tratado de Lisboa.

Estos tratados han creado entre los Estados miembros unos estrechos vínculos jurídicos. La Unión Europea genera por sí misma una legislación que se aplica directamente a los ciudadanos europeos y crea unos derechos específicos en favor de estos.

Limitada en su primera realización a la apertura del mercado común del carbón y del acero entre los **seis Estados fundadores** (Bélgica, República Federal de Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos), la Comunidad ha sido ante todo una empresa de paz, puesto que consiguió asociar en un conjunto institucional regido por el principio de igualdad a los vencedores y a los vencidos de la última guerra intraeuropea.

Estos seis Estados miembros decidieron construir una Comunidad Económica Europea (CEE) basada en un mercado común que abarcara una amplia gama de bienes y servicios. Los derechos de aduana industriales entre los seis países se suprimieron definitivamente el 1 de julio de 1968 y las políticas comunes, especialmente la política agrícola y la política comercial, se implantaron a lo largo de dicha década.

El éxito de los Seis impulsó a **Dinamarca, Irlanda y al Reino Unido** a unirse a ellos. Esta primera ampliación, en virtud de la cual las Comunidades

pasaron de seis a nueve miembros en 1973, tuvo lugar al mismo tiempo que se llevaba a cabo una profundización de las tareas y se implantaban nuevas políticas, como la política social, la medioambiental o la regional, con la creación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en 1975.

Desde comienzos de la década de los setenta, se impuso la necesidad de la convergencia de las economías y de la unión monetaria cuando la suspensión de la convertibilidad del dólar en oro daba paso a una era de gran inestabilidad monetaria mundial, agravada por las consecuencias de los choques petrolíferos de 1973 y 1979. La creación en 1979 del Sistema Monetario Europeo (SME) contribuyó a estabilizar las relaciones de cambio y a inspirar a los Estados miembros una política de rigor que les permitiera mantener entre sí los vínculos de solidaridad y la disciplina de un espacio económico abierto.

En 1981 y 1986, las adhesiones de **Grecia, España y Portugal** reforzaron el flanco sur de la Comunidad, haciendo al mismo tiempo más necesaria la puesta en práctica de unos programas estructurales, como los primeros Programas Integrados Mediterráneos (PIM), destinados a reducir las disparidades de desarrollo económico entre los Doce.

Paralelamente, la Unión Europea se afirma en el plano internacional, al reforzar los vínculos contractuales establecidos con los países del sur del Mediterráneo y con los de África, del Caribe y del Pacífico (conocidos como «países ACP»), asociados gracias a los sucesivos Convenios de Lomé (1975-1989: Lomé I, II, III y IV) y al Acuerdo de Cotonú, firmado en junio de 2000, relativos a los intercambios comerciales y la ayuda al desarrollo, reemplazando al Convenio de Lomé. De tal forma, como primera potencia comercial mundial, Europa se dota de los instrumentos que le permitan afirmar su identidad en la escena internacional y se fija como ambición la aplicación de una política exterior y de seguridad común.

El «europesimismo» reinante al inicio de los años ochenta se nutría de los efectos de la crisis económica mundial. No obstante, la esperanza de relanzamiento de la dinámica europea surgió de nuevo en 1985 cuando la Comisión presidida por Jacques Delors decide completar la construcción del gran mercado interior para el 1 de enero de 1993. Esta fecha movilizadora y las disposiciones legislativas que hicieron posible la concreción de un objetivo tan ambicioso quedaron consagradas en el **Acta Única Europea**, firmada en febrero de 1986 y que entró en vigor el 1 de julio de 1987.

La caída del muro de Berlín –a la que siguió la reunificación alemana, el 3 de octubre de 1990–, y la democratización de los países de Europa Central y Oriental liberados de la tutela de la Unión Soviética –también enfrentada a su propia disolución en diciembre de 1991–, transformaron profundamente la estructura política del continente.

Mientras tanto, las Comunidades Europeas se encontraban, por su parte, en plena evolución. Los Estados miembros negociaron un nuevo Tratado, cuyas líneas directrices fueron fijadas por el Consejo Europeo (es decir, los Jefes de Estado o de Gobierno) reunido en **Maastricht** los días 9 y 10 de diciembre de 1991. El Tratado fue firmado en **Maastricht** el 7 de febrero de 1992 y entró en vigor el 1 de noviembre de 1993. La CEE se rebautizó «Comunidad Europea» (CE), al añadir al sistema comunitario un sistema intergubernamental en algunos ámbitos, **el Tratado crea la Unión**

Europea. Asimismo, fija a los Estados un programa ambicioso: unión monetaria para 1999, nuevas políticas comunes, ciudadanía europea, política exterior y de seguridad común (PESC), seguridad interior.

Tras la reforma de los Tratados constitutivos operada en Maastricht, el siguiente avance en el proceso de integración viene dado por la cuarta ampliación de la Unión Europea, que permitió la adhesión a la UE de **Austria, Finlandia y Suecia** (el Tratado de adhesión se firmó el 24 de junio de 1994, entrando en vigor el 1 de enero de 1995).

No obstante lo anterior, dos grandes problemas aquejaban a la recién nacida Unión Europea. El primero de ellos se identificaba con la existencia de una opinión pública muy crítica con el proceso de integración, proceso que se sentía alejado de los problemas e intereses de los ciudadanos europeos y que sufría una constante y preocupante pérdida de legitimidad.

El segundo gran problema que debía afrontar la Unión derivaba de la presión que ejercían los Estados del este europeo para integrarse en la organización. Esta presión planteaba, de forma acuciante, la necesidad de realizar una reforma institucional que adaptara las originales instituciones de las Comunidades Europeas, prácticamente invariadas, a la necesidades de una Unión que ya había duplicado el número de Estados miembros originarios y que se preparaba para cuadriplicarlos.

Estos dos elementos, unidos al hecho de que el propio TUE fijaba una fecha para la nueva reforma de los Tratados constitutivos, sirvieron de acicate para el inicio del proceso que concluiría con la siguiente gran reforma de los Tratados, la reforma que se plasmó en el Tratado de Ámsterdam.

Así pues, la Conferencia Intergubernamental comenzó sus trabajos en marzo de 1996 en Turín y los terminó adoptando el **Tratado** de 2 de octubre de 1997 en **Ámsterdam**, entrando en vigor el 1 de mayo de 1999. El objetivo fundamental que perseguía este Tratado era la reforma institucional, pero como fracasó[2], se convocó otra Conferencia Intergubernamental que finalizó adoptando el **Tratado de Niza** el 26 de febrero de 2001, entrando en vigor el 1 de febrero de 2003.

Con la entrada en el siglo XXI, los europeos debían hacer frente conjuntamente a los desafíos de la globalización. En la «estrategia de Lisboa» adoptada por la Unión en marzo de 2000 se fijó como objetivo adaptar la economía europea a las nuevas condiciones de la economía mundial. Era preciso hacer frente a la competencia de los Estados Unidos y los países recientemente industrializados.

Recién constituida, la Europa de los 15 iniciaba su andadura hacia una **nueva ampliación sin precedentes**. A mediados de los años noventa llaman a la puerta de la UE las antiguas «democracias populares» del bloque soviético (Bulgaria, la República Checa, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia); los tres Estados bálticos que formaron parte de la Unión Soviética (Estonia, Letonia y Lituania); una de las Repúblicas de la antigua Yugoslavia (Eslovenia); y dos

[2] Sus reformas fueron de muy bajo perfil en el siglo XXI y no consiguieron alcanzar ninguno de los dos grandes retos que la Unión Europea debía afrontar, esto es, acercar Europa a los ciudadanos y llevar a cabo la reforma institucional necesaria para la ampliación hacia los países del este europeo.

países mediterráneos (Chipre y Malta). Diez de ellos se incorporarían como Estados miembros en 2004, y dos más en 2007. En 2013, se incorporó Croacia y, además, la Unión mantiene abiertas negociaciones con Turquía y otros países candidatos para la adhesión (cuya situación se analizará más detenidamente en el apartado 4 dedicado al proceso de ampliación).

Por otro lado, la Declaración de Laeken de diciembre de 2001 inició un proceso constitucional que culminaría con la aprobación del fallido Tratado por el que se establece una **Constitución para Europa**. A diferencia de las reformas anteriores, se encargó a una Convención elaborar el texto del Tratado. Así, la Convención Europea inició sus trabajos en marzo de 2002 y presentó un proyecto de Tratado a la Conferencia Intergubernamental de 2004, aprobando los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros el 18 de junio de 2004 el texto definitivo del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa.

Sin embargo, durante el proceso de ratificación por los Estados el Tratado Constitucional fue rechazado en los referendos celebrados en Francia y en los Países Bajos, lo que provocó su bloqueo. Finalmente se optó por abandonar el proyecto de Constitución y redactar un Tratado de Reforma encargando el trabajo a la CIG conforme a las conclusiones del Consejo Europeo reunido en Bruselas el 23 de junio de 2007. El Consejo Europeo invitó a la Presidencia entrante (Portugal) a redactar dicho proyecto, y a presentárselo a la CIG en cuanto esta se inaugurase. Asimismo, se acordó que en el nuevo Tratado de reforma se incorporasen todas las innovaciones de la CIG de 2004. Así, en la reunión que la Conferencia Intergubernamental (CIG) celebró en Lisboa los días 18 y 19 de octubre de 2007, se presentó el texto alcanzándose a un acuerdo sobre el llamado **Tratado de Lisboa** el día 19. Este texto sustituye a la fallida Constitución Europea y reforma los anteriores Tratados: el de la Comunidad Europea y el de la Unión Europea. El Tratado se firmó el 13 de diciembre de 2007 en la capital portuguesa y entró en vigor el 1 de diciembre de 2009.

Más de medio siglo de construcción europea ha marcado profundamente la historia de Europa y la mentalidad de sus habitantes. Los Gobiernos de los Estados miembros, con independencia de la tendencia política, son conscientes de que se ha superado la era de la soberanía nacional absoluta y saben que solo mediante la conjunción de fuerzas y la concepción de «un destino en adelante compartido» (según la expresión del Tratado CECA) pueden las antiguas naciones seguir avanzando económica y socialmente y mantener su influencia en el mundo.

El método comunitario, basado en un diálogo permanente entre intereses nacionales e interés común, respetuoso de las diversidades nacionales al tiempo que generador de una identidad propia de la Unión, conserva intacto su valor inicial. Dicho método ha permitido la cohesión de la Europa democrática comprometida con los valores de libertad a lo largo de la guerra fría. El fin del antagonismo Este-Oeste y la reunificación política y económica del continente constituyen la victoria del espíritu europeo.

Sin embargo, la crisis económica y financiera originada en 2008, puso en riesgo los logros alcanzados hasta la fecha. Así, una de las principales críticas realizadas a la actuación de los Jefes de Estado y de Gobierno en el seno del Consejo Europeo, fue la lentitud en la adopción de las medidas pertinentes para salir de la crisis, la incapacidad de implementar de forma rápida y efectiva las reformas; y la falta de solidaridad entre los Estados miembros.

ADAMS

Una de las medidas adoptadas para volver a la senda del crecimiento y del empleo fue la Estrategia Europa 2020 (que sustituía a la Estrategia de Lisboa), cuyo objetivo ha sido no solo superar la crisis, sino también subsanar los defectos de nuestro modelo de crecimiento y crear las condiciones propicias para un crecimiento más inteligente, sostenible e integrador. Para ello, fijaba cinco objetivos clave a alcanzar por la UE al final de la década en los ámbitos siguientes: empleo, educación, investigación e innovación, integración social y reducción de la pobreza, y cambio climático y energía.

Asimismo, a raíz de la crisis económica se procedió a una reforma de la Unión Económica y Monetaria, que ha llevado a la adopción de una serie de medidas para una nueva gobernanza económica europea.

Más de diez años después del comienzo de la gran crisis económica de 2008, y cuando algunos países por fin habían abandonado el procedimiento de déficit excesivo como España y seguían una senda de crecimiento, la Unión Europea una vez más debió enfrentarse a nuevos retos. Por un lado, el Brexit, que se materializó en enero de 2020. Por otro lado la crisis provocada por el coronavirus, que provocó una paralización de la economía que amenazó en poner en peligro los resultados logrados y una vuelta a la recesión. Actualmente, la crisis migratoria y la guerra de Ucrania son dos de los principales retos a los que se enfrenta la Unión.

- **El Brexit**

Uno de los grandes retos a los que se ha tenido que enfrentar la UE es el Brexit. Los ciudadanos británicos dijeron sí a la salida de su país de la Unión (por un escaso margen) y el 29 de marzo de 2017 el Reino Unido activó el mecanismo previsto en el art. 50 del TUE para comenzar el proceso de retirada de la UE.

Así, se abrieron las negociaciones del acuerdo de retirada. En noviembre de 2018 los equipos negociadores llegaban a un acuerdo político sobre la retirada, que era refrendado por los 27 en la cumbre extraordinaria del Consejo Europeo del 25 de ese mes, iniciando el 5 de diciembre la Comisión el procedimiento para la firma y celebración del Acuerdo de Retirada del Reino Unido de la UE. En el **Acuerdo de Salida o Retirada**[3] se establece el marco de las relaciones futuras entre ambos, pero el Parlamento británico no ratificó el mismo, por lo que se vio obligado a solicitar dos ampliaciones del plazo de retirada.

Finalmente, el Parlamento británico ratificó el Acuerdo de Salida en enero de 2020, produciéndose a finales de dicho mes la salida oficial del Reino unido de la Unión Europea. A partir de este momento se abrieron las negociaciones para las relaciones futuras entre ambos. Se estableció, no obstante, un periodo de transición de 21 meses, que estaba previsto hasta el 31 de diciembre de 2020, pero finalmente se amplió hasta 2021.

[3] El Acuerdo de Salida trata temas de importancia como los compromisos que Reino Unido tiene a nivel internacional como Estado miembro (por ejemplo, cambio climático, cuestiones transfronterizas, compromisos financieros y los derechos de los británicos que viven en otros Estados miembros, así como los de los ciudadanos de Estados miembros que viven en Reino Unido).

Conforme a lo previsto por el mencionado art. 50 del TUE, los Tratados dejarán de aplicarse a partir de la fecha de entrada en vigor de ese acuerdo o, en su defecto, a los dos años de la notificación de la intención de retirarse. Tras el periodo de transición post-Brexit entrará en vigor un nuevo marco regulatorio entre la UE y Reino Unido, pero en cualquier caso no se establecerán fronteras duras entre Irlanda e Irlanda del Norte, la cual seguirá formando parte de unión aduanera, lo que se ha denominado mecanismo ***"backstop"***.

Finalmente, en diciembre de 2020 la UE y el Reino Unido llegaron a un acuerdo en materia de comercio y cooperación. Es decir, un **acuerdo marco bilateral** que establece cómo serán las relaciones entre la UE y Reino Unido una vez fuera de la UE, las pautas para el comercio y condiciones de cooperación para áreas comunes como pueden ser la lucha contra el terrorismo, seguridad, medio ambiente, etc. Se salvó así el llamado "Brexit duro" y la salida del Reino Unido de la UE sin este acuerdo. Desde el 1 de enero de 2021, por tanto, el Reino Unido dejó de disfrutar de los derechos y obligaciones que tenía como Estado miembro de la UE.

El **Acuerdo de Comercio y Cooperación** proporciona un marco global para las relaciones futuras entre la Unión y el Reino Unido y se basa principalmente en cuatro pilares:

a) Un acuerdo de libre comercio, con exención de aranceles y contingentes para todas las mercancías que cumplan las pertinentes normas de origen.

b) La cooperación en otras cuestiones económicas, como las inversiones, la competencia, las ayudas estatales, la transparencia fiscal, el transporte aéreo y por carretera, la energía y la sostenibilidad, la coordinación de la seguridad social y la pesca.

c) Una nueva asociación en materia de seguridad de los ciudadanos a través de la cooperación policial y judicial, incluida la protección y el intercambio de datos.

d) Un sistema global de gobernanza.

El Acuerdo de Comercio y Cooperación también da voz a la sociedad civil en su aplicación a través de los grupos consultivos internos, que desempeñan un papel fundamental a la hora de proporcionar información directa de los ciudadanos y las partes interesadas. Además, proporciona un marco institucional para futuros acuerdos, ya que estos dos acuerdos no abarcan algunos ámbitos relevantes para el comercio (como las normas sobre servicios financieros o los niveles adecuados de protección de datos). Dado que el Reino Unido es ahora un tercer país, está sujeto a autorizaciones de equivalencia de terceros países en determinados ámbitos específicos.

- **La crisis del covid-19 y conflictos bélicos**

Como se ha adelantado, la crisis provocada por el coronavirus provocó una paralización de la economía que amenazó con una nueva recesión. Como en 2008, la primera respuesta de la Unión Europea y sus Estados miembros fue poco solidaria y se volvió a mostrar la brecha existente entre países del norte y del sur. Así, por ejemplo, las arduas discusiones en el Consejo Europeo para llegar a un acuerdo

sobre un plan de choque para hacer frente a esta nueva crisis. Finalmente, se logró un acuerdo para crear un fondo de recuperación ligado al marco financiero plurianual 2021-2027.

Asimismo, la junta de gobierno del MEDE dio luz verde definitiva a una línea de crédito de hasta 240.000 millones de euros para la pandemia, mecanismo preventivo a través del cual los Estados miembros podían recibir un préstamo del MEDE por hasta el 2% de su PIB para cubrir costes sanitarios, directos o indirectos, ligados a la crisis del coronavirus, realizándose la supervisión por la Comisión por los procedimientos habituales.

El Consejo Europeo dio luz verde a un paquete de 540.000 millones de euros para ayudar a empresas, trabajadores y Estados con el fin de crear una red de seguridad a corto plazo, y se adoptó un nuevo instrumento temporal de recuperación dotado con 750.000 millones de euros *(Next Generation EU),* impulsado por el presupuesto de la UE; y un presupuesto de la UE a largo plazo reforzado para 2021-2027. El objetivo es una Europea más ecológica, digital y resiliente.

Más recientemente, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania es uno de los principales frentes a superar, teniendo la UE como objetivo ayudar a restablecer la paz en el continente. A ello se une, en consecuencia, la crisis energética debido a la escasez de suministros y los precios de la energía y los alimentos, que afecta a todo el territorio europeo, así como a terceros países.

- **Otros retos actuales**

Actualmente, uno de los retos a los que se enfrenta la UE es la crisis migratoria, que ha provocado que distintos Estados miembros hayan vuelto a introducir temporalmente controles temporales en sus fronteras. Ha sido muy difícil llegar a un acuerdo entre los Estados miembros sobre el reparto de los migrantes llegados a países Europeos como Italia o España.

El 14 de mayo de 2024 se adoptaron los **10 instrumentos jurídicos** siguientes, que reformaron el marco europeo para la gestión del asilo y la migración:

i. **Directiva sobre las condiciones de acogida** [Directiva (UE) 2024/1346]: establece normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional en los Estados miembros.

ii. **Reglamento sobre requisitos para la protección internacional** [Reglamento (UE) 2024/1347]: establece normas para los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional; un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas que pueden acogerse a protección subsidiaria; y el contenido de la protección internacional concedida.

iii. **Reglamento sobre los procedimientos de asilo** [Reglamento (UE) 2024/1348]: establece un procedimiento común para la concesión y retirada de la protección internacional con arreglo al Reglamento (UE) 2024/1347.

iv. **Procedimiento fronterizo de retorno** [Reglamento (UE) 2024/1349]: establece de un procedimiento fronterizo de retorno Se

aplica a los nacionales de terceros países y apátridas cuya solicitud haya sido rechazada en el contexto del procedimiento fronterizo de asilo.

v. **Reglamento sobre el Marco de Reasentamiento** [Reglamento (UE) 2024/1350]: establece normas comunes para el reasentamiento y la admisión humanitaria.

vi. **Gestión del asilo y la migración** [Reglamento (UE) 2024/1351]: establece un marco común para la gestión del asilo y la migración en la UE y para el funcionamiento del SECA; y un nuevo mecanismo permanente de solidaridad entre los Estados miembros. Establece normas claras sobre la responsabilidad de evaluar las solicitudes de protección internacional.

vii. **Reglamento modificativo para facilitar el control** [Reglamento (UE) 2024/1352]: modifica el Reglamento (UE) 2019/816 por el que se establece el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales para nacionales de terceros países (ECRIS-TCN) y el Reglamento (UE) 2019/818 por el que se establece un marco para la interoperabilidad entre los sistemas de información de la UE en el ámbito de la cooperación policial y judicial, el asilo y la migración.

viii. **Reglamento sobre el triaje en las fronteras** [Reglamento (UE) 2024/1356]:

— Triaje en las fronteras exteriores de los Estados miembros de los nacionales de terceros países que hayan cruzado la frontera exterior de forma no autorizada, hayan solicitado protección internacional durante las inspecciones fronterizas o hayan sido desembarcados tras una operación de búsqueda y salvamento, antes de ser derivados al procedimiento adecuado.

— Triaje de los nacionales de terceros países que se encuentren en situación irregular en el territorio de los Estados miembros cuando no haya indicios de que dichos nacionales de terceros países hayan sido sometidos a controles en las fronteras exteriores, antes de ser derivados al procedimiento adecuado.

ix. **Sistema Eurodac** [Reglamento (UE) 2024/1358]: establece una base de datos interoperable para apoyar el sistema de asilo, ayudar a gestionar la migración irregular y prestar asistencia en la aplicación del Reglamento sobre el Marco de Reasentamiento y la Directiva de protección temporal.

x. **Reglamento sobre situaciones de crisis y fuerza mayor** [Reglamento (UE) 2024/1359]: aborda, a través de medidas temporales, situaciones excepcionales de crisis, incluida la instrumentalización, y de fuerza mayor en el ámbito de la migración y el asilo en la UE. Establece medidas reforzadas de solidaridad y apoyo basadas en el Reglamento (UE) 2024/1351, al mismo tiempo que asegura un reparto equitativo de la responsabilidad, así como normas concretas temporales de excepción a las establecidas en los Reglamentos (UE) 2024/1351 y (UE) 2024/1348.

1.2. Tratados constitutivos y sus modificaciones

1.2.1. Tratados originarios

Son aquellos que crearon las Comunidades:

— Tratado de París, de 18 de abril de 1951, que dio origen a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA). Este Tratado expiró transcurridos 50 años desde su entrada en vigor, el 23 de julio de 2002, asumiendo sus obligaciones y derechos, la Comunidad Europea a partir del 24 de julio del mismo año.

— Tratado de Roma, de 25 de marzo de 1 957, que dio origen a la Comunidad Económica Europea (CEE) (entró en vigor 1 enero de 1958).

— Tratado de Roma, de 25 de marzo de 1957, que dio origen a la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM) (entró en vigor 1 enero de 1958).

1.2.2. Tratados modificativos

Son aquellos que vienen a ampliar o modificar el contenido de los tratados básicos:

— **Tratado de Roma**, de 25 de marzo de 1957, es un Convenio relativo a la unificación de la Asamblea (actual Parlamento), del Tribunal de Justicia y del Comité Económico y Social.

— **Tratado de Bruselas**, de 8 de abril de 1965, de fusión de los ejecutivos de las distintas comunidades para dar lugar a un solo Consejo y una sola Comisión (entrada en vigor 1 julio de 1967).

— Tratado de Bruselas, de 22 de julio de 1975. En dicho Tratado se aumentan los poderes de la Asamblea en orden al presupuesto, estableciéndose el presupuesto comunitario que se financiará con recursos propios de la Comunidad, y se crea el Tribunal de Cuentas (que se convertirá en una verdadera institución con el Tratado de Maastricht de 1992).

— Decisión de 20 de septiembre de 1976, de valor asimilado a un Tratado. En dicha Decisión se establece la elección de los miembros del Parlamento Europeo por sufragio universal directo. Las primeras elecciones tuvieron lugar en 1979.

— También, debemos hacer mención al **Acta Única Europea**, firmada en Luxemburgo y en la Haya el 17 y 28 de febrero de 1986 y que viene a introducir importantes modificaciones en la normativa comunitaria (cabe destacar: la creación del Consejo Europeo; la Asamblea pasa a denominarse Parlamento; se introduce la cohesión económica y social; surge la cooperación intergubernamental en política exterior) (entró en vigor el 1 de julio de 1987).

— **Tratado de la Unión Europea**, firmado en Maastricht, de 7 de febrero de 1992 (entrada en vigor 1 de noviembre de 1993), que constituye la Unión Europea, y que modifica los Tratados constitutivos

ADAMS

de las Comunidades Europeas. Este Tratado se basa en tres pilares: Primer Pilar Comunitario (que engloba a las tres comunidades existentes, si bien la CEE pasa a denominarse simplemente "Comunidad Europea"), Segundo Pilar, de Política Exterior y Seguridad Común, y Tercer Pilar, de Cooperación en los ámbitos de Justicia y Asuntos de Interior. Además, introduce el principio de subsidiariedad; instituye la ciudadanía de la Unión; y crea el Comité de las Regiones y el Defensor del Pueblo.

— **Tratado de Ámsterdam**, de 2 de octubre de 1997, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos (entrada en vigor 1 de mayo de 1999).

— **Tratado de Niza.** La firma el día **26 de febrero de 2001** del Tratado de Niza permite llevar a término el proceso iniciado por el Tratado de Ámsterdam con el fin de preparar las instituciones de la Unión Europea para las sucesivas ampliaciones de la Unión Europea. (Entrada en vigor 1 de febrero del 2003).

— **Tratado de Roma de 29 de octubre de 2004, por el que se instituye una Constitución para Europa.** El 18 de junio de 2004 la Conferencia Intergubernamental (CIG) formada por los Jefes de Estado o de Gobierno de los 25 Estados miembros, (tras la entrada en vigor de la 5ª Adhesión el 1 de mayo de 2004) adoptaron por unanimidad el Tratado por el que se instituía una Constitución para Europa. Sin embargo, dicho texto fue rechazado en los referendos de Francia y Países Bajos, abandonándose este primer intento de establecer un texto constitucional para la Unión Europea.

— **Tratado de Lisboa** de Modificación del Tratado de la Unión Europea y del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (que pasa a denominarse Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), firmado por los Estados miembros el **13 de diciembre de 2007** (entrada en vigor 1 de diciembre del 2009).

Además, se debe tener en cuenta el **Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte** de la UE y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (2020), así como la **Carta de los Derechos Fundamentales de la UE** (2000).

1.3. Especial referencia al Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007

Tras el fracaso de la Constitución Europea por la negativa de Francia y Holanda a ratificarla, se abrió un período de reflexión sobre el futuro de la Unión Europea. Este período culminó en la reunión del Consejo Europeo, de los días 21 y 22 de junio del 2007, en la que se decidió convocar una Conferencia Intergubernamental que tendría como misión redactar el nuevo Tratado de reforma que enmendase los Tratados vigentes.

Tras arduas negociaciones, el 18 de octubre del 2007 se aprobó el texto del Tratado que fue firmado por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros en la capital portuguesa el 13 de diciembre del 2007.

Destacamos a continuación algunas de las novedades del Tratado de Lisboa:

— El Tratado de Lisboa modifica el Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (TCE). El TUE conserva su denominación actual, mientras que el TCE, pasará a denominarse "Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea" (TFUE), ya que la Unión tendrá una única personalidad jurídica. La palabra "Comunidad" se sustituirá en todo los textos por "Unión"; se establece además que ambos Tratados constituyen los Tratados sobre los que se funda la Unión y que la Unión sustituye y sucede a la Comunidad Europea.

— **Una Europa más democrática y transparente:** el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales tendrán mayor protagonismo, habrá más oportunidades para que los ciudadanos hagan oír su voz y será más fácil saber cómo se reparten las tareas a nivel europeo y nacional. Como innovaciones relevantes:

  • Mayor participación de los Parlamentos nacionales: los Parlamentos nacionales podrán participar más en las actividades de la UE, principalmente a través de un nuevo mecanismo para controlar que la Unión actúe exclusivamente cuando la intervención a nivel de la UE resulte más eficaz (subsidiariedad). Además los Parlamentos nacionales que consigan el apoyo suficiente podrán exigir a la Comisión Europea reexaminar y replantear una proposición si estiman que invade sus competencias.

  • Mayor participación de los ciudadanos: gracias a la "iniciativa ciudadana", en cuya virtud un grupo de al menos un millón de ciudadanos de un número significativo de Estados miembros podrá pedir a la Comisión que haga propuestas de legislación.

  • Retirada de la Unión: el Tratado de Lisboa prevé explícitamente, por primera vez, la posibilidad de que un Estado miembro se retire de la Unión. El Estado lo notificará al Consejo Europeo. El acuerdo lo celebrará el Consejo en nombre de la Unión por mayoría cualificada, previa aprobación del Parlamento.

— **Una Europa más eficaz**, con métodos de trabajo y votación simplificados, instituciones modernas y adaptadas a la Unión de los veintisiete (actualmente, veintiocho) y más capacidad para actuar en los ámbitos prioritarios para la UE de hoy.

  • El Tratado de Lisboa no cambia básicamente la arquitectura institucional de la Unión, que sigue basada en el triángulo Parlamento–Consejo–Comisión. Ahora bien, para servir mejor al ciudadano europeo, introduce algunos elementos nuevos que aumentan la eficacia, la coherencia y la transparencia de las instituciones.

  • Las instituciones de la Unión ya son siete: el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas.

ADAMS

- El Parlamento Europeo representa a los ciudadanos de los Estados miembros. El Tratado de Lisboa aumenta sus poderes en los ámbitos legislativo, presupuestario y de aprobación de acuerdos internacionales. Modifica su composición: no podrá tener más de 751 diputados (750 más el Presidente) y el reparto de escaños entre Estados miembros se efectuará según un principio de proporcionalidad regresiva, lo que significa que los diputados de los países más poblados representarán a más ciudadanos que los de los menos poblados. Además, ningún Estado miembro podrá tener menos de 6 diputados ni más de 96.

- El Consejo Europeo, cuya función es de impulso político, se convierte en una institución de la Unión. Se crea una nueva figura: el Presidente del Consejo Europeo, nombrado por este, para dos años y medio y cuya misión principal será garantizar la preparación y la continuidad de su labor y favorecer el consenso. El cargo de Presidente del Consejo Europeo no es compatible con otros cargos nacionales.

- El Consejo representa a los Gobiernos de los Estados miembros. Su principal novedad es la relativa a la eficacia en la toma de decisiones, así la aprobación por mayoría cualificada en el Consejo se ampliará a otras políticas, con el fin de agilizar las decisiones e incrementar su eficacia.

- La misión principal de la Comisión es fomentar el interés general europeo. El Tratado de Lisboa modifica su composición. A partir del 2014 habrá un número de Comisarios igual a dos tercios del número de Estados miembros, que se regirá por un principio de rotación igual entre los Estados miembros. El Consejo Europeo podrá modificar por unanimidad el número de Comisarios (**Decisión del Consejo Europeo, de 22 de mayo de 2013**).

— **Una Europa de derechos y valores, libertad, solidaridad y seguridad**, que potencie los valores de la Unión; a tal efecto se concede rango de Derecho primario o constitutivo, y por lo tanto vinculante (como un Tratado), a la Carta de los Derechos Fundamentales de 7 de diciembre de 2000, tal como fue adaptada el 12 de diciembre de 2007; se establecen nuevos mecanismos de solidaridad (especialmente si un Estado miembro es objeto de un ataque terrorista o víctima de una catástrofe natural o de origen humano) y una mejor protección a sus ciudadanos.

— Libertad de los ciudadanos europeos: el Tratado de Lisboa conserva y consolida las "cuatro libertades" (libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales) y la libertad política, económica y social de los ciudadanos europeos.

— Hacer de Europa un actor en la escena global combinando los instrumentos con que cuenta la política exterior europea a la hora de elaborar y aprobar nuevas políticas, respetando los intereses particulares de los Estados miembros en el marco de las relaciones exteriores.

- Se crea el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que tendrá una doble competencia:

será a la vez el Presidente del Consejo de Asuntos Exteriores y Vicepresidente de Relaciones Exteriores de la Comisión.

- El nuevo Servicio Europeo de Acción Exterior asistirá al Alto Representante en el desempeño de sus funciones, estará compuesto por funcionarios de la Comisión, del Consejo y de los servicios diplomáticos nacionales.
- La personalidad jurídica única de la Unión fortalecerá su poder de negociación, convirtiéndola en un actor más eficaz a escala internacional y un socio más visible para otros países y organizaciones internacionales.

— Se elimina del texto toda referencia a los símbolos de la Unión (bandera, himno y moneda) para evitar la identificación de la Unión Europea con un Estado federal. Si bien en la práctica seguirán utilizándose.

— Para la revisión de los Tratados se establecen dos procedimientos: revisión ordinaria y revisión simplificada; destacando como novedad que el Parlamento podrá presentar propuestas para dicha revisión.

— Desaparece la estructura por "Pilares" que había implantado el Tratado de Maastricht.

Las últimas versiones consolidadas del TUE (consta de 55 artículos) y del TFUE (consta de 358 artículos) han sido publicadas en el DOUE de 7 de junio de 2016.

Por lo que respecta a España, la firma de este Tratado fue autorizada por la **Ley Orgánica 1/2008, de 30 de julio**, procediendo el Rey (con el refrendo del entonces Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación) a la aprobación y ratificación del contenido del mismo, en virtud del instrumento de ratificación del 27 de septiembre del 2008, publicado en el BOE nº 286, de 24 de noviembre del 2009.

La entrada en vigor del Tratado tuvo lugar el 1 de diciembre del 2009.

1.4. Países originarios y ampliaciones

Los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas fueron firmados por seis países: Bélgica, Alemania (entonces solo la RFA), Francia, Italia, Luxemburgo y Holanda (Países Bajos).

Posteriormente se han producido ampliaciones hasta llegar a la actual cifra de **27 Estados miembros**[4]**:**

1ª Tratado de Bruselas, de 22 de enero de 1972, de adhesión del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca (entrada en vigor 1 de enero de 1973).

2ª Tratado de Atenas, de 28 de mayo de 1979, de adhesión de Grecia (entrada en vigor 1 de enero de 1981).

[4] Desde la salida del Reino Unido de la Unión Europea el 31 de enero de 2020.

3ª Tratado de Lisboa, de 12 de junio de 1985, de adhesión de Portugal (entrada en vigor 1 enero de 1986) y el Tratado de Madrid, de 12 de junio de 1985, de adhesión del Reino de España (entrada en vigor el 1 de enero de 1986).

4ª Tratado de Corfú de 24 de junio de 1994, firmado para la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia (entrada en vigor 1 de enero de 1995). Noruega firmó también este Tratado, si bien no llegó a incorporarse a la Unión por el rechazo a dicha adhesión en referéndum popular.

5ª Tratado de Adhesión firmado en Atenas, el 16 de abril de 2003, de Estonia, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Hungría, Eslovenia y Chipre (entrada en vigor 1 de mayo del 2004).

6ª Tratado de Adhesión firmado en Luxemburgo, el 25 de abril de 2005, de Bulgaria y Rumanía (entrada en vigor 1 de enero del 2007).

7ª Tratado de Adhesión firmado en Bruselas, el 9 de diciembre de 2011, de Croacia (entrada en vigor el 1 de julio de 2013).

8ª Acuerdo de Salida del Reino Unido de la Unión Europea (entrada en vigor el 31 de enero de 2020).

Estados fundadores	1ª ampliación	2ª ampliación	3ª ampliación	4ª ampliación	5ª ampliación	6ª ampliación (o 2ª fase de la 5ª)	7ª ampliación
(1951)	(1972)	(1981)	(1986)	(1995)	(desde 01-05-2004)	(desde 01-01-2007)	(desde 01-07-2013)
Alemania	Dinamarca	Grecia	España	Finlandia	Estonia	Bulgaria	Croacia
Bélgica	Irlanda		Portugal	Suecia	Lituania	Rumania	
Francia	*Reino Unido**			Austria	Letonia		
Italia					Malta		
Luxemburgo					Polonia		
Países Bajos					Eslovaquia		
					Rep. Checa		
					Hungría		
					Eslovenia		
					Chipre		

* Reino Unido ya no es parte de la Unión Europea desde el Acuerdo de Salida de 31 de enero de 2020.

Como se ha examinado al tratar los orígenes y evolución de la actual Unión Europea, a lo largo de los años del proceso de integración se han ido sumando cada vez más Estados miembros al citado proceso: de los seis Estados

fundadores ha pasado a los 27 Estados miembros existentes en la actualidad (tras la salida de Reino Unido). Y ya se encuentran en marcha negociaciones de adhesión que en un futuro podrán derivar en la incorporación de nuevos Estados, si bien el horizonte se vislumbra todavía lejano para muchos de ellos y la nueva crisis provocada por el coronavirus podría retrasar alguna incorporación pues de acuerdo con los Tratados la Unión Europea es la que decidirá en qué momento está preparada para la adhesión del nuevo Estado, lo que en las circunstancias en el momento de la redacción del presente tema dificultan el ingreso de nuevos Estados miembros. La guerra en Ucrania ha acelerado también la solicitud de dicho país para su adhesión a la UE, como se menciona más adelante. Examinaremos en el presente apartado la evolución y situación actual del proceso de integración.

En cuanto al espacio Schengen, en la actualidad, 29 países participan plenamente en el sistema Schengen: 25 de los Estados miembros de la Unión Europea más Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein (en régimen de países asociados). Croacia se adhirió el 1 de enero de 2023, y Bulgaria y Rumanía son miembros de pleno derecho desde el 1 de enero de 2025.

1.4.1. Requisitos para la adhesión a la Unión Europea

Los requisitos para la adhesión a la UE aparecen hoy previstos en el **art. 49 TUE**. Este artículo prevé que: "Cualquier Estado europeo que respete los valores mencionados en el art. 2 y se comprometa a promoverlos podrá solicitar el ingreso como miembro en la Unión."

Las **condiciones** impuestas por este precepto para poder pasar a formar parte de la UE son, por tanto, dos:

1º Ser un Estado europeo.

2º Y respetar los valores enunciados en el art. 2 TUE, esto es, los valores de dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías.

Se tendrán en cuenta los criterios de elegibilidad acordados por el Consejo Europeo. Estos requisitos fueron concretados en el Consejo Europeo de Copenhague, de junio de 1993, que, en el contexto de la ampliación de la UE a Europa Central y Oriental, fijó en detalle los criterios que habían de cumplir los Estados para adherirse a la UE. Estos criterios eran de tres órdenes:

a) **Criterios políticos**: identificados con los principios recogidos en el art. 2 TUE, esto es, democracia, imperio de la ley, respeto de los derechos humanos y de los derechos de las minorías.

b) **Criterio económico**: identificado con la exigencia de una economía de mercado que efectivamente funcionara.

c) **Criterio de asimilación del acervo europeo**: capacidad del Estado candidato de responder a las obligaciones derivadas de su integración en la UE.

El Consejo Europeo que se celebró en Madrid en diciembre de 1995 añadió que el país candidato debe aplicar el Derecho de la UE y garantizar que el Derecho de la UE transpuesto a la legislación nacional se aplique con eficacia a través de las estructuras administrativas y judiciales adecuadas.

Por su parte, la UE es la que decide cuándo el país candidato ha cumplido estos criterios y cuándo está preparada para la adhesión de los mismos.

1.4.2. Situación actual

El proceso de adhesión a la UE no está cerrado. Actualmente se encuentran en marcha negociaciones para la adhesión con varios son países candidatos, al igual que puede haber países con estatus de candidatos potenciales, y otros países que han rechazado el ingreso en la Unión.

Países candidatos	Macedonia del Norte	Candidato desde 2005
	Montenegro	Candidato desde 2010
	Serbia	Candidato desde 2012
	Turquía	Candidato desde 1999
	Albania	Candidato desde 2014
	Ucrania	Candidato desde 2022
	Moldavia	Candidato desde 2022
	Bosnia y Herzegovina	Candidato desde 2022
	Georgia	Candidato desde 2023
Países candidatos potenciales	Kosovo	Solicitado en 2022
Países que han rechazado el ingreso	Suiza	
	Noruega	

Por lo que respecta al Espacio Económico Europeo, se creó en enero de 1994 por acuerdo entre los Estados de la UE y los de la AELC, permitiendo a los países de esta participar en el mercado interior de la UE sin tener que adherirse a esta. Integran el EEE los 27 Estados miembros de la UE más Noruega, Islandia y Liechtenstein.

1.5. Competencias de la Unión Europea

1.5.1. Fundamento, finalidad, delimitación y ejercicio de las competencias de la Unión Europea

La Unión se **fundamenta** en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres (art. 2 TUE).

La Unión tiene como **finalidad** promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos. La Unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, en el que esté garantizada la libre circulación de personas conjuntamente con medidas adecuadas en materia de control de las fronteras exteriores, asilo, inmigración y de prevención y lucha contra la delincuencia (art. 3 TUE).

La Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante los Tratados, así como su identidad nacional, inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de estos, también en lo referente a la autonomía local y regional. Respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional. En particular, la seguridad nacional seguirá siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro (art. 4.2 TUE).

Conforme al **principio de cooperación leal**, la Unión y los Estados miembros se respetarán y asistirán mutuamente en el cumplimiento de las misiones derivadas de los Tratados (art. 4.3 TUE).

La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el **principio de atribución**, y el ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los **principios de subsidiariedad y proporcionalidad** (art. 5 TUE).

a) En virtud del principio de atribución, la Unión actúa dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros en los Tratados para lograr los objetivos que estos determinan. Toda competencia no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los Estados miembros.

b) En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá solo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión.

c) En virtud del principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados.

1.5.2. Categorías y ámbitos de competencias de la Unión Europea

A) Ideas generales

De acuerdo con lo que establece el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, cuando los Tratados atribuyan a la Unión una **competencia exclusiva** en un ámbito determinado, solo la Unión podrá legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes, mientras que los Estados miembros, en cuanto tales, únicamente podrán hacerlo si son facultados por la Unión o para aplicar actos de la Unión.

Cuando los Tratados atribuyan a la Unión una **competencia compartida** con los Estados miembros en un ámbito determinado, la Unión y los Estados miembros podrán legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes en dicho

ámbito. Los Estados miembros ejercerán su competencia en la medida en que la Unión no haya ejercido la suya. Los Estados miembros ejercerán de nuevo su competencia en la medida en que la Unión haya decidido dejar de ejercer la suya.

Los Estados miembros coordinarán sus **políticas económicas y de empleo** según las modalidades establecidas en el TFUE, para cuya definición la Unión dispondrá de competencia.

La Unión dispondrá de competencia, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado de la Unión Europea, para definir y aplicar una **política exterior y de seguridad común**, incluida la definición progresiva de una **política común de defensa.**

En determinados ámbitos y en las condiciones establecidas en los Tratados, la Unión dispondrá de competencia para llevar a cabo acciones con el fin de **apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros**, sin por ello sustituir la competencia de estos en dichos ámbitos.

Los actos jurídicamente vinculantes de la Unión adoptados en virtud de las disposiciones de los Tratados relativas a esos ámbitos no podrán conllevar armonización alguna de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros.

El alcance y las condiciones de ejercicio de las competencias de la Unión se determinarán en las disposiciones de los Tratados relativas a cada ámbito.

B) Competencia exclusiva

La Unión dispondrá de **competencia exclusiva** en los ámbitos siguientes (art. 3 TFUE):

a) La unión aduanera.

b) El establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior.

c) La política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro.

d) La conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera común.

e) La política comercial común.

La Unión dispondrá también de competencia exclusiva para la celebración de un acuerdo internacional cuando dicha celebración esté prevista en un acto legislativo de la Unión, cuando sea necesaria para permitirle ejercer su competencia interna o en la medida en que pueda afectar a normas comunes o alterar el alcance de las mismas.

C) Competencia compartida

La Unión dispondrá de **competencia compartida** con los Estados miembros cuando los Tratados le atribuyan una competencia que no corresponda a los ámbitos en que ejerce competencia exclusiva o competencia para apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros.

Las competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros se aplicarán a los siguientes ámbitos principales (art. 4 TFUE):

a) El mercado interior.

b) La política social, en los aspectos definidos en el TFUE.

c) La cohesión económica, social y territorial.

d) La agricultura y la pesca, con exclusión de la conservación de los recursos biológicos marinos.

e) El medio ambiente.

f) La protección de los consumidores.

g) Los transportes.

h) Las redes transeuropeas.

i) La energía.

j) El espacio de libertad, seguridad y justicia.

k) Los asuntos comunes de seguridad en materia de salud pública, en los aspectos definidos en el TFUE.

En los ámbitos de la investigación, el desarrollo tecnológico y el espacio, la Unión dispondrá de competencia para llevar a cabo acciones, en particular destinadas a definir y realizar programas, sin que el ejercicio de esta competencia pueda tener por efecto impedir a los Estados miembros ejercer la suya.

En los ámbitos de la cooperación para el desarrollo y de la ayuda humanitaria, la Unión dispondrá de competencia para llevar a cabo acciones y una política común, sin que el ejercicio de esta competencia pueda tener por efecto impedir a los Estados miembros ejercer la suya.

D) Competencia en política económica, de empleo y política social

De acuerdo con el art. 5 TFUE:

— Los Estados miembros coordinarán sus políticas económicas en el seno de la Unión. Con este fin, el Consejo adoptará medidas, en particular las **orientaciones generales** de dichas políticas. Se aplicarán disposiciones particulares a los Estados miembros cuya moneda es el euro.

— La Unión tomará medidas para garantizar la **coordinación de las políticas de empleo** de los Estados miembros, en particular definiendo las orientaciones de dichas políticas.

— La Unión podrá tomar iniciativas para garantizar la **coordinación de las políticas sociales** de los Estados miembros.

E) Apoyo a la acción de los Estados miembros

La Unión dispondrá de competencia para llevar a cabo acciones con el fin de **apoyar, coordinar o complementar** la acción de los Estados miembros. Los ámbitos de estas acciones serán, en su finalidad europea (art. 6 TFUE):

a) La protección y mejora de la salud humana.

b) La industria.

c) La cultura.

d) El turismo.

e) La educación, la formación profesional, la juventud y el deporte.

f) La protección civil.

g) La cooperación administrativa.

2. Instituciones más importantes

2.1. La organización de la Unión Europea

La estructura institucional de la Unión Europea en su inicio no respondió a un esquema preconcebido, ya que los Tratados constitutivos de cada una de las Comunidades contemplaban un sistema institucional propio, incluso con denominaciones y competencias diferentes para sus instituciones respectivas: en el caso de la CECA una Alta Autoridad, un Tribunal de Justicia, una Asamblea Común y un Consejo; en el de la CEE y la CEEA una Comisión, una Asamblea, un Consejo y un Tribunal de Justicia. De la función consultiva socioeconómica se encargaba un Comité Consultivo (CECA) y dos Comités Económicos y Sociales (CEE y CEEA).

Sin embargo, carecía de sentido esta multiplicación de instituciones por lo que este esquema institucional sufre diversas variaciones, entre las que destacan:

— El **Convenio de 25 de marzo de 1957**, relativo a ciertas Instituciones comunes a las Comunidades Europeas, en el que se acordó una Asamblea y un Tribunal de Justicia únicos para las tres Comunidades (entró en vigor al mismo tiempo que los Tratados de Roma). Además, unificó el Comité Económico y Social de la CEE con el del Euratom pero no con el Comité Consultivo de la CECA. Al respecto, el Tribunal de Justicia señaló que: *"En virtud del Convenio sobre determinadas instituciones comunes a las Comunidades Europeas de 25 de marzo de 1957, los poderes y competencias que los tres Tratados atribuyen al Parlamento y al Tribunal de Justicia serán ejercidas en las condiciones establecidas, respectivamente, en dichos Tratados. Las diferencias existentes a este respecto no han,*

ADAMS

por tanto, desaparecido por la creación de estas instituciones comunes" (Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de febrero de 1983, Gran Ducado de Luxemburgo c. Parlamento Europeo, Asunto 230/81, FJ 18).

— El **Tratado de Bruselas de 8 de abril de 1965**, "de fusión de los ejecutivos" que estableció un Consejo y una Comisión únicas de las Comunidades Europeas, en vigor desde el 1 de julio de 1967.

— El **Tratado de Bruselas de 22 de julio de 1975** crea el Tribunal de Cuentas.

— El **Acta relativa a la elección de los representantes por sufragio universal directo de 20 de septiembre de 1976**, por la que los miembros del Parlamento pasan a elegirse por sufragio universal.

— El **Acta Única de febrero de 1986**, por la que la Asamblea pasa a denominarse Parlamento Europeo y se prevé la creación de un Tribunal de Primera Instancia para aligerar el trabajo del Tribunal de Justicia.

— El **Tratado de Maastricht 7 de febrero de 1992**, por el que se eleva al rango de auténtica institución el Tribunal de Cuentas, calificado antes como simple órgano comunitario.

— La **Decisión de 8 de noviembre de 1993**, por la que el Consejo pasa a denominarse Consejo de la Unión Europea.

El Tratado de Ámsterdam realizó algunas reformas institucionales que fueron insuficientes, por lo que fue necesaria una reforma con dos importantes factores:

— De un lado la nueva ampliación de la Unión Europea exige una reestructuración de las instituciones y órganos de la Unión Europea.

— De otro, el hecho de que tras la adhesión de los nuevos Estados miembros, que en su mayoría tienen una población menor, el equilibrio entre los Estados miembros con respecto a la toma de decisiones en el Consejo pudiera resultar afectado si se mantiene el antiguo sistema de ponderación de votos.

El Tratado de Niza fue el encargado de adaptar las Instituciones y órganos y prepararlos para la ampliación, así como de introducir una nueva ponderación de votos, aumentando el número de votos para todos los Estados miembros, en particular en el caso de los más poblados.

El Tratado de Lisboa suprime la estructura de los pilares comunitarios e intergubernamentales, y establece un nuevo marco institucional, pues otorga más democracia a la Unión Europea, desde el momento en que impulsa enormemente las competencias del Parlamento Europeo, reconoce como institución al Consejo Europeo, se crea la figura del Presidente del Consejo Europeo y se introduce la figura del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y de Política de Seguridad con un cargo bifronte en el Consejo y en la Comisión. En el Título III del TUE se establecen las disposiciones sobre Instituciones que continúa su desarrollo en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

El marco institucional del que dispone la Unión a partir de ahora tiene como finalidad: promover sus valores; perseguir sus objetivos, defender sus intereses, los de sus ciudadanos y los de los Estados miembros y garantizar la coherencia, eficacia y continuidad de sus políticas y acciones.

Las **Instituciones de la Unión** son: el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas y el Banco Central Europeo. Asimismo, la UE cuenta con dos órganos consultivos: el Comité Económico y Social Europeo (que permite el debate y la cooperación entre los interlocutores económicos y sociales -empresarios y trabajadores, principalmente-) y el Comité de las Regiones (fomenta los intereses y representa a las colectividades locales y regionales). El Banco Europeo de Inversiones como órgano financiero (fuente de financiación para el desarrollo económico), además del Defensor del Pueblo (fiscaliza los casos de mala administración en las instituciones y órganos de la Unión Europea).

Cada institución actuará dentro de los límites de las atribuciones que le confieren los Tratados, con arreglo a los procedimientos y condiciones establecidos en los mismos. Las instituciones mantendrán entre sí una cooperación leal (art. 13.2 TUE).

Instituciones de la Unión Europea
Principales responsables de la toma de decisiones
• Parlamento Europeo - Bruselas/Estrasburgo/Luxemburgo • Consejo Europeo - Bruselas • Consejo de la UE (Consejo) - (Bruselas/Estrasburgo) • Comisión Europea - (Bruselas/Estrasburgo/Luxemburgo/Representaciones en los Estados miembros)
Instituciones y órganos que complementan a los principales
• Tribunal de Justicia de la UE - Luxemburgo • Banco Central Europeo - Fráncfort • Tribunal de Cuentas Europeo - Luxemburgo

2.2. El Consejo Europeo

2.2.1. Composición

El Consejo Europeo, que arranca de la Cumbre de París de 1974, queda configurado en el **art. 15** del TUE de la siguiente forma: *"estará compuesto por los **Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, así como por su Presidente y por el Presidente de la Comisión**. Participará en sus trabajos el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. El Consejo Europeo se reunirá dos veces por semestre por convocatoria de su Presidente. Cuando el orden del día lo exija, los miembros del Consejo Europeo podrán decidir contar, cada uno de ellos, con la asistencia de un ministro y, en el caso del Presidente de la Comisión, con la de un miembro de la Comisión. Cuando la situación lo exija, el Presidente convocará una reunión extraordinaria del Consejo Europeo".*

El Consejo Europeo nació de la costumbre iniciada en 1974 en la Conferencia de París, de reunir regularmente a los Jefes de Estado o de Gobierno

de la Unión con sus ministros de Asuntos Exteriores, el Presidente y un vicepresidente de la Comisión. En principio se trataba de dar carácter regular a las cumbres que venían siendo convocadas desde 1961 por iniciativa de un Estado miembro, con el fin de "organizar una cooperación política más estrecha". Este objetivo externo al mundo de los Tratados aconsejaba su adopción al más alto nivel de representatividad internacional de los entonces seis Estados miembros. Con posterioridad, esta práctica quedó institucionalizada a partir de la entrada en vigor del Acta Única Europea en 1987 y su regulación fue reproducida por el TUE de 1992.

El Tratado de Niza de 26 de febrero de 2001, en su Declaración relativa al lugar de reunión de los Consejos Europeos establecía que, a partir de 2002, una reunión del Consejo Europeo por presidencia se celebraría en Bruselas. Cuando la Unión contase con dieciocho miembros, todas las reuniones del Consejo Europeo se celebrarían en Bruselas.

Una de las novedades más significativas de su composición tras la reforma de Lisboa es la figura del **Presidente del Consejo Europeo,** que es elegido por un período de dos años y medio, con la posibilidad de una sola reelección. Sus **funciones**, no demasiado bien definidas, tienen una dimensión interna y una externa. La interna está dirigida al ejercicio de la Presidencia del Consejo Europeo y a impulsar sus trabajos, asegurar la preparación y continuidad de las sesiones del Consejo Europeo, en cooperación con el Presidente de la Comisión y del Consejo de Asuntos Generales, facilitar la cohesión y el consenso y la presentación de un Informe al Parlamento Europeo al final de cada reunión del Consejo Europeo. La dimensión externa prevé que le corresponde en su rango y condición la representación exterior de la Unión en asuntos de PESC, sin perjuicio de las atribuciones del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y de Política de Seguridad (art. 15 TUE).

Además, el Presidente del Consejo Europeo no puede ejercer mandato nacional alguno, tal y como establece el art. 15 del TUE. El primer Presidente del Consejo Europeo fue el ex primer ministro belga Sr. Van Rompuy, que fue reelegido una vez, tal y como permite el TUE. El siguiente Presidente fue Donald Tusk desde el 1 de diciembre de 2014, reelegido para un segundo mandato hasta el 30 de noviembre de 2019. El actual presidente es Charles Michel, que inició su mandato el 1 de diciembre de 2019.

Es una figura destinada a dar permanencia y continuidad a las presidencias europeas y, sin duda, mejorar la imagen exterior de la Unión Europea. Ello no obsta para que los Estados miembros sigan ejerciendo la presidencia del Consejo de forma rotatoria y de duración semestral, como hasta ahora, y de manera coordinada con los dos Estados miembros siguientes, lo que se ha dado en llamar las presidencias trío. Lo significativo de esta forma de entender la Presidencia de la UE es que los Estados miembros ejercerán las presidencias de los Consejos sectoriales o especializados y el Presidente del Consejo Europeo asumirá la representación exterior de la Unión, sin perjuicio de las atribuciones del Alto Representante como se ha señalado. En este sentido, el Alto Representante de la Unión presidirá el Consejo en su formación de Asuntos Exteriores.

2.2.2. Funciones

El TUE en su reforma de Lisboa cambia el tratamiento que hasta ahora le reconocía al Consejo Europeo, y pasa a ser considerado una institución de la

Unión. Se consolidan las funciones que ya venía ejerciendo, y se le otorgan algunos nuevos poderes. Así, se mantiene la que ha sido su **principal función** desde sus orígenes: la función de orientación y de impulso. El art. 15.1 TUE señala que el Consejo Europeo **dará a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definirá sus orientaciones y prioridades políticas generales.** Sin embargo, el Consejo Europeo no ejercerá función legislativa alguna.

El Consejo Europeo se ha convertido en un elemento de creciente importancia en la Unión Europea, ya que en él se establecen las prioridades, se ejerce la dirección política, se proporciona el impulso necesario para su desarrollo y se resuelven los contenciosos difíciles que no ha resuelto el Consejo de Ministros (en una labor que puede calificarse de arbitraje).

En esta función de impulso de la integración europea emite mandatos dirigidos el Consejo y a la Comisión. Esta es su función esencial como órgano de impulso político, así desde su institucionalización ha establecido las líneas directrices de grandes cuestiones de la Unión: elecciones directas al Parlamento Europeo, adhesión de países, creación del Sistema Monetario Europeo, reforma de la política agraria común, reforma financiera, Unión Económica y Monetaria, etc. Manifestaciones de este papel son la adopción de la Carta de los Derechos Sociales Fundamentales de los trabajadores y la afirmación de la voluntad de apertura hacia los Estados del Este, así como el compromiso sobre la convocatoria de conferencias (como las conferencias sobre la UE y sobre la Unión Monetaria).

La historia del Consejo Europeo es una historia de crecimiento continuo de su poder. Las circunstancias políticas y económicas han contribuido de manera decisiva a esta imparable evolución. Por ello, la institucionalización del Consejo Europeo expresa su incorporación al modelo decisorio europeo y el Tratado de Lisboa trata de ubicar al Consejo Europeo en los márgenes de lo ordinario, en la excepcionalidad y muy cerca de un poder constituyente abierto.

El **resto de poderes o competencias** que se le otorgan se encuentran distribuidos a lo largo del TUE y el TFUE. Así, el Consejo Europeo es el encargado de establecer la composición del PE por unanimidad, con el concurso del propio PE según señala el art. 14 del TUE; establecer las formaciones del Consejo de Ministros –quitando la formación de Asuntos exteriores– (art. 16 TUE); las condiciones de rotación de las Presidencias del Consejo de Ministros –excepto la de Asuntos Exteriores– (art. 16 TUE); el establecimiento del sistema de rotación para la elección de los miembros de la Comisión, posibilidad de alteración de su número, y nombramiento de la misma (art. 17 TUE) o el establecimiento por unanimidad de una defensa común. Junto a estos poderes, recae sobre el Consejo Europeo el nombramiento de su propio Presidente, así como, por mayoría cualificada, del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y de Política de Seguridad (art. 18 TUE) o la propuesta por mayoría cualificada al PE del Presidente de la Comisión (art. 17 TUE). Es también el encargado de debatir las orientaciones generales de las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (art. 121.2 TFUE), y examina anualmente la situación del empleo en la Unión y adopta las decisiones al respecto (art. 148.1 TFUE). Se reconoce también su participación en los procedimientos de reforma de los Tratados (art. 48 TUE) y en materia de ampliación el art. 49 establece que se tendrán en cuenta los criterios de elegibilidad acordados por el mismo. Por último, destacar sus poderes para determinar mediante decisiones los intereses y objetivos estratégicos de la

Unión en la acción exterior de la Unión Europea, y sus funciones en materia de PESC (art. 26 TUE). Además, define las orientaciones estratégicas de la programación legislativa y operativa en el ELSJ (art. 68 TFUE).

Desde la crisis económica de 2009, se ha convertido en uno de los actores protagonistas y ha estado en el origen de las nuevas normas adoptadas para la gobernanza económica europea. Desempeña un papel importante en el Semestre Europeo, a través de las orientaciones generales que comienza a dar en la cumbre de primavera. También participa en la negociación del marco financiero plurianual.

Tras recibir la solicitud de retirada del Reino Unido, el Consejo Europeo fue quien adoptó las orientaciones para definir el marco de las negociaciones para la retirada y para establecer las posiciones y principios generales de la Unión durante la negociación. Y fue quien en su reunión extraordinaria de 25 de noviembre de 2018 refrendó el proyecto de Acuerdo de Retirada y aprobó el proyecto de Declaración Política sobre las relaciones futuras entre la UE y el Reino Unido (en concreto, solo los 27 Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, ya que Reino Unido desde la activación del art. 50 no participa en la toma de decisiones).

En cuanto a su capacidad en la **toma de decisiones**, destacar que los arts. 235 y 236 del TFUE establecen las reglas concretas. Así, el art. 235 señala que en caso de votación, cada miembro del Consejo Europeo puede actuar en representación de uno solo de los demás miembros o que la mayoría simple se prevé para que se pronuncie sobre las cuestiones de procedimiento y para la aprobación de su reglamento interno o que la abstención no impedirá la adopción de acuerdos que requieran la unanimidad.

El Consejo Europeo se pronuncia por consenso, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa (art. 15 TUE). Sin embargo, según el art. 236 del TFUE, el Consejo Europeo se pronuncia por mayoría cualificada en los casos que comentamos antes, cuando el Consejo Europeo decida la lista de las formaciones del Consejo, así como la relativa a la presidencia de las formaciones del Consejo, con excepción de la de Asuntos Exteriores. Está asistido por la Secretaría General del Consejo. En los casos en que se pronuncie por votación, el Presidente del Consejo Europeo y el Presidente de la Comisión "no participarán" en la misma (art. 235.1 TFUE).

La Decisión 2009/882/UE, del Consejo Europeo, de 1 de diciembre de 2009, aprueba su reglamento interno.

2.3. El Consejo

El Tratado de Bruselas de 8 de abril de 1965, de Fusión de los Ejecutivos, fusionó el Consejo previsto en cada uno de los tratados en un solo órgano. A partir de su entrada en vigor en 1967, el Consejo fue único para las tres Comunidades, aunque sus competencias diferían según actuase en el marco de cada una de ellas. Es conveniente apuntar que las competencias del Consejo TCECA se apartaban de manera notable de las que se le asignaban en el ámbito de la CE y de la CEEA.

A pesar de que la denominación comúnmente utilizada es la de Consejo de Ministros, hay que destacar que mediante una Decisión del propio Consejo

del año 1993 (93/591/CE de 8 de noviembre) esta institución pasó a denominarse Consejo de la Unión Europea (CUE). Aunque en el Tratado de Lisboa se le denomina Consejo sin más (art. 13 del TUE).

El Consejo es la institución que representa a los Estados miembros y, por tanto, la que expresa los intereses particulares de cada uno de ellos. En él ha residido el máximo poder de decisión política y el poder legislativo de la Unión, a la vez que ha garantizado la plena inserción en el sistema de la Unión de los Gobiernos de los Estados miembros. Estas competencias cambian significativamente con el aumento de los poderes a favor del Parlamento Europeo, especialmente en cuanto al poder legislativo, pues este comparte dicho poder con el Consejo, junto con la función presupuestaria.

La Decisión 2009/937/UE del Consejo, de 1 de diciembre de 2009, aprueba su Reglamento interno.

2.3.1. Composición, organización y funcionamiento

A) Composición

El Consejo, institución donde están representados los intereses nacionales de los Estados miembros en la organización de la UE, está integrado, de acuerdo con el art. 16 del TUE por *"**un representante de cada Estado miembro de rango ministerial, facultado para comprometer al Gobierno de dicho Estado y para ejercer el derecho de voto**"*. Así, los miembros del Consejo son políticamente responsables ante sus parlamentos nacionales.

En la práctica, la composición del Consejo es variable según la naturaleza de los asuntos a tratar en el orden del día, sin que por ello se altere su unidad en tanto que institución; así existen Consejos sectoriales (de sanidad, de agricultura, de economía), que reúnen a los Ministros competentes. El art. 16.6 del TUE establece que el Consejo se reúne en distintas **formaciones** (cuya lista se adopta conforme establece el art. 236 TFUE) y contempla expresamente dos de ellas: el Consejo de Asuntos Generales y el de Relaciones Exteriores que se integran por los Ministros de Asuntos Exteriores para tratar sobre las relaciones exteriores y las cuestiones de política general. Concretamente, el Consejo de Asuntos Exteriores estará presidido por el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y de Política de Seguridad y vela por la coherencia de los trabajos de las diferentes formaciones del Consejo; prepara las reuniones del Consejo Europeo y garantiza la actuación subsiguiente, en contacto con el Presidente del Consejo Europeo y la Comisión. Y el Consejo de Asuntos Exteriores elabora la acción exterior de la Unión atendiendo a las líneas estratégicas definidas por el Consejo Europeo y vela por la coherencia de la acción de la Unión.

La frecuencia de las sesiones del Consejo varía según la urgencia de los temas tratados. Los Consejos de Asuntos Generales, Asuntos Económicos y Financieros y Agricultura y Pesca se reúnen una vez por mes, mientras que otros, como los Consejos de Transportes, o el de Medio Ambiente o Industria, celebran reuniones de dos a cuatro veces al año.

La determinación de los representantes depende de las respectivas normas constitucionales de cada Estado Miembro. A partir del Tratado de Maastricht

ADAMS

cada Estado miembro podía, respetando la condición básica de rango de Ministro, enviar discrecionalmente a aquel de sus miembros que considerarse más adecuado para representarle en atención a los asuntos previstos en el orden del día. De esta manera, a petición de Bélgica y de Alemania, se facilitó la presencia de un consejero o ministro regional en el Consejo a fin de que representase y defendiese los intereses generales del Estado en su conjunto en un asunto de competencia regional o que les afectase especialmente. En España, los Acuerdos de 9 de diciembre de 2004 de la Conferencia para Asuntos relacionados con las Comunidades Europeas (CARCE – actualmente CARUE[5]), abrieron la posibilidad de que un Consejero de una Comunidad Autónoma acuda, junto al representante del Gobierno nacional con rango ministerial, a las reuniones del Consejo en representación de todas las Administraciones autonómicas. Así, se permite su participación en algunas formaciones como las de agricultura y pesca o medio ambiente, pero la responsabilidad última de las negociaciones y su conclusión corresponden al jefe de la delegación.

B) Organización y funcionamiento

El Consejo se reúne por convocatoria de su Presidente, a iniciativa de este, de uno de sus miembros o de la Comisión (art. 237 del TFUE).

El Consejo tiene su sede en Bruselas. Durante los meses de abril, junio y octubre, celebrará sus sesiones en Luxemburgo. Cuando concurran circunstancias excepcionales y por causas debidamente justificadas, el Consejo o el Comité de Representantes Permanentes (COREPER), pueden decidir, por unanimidad, que una sesión del Consejo se celebre en otro lugar.

En cuanto a la **Presidencia** del Consejo, con excepción de la de Asuntos Exteriores, es desempeñada por los representantes de los Estados miembros en el Consejo mediante un sistema de rotación igual, de conformidad con las condiciones establecidas en el art. 236 del TFUE (art. 16.9 TUE), el cual establece que el orden de rotación lo fija el Consejo Europeo por mayoría cualificada[6]. En relación a esto se publicó la Decisión 2009/881/UE, del Consejo Europeo, de 1 de diciembre de 2009 que señala que la Presidencia del Consejo, con excepción de la formación de Asuntos exteriores, es desempeñada por **grupos predeterminados de tres Estados miembros durante un período de dieciocho meses por rotación igual de los Estados miembros** atendiendo a su diversidad y a los equilibrios geográficos en la Unión.

Cada miembro del grupo ejerce por rotación, durante un período de seis meses, la presidencia de todas las formaciones del Consejo, con excepción de la formación de Asuntos Exteriores. Los demás miembros del grupo asisten a la presidencia en todas sus responsabilidades con arreglo a un programa común. Los miembros del grupo pueden convenir entre sí otros acuerdos.

El triunfo del Brexit afectó al orden de rotación, pues Reino Unido debía asumir la presidencia de julio a diciembre de 2017. Por ello, la Decisión (UE) 2016/1316 del Consejo

---

[5] Otros acuerdos posteriores de 2009 y 2010 ampliaron la participación a otras formaciones y grupos de trabajo.

[6] Hasta 1995 la rotación se efectuaba por orden alfabético según la denominación de cada Estado miembro en su propio idioma.

modificó la Decisión 2009/908/UE, adelantando el turno de Estonia seis meses y, en consecuencia, también el resto de turnos de las restantes presidencias hasta 2020. El primer semestre de 2020 pasó a ser ocupado por Croacia. Decisión que fija también el orden de rotación para las presidencias hasta 2030. A España le correspondió de julio a diciembre de 2023.

Presidencias del Consejo de la UE	
Polonia	enero a junio 2025
Dinamarca	julio a diciembre 2025
Chipre	enero a junio 2026
Irlanda	julio a diciembre 2026
Lituania	enero a junio 2027
Grecia	julio a diciembre 2027

La presidencia del Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados miembros es ejercida por un representante del Estado miembro que presida el Consejo de Asuntos Generales. La presidencia del Comité Político y de Seguridad es desempeñada por un representante del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. La presidencia de los órganos preparatorios de las diversas formaciones del Consejo, con excepción de la formación de Asuntos Exteriores, corresponde al miembro del grupo que presida la formación correspondiente, salvo decisión contraria.

El Consejo de Asuntos Generales vela, en cooperación con la Comisión, por la coherencia y la continuidad de los trabajos de las diferentes formaciones del Consejo en el marco de una programación plurianual. Los Estados miembros que ejercen la presidencia adoptan, con la ayuda de la Secretaría General del Consejo, todas las disposiciones necesarias para la organización y la buena marcha de los trabajos del Consejo.

A la **Presidencia** en ejercicio le corresponden las siguientes **funciones**:

— Organizar y presidir las reuniones, las deliberaciones y los trabajos del Consejo.

— Convocar las sesiones del Consejo y fijar el orden del día provisional de cada sesión.

— Decidir cuando un punto del orden del día será objeto de votación formal.

— Velar por la aplicación del Reglamento interno del Consejo y por el buen desarrollo de los debates.

— Cooperar en la búsqueda de soluciones concretas a los diferentes problemas que sean sometidos al Consejo.

La creación de una presidencia estable del Consejo Europeo ha conllevado que la Presidencia del Consejo pierda la función de representación, coordinación y portavocía en las relaciones internacionales. Solo preside y representa al Consejo mismo.

El Consejo está asistido por una **Secretaría General**, dirigida por un Secretario General, responsable de la gestión de la Secretaría General. El Consejo nombra al Secretario General. El Consejo se pronuncia por mayoría simple para establecer la organización de la Secretaria General (art. 240 TFUE).

El Consejo establece su reglamento interno y fija en dicho reglamento las condiciones en las que el público tiene acceso a los documentos del Consejo. A estos efectos, el Consejo define los casos en los que deba considerarse que actúa en su capacidad legislativa a fin de permitir un mayor acceso a los documentos en esos casos, sin menoscabo de la eficacia de su proceso de toma de decisiones. En cualquier caso, cuando el Consejo actúa en su capacidad legislativa, se hacen públicos los resultados de las votaciones y las explicaciones de voto, así como las declaraciones en el acta.

La Secretaría General del Consejo situada en Bruselas, en el edificio Justus Lipsius, comprende el gabinete del Secretario General, el servicio jurídico, la oficina de prensa y direcciones generales en los distintos ámbitos políticos.

La Secretaría General se ocupa especialmente de preparar las reuniones del Consejo Europeo, del Consejo de la UE y de sus órganos preparatorios, es decir, el Comité de Representantes Permanentes (COREPER) y los grupos de trabajo. Asiste a la Presidencia y al Secretario General en las tareas de coordinación. También forma parte de sus funciones elaborar la redacción y el contenido de los acuerdos. Organiza el servicio de interpretación para las reuniones, pues los representantes de los Estados miembros deliberan en sus propias lenguas. Por otra parte, la Secretaría General se encarga de producir las traducciones necesarias de los documentos e informes de sesión y proporciona asesoramiento jurídico al Consejo y a los Comités. Además, administra el presupuesto del Consejo. Funcionarios nacionales de los 27 Estados miembros trabajan en la Secretaría General, en las diferentes lenguas oficiales de la Unión Europea.

Las **sesiones** del Consejo no son públicas como regla general; sin embargo, el Reglamento interno del Consejo siempre previó esa posibilidad, pero raramente se ha utilizado. Aunque después del Consejo Europeo de Edimburgo de 1992 se acordó aceptar la retransmisión audiovisual de algunas sesiones, por ejemplo, los debates de orientación semestral del CAG y del ECOFIN sobre el programa de cada presidencia, y en su caso, sobre el programa anual de la Comisión y debates sobre propuestas legislativas.

Por su parte, la Comisión es invitada a participar en las sesiones del Consejo. Lo mismo ocurre con el Banco Central Europeo, siempre que este ejerza su derecho de iniciativa. Sin embargo, el Consejo puede deliberar sin la presencia de la Comisión o del Banco Central Europeo. Los miembros del Consejo y de la Comisión pueden estar acompañados de funcionarios que les asistan.

El Tratado de Lisboa establece que el Consejo *"se reunirá en público cuando delibere y vote sobre un proyecto de acto legislativo"*. Con este fin, cada sesión del Consejo se divide en dos partes, dedicadas respectivamente a las deliberaciones sobre los actos legislativos de la Unión y a las actividades no legislativas.

Teniendo en cuenta el programa anual del Consejo, el Presidente fija el orden del día provisional de cada sesión que se divide en una parte A y en una parte B. Se incluyen en la parte A los puntos que pueden ser aprobados por el Consejo sin debate, lo cual no excluye la posibilidad de que cualquier miembro del Consejo o la Comisión expresen su opinión cuando se proceda a la aprobación de dichos puntos y

hagan constar en acta sus declaraciones. Al comienzo de cada sesión, el Consejo adopta el orden del día. Se requiere la unanimidad del Consejo para incluir en el orden del día cualquier punto que no figure en el orden del día provisional.

Para que se pueda proceder a una votación debe estar presente la mayoría de los miembros del Consejo que, en aplicación de los Tratados, puedan participar en la misma. Además, cada miembro del Consejo puede actuar en representación de uno solo de los demás miembros.

En el Consejo de la Unión Europea, las **decisiones** pueden adoptarse por mayoría de miembros, mayoría cualificada o por unanimidad, según establezcan los preceptos de los Tratados:

— **Mayoría de miembros:** el art. 238 del TFUE establece que *"Cuando deba adoptar un acuerdo por mayoría simple, el Consejo se pronunciará por mayoría de los miembros que lo componen"*. En este caso, cada representante en el Consejo tiene un voto, por lo que todos los Estados tienen idéntico peso político. Para adoptar la decisión se requieren más votos a favor que en contra (actualmente 15 Estados miembros como mínimo). Se prevé para asuntos de procedimiento (por ejemplo, para aprobar su Reglamento interno) o para solicitar que la Comisión realice estudios o propuestas.

— **Mayoría cualificada:** de acuerdo con el art. 16.3 del TUE, el Consejo se pronuncia por **mayoría cualificada**, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa. **Desde el 1 de noviembre de 2014**, se aplica el **sistema de doble mayoría**:

• En primer lugar, debemos diferenciar entre:

Si el Consejo actúa a propuesta de la Comisión o del Alto Representante de la Unión, la mayoría cualificada se define como un mínimo del 55% de los miembros del Consejo que incluya al menos a 15 de ellos y represente a los Estados miembros que reúnan como mínimo el 65% de la población de la Unión.

Si el Consejo no actúa a propuesta de la Comisión o del Alto Representante de la Unión, la mayoría cualificada se define como un mínimo del 72% de los miembros del Consejo que represente a Estados miembros que reúnan un mínimo del 65% de la población de la Unión.

Cuando uno o más miembros no participan en la votación (por ejemplo una cooperación reforzada), las cifras anteriores se aplican pero teniendo en cuenta solo los miembros del Consejo que representan a los Estados miembros participantes (art. 238.3 TFUE).

• En segundo lugar, la **minoría de bloqueo** está compuesta por al menos cuatro miembros del Consejo, a falta de lo cual, la mayoría cualificada se considera alcanzada. En los casos en que no todos los miembros del Consejo participen en la votación,

"el número mínimo de miembros del Consejo que represente más del 35% de la población de los Estados miembros participantes, más un miembro".

- Por último, se ha adoptado un compromiso (similar al anterior compromiso de Ioanina) en virtud del cual **desde el 1 de abril de 2017** el Consejo seguirá debatiendo un asunto si, al menos el 55% de la población o al menos el 55% del número de Estados miembros requeridos para constituir una minoría de bloqueo, manifiestan su oposición a que la decisión se adopte por mayoría cualificada (Declaración nº 2 relativa al art. 6.2 del TUE). Estas disposiciones solo podrán modificarse por consenso (Protocolo nº 9).

— **Unanimidad:** se requiere que todos los Estados miembros estén de acuerdo en la adopción del acuerdo. Frente a su protagonismo con anterioridad a la entrada en vigor del Acta Única Europea, pasa a ser una excepción. Se utiliza para los temas relevantes o sensibles, especialmente de índole diplomática, social o política como son: el marco institucional y algunos aspectos políticos de la realización del gran mercado, la PESC (con excepción de determinados casos claramente definidos que exigen la mayoría cualificada, como por ejemplo los nombramientos de representantes especiales), la pertenencia a la UE, las finanzas de la UE (recursos propios, marco financiero plurianual), etc. Hay que puntualizar que conforme al art. 238.4 del TFUE, las abstenciones de los miembros presentes o representados no impedirán la adopción de los acuerdos del Consejo que requieran unanimidad.

Cuando el Consejo actúa en su capacidad legislativa, se hacen públicos los resultados de las votaciones y las explicaciones de voto, así como las declaraciones en el acta.

Por último, en cuanto a su funcionamiento, diremos que los actos del Consejo relativos a un asunto urgente pueden adoptarse mediante votación por escrito cuando el Consejo o el COREPER decidan por unanimidad aplicar este procedimiento (procedimiento escrito). El Presidente puede, asimismo, en circunstancias especiales, proponer que se aplique dicho procedimiento; en este caso, puede realizarse una votación por escrito cuando todos los miembros del Consejo acepten este procedimiento. Se requiere la aceptación de la Comisión para la utilización de este procedimiento cuando se refiera a un asunto que esta haya sometido al Consejo.

C) El Comité de Representantes Permanentes (COREPER)

En este punto debemos de hacer referencia a un órgano auxiliar del Consejo, el Comité de Representantes Permanentes (COREPER), encargado de preparar los trabajos de aquel y de realizar las tareas que le confíe (art. 16.7 TUE). En cualquier caso, vela porque las políticas y las acciones de la Unión sean coherentes entre sí y se respeten los principios y normas siguientes:

a) Los principios de legalidad, subsidiariedad, proporcionalidad y motivación de los actos.

b) Las normas que establecen las atribuciones de las instituciones y órganos de la Unión.

c) Las disposiciones presupuestarias.

d) Las normas de procedimiento, de transparencia y de calidad de redacción.

Todos los puntos inscritos en el orden del día de una sesión del Consejo son previamente examinados por el COREPER, salvo decisión en contrario de este último.

Cada Estado miembro tiene una delegación nacional en Bruselas conocida como la **Representación Permanente**, dirigida por representantes permanentes que son normalmente diplomáticos, y que son los que integran este Comité. Ejerce su presidencia el delegado del Estado miembro cuyo representante en el Consejo ejerza la presidencia.

El COREPER, prepara las decisiones que va a tomar el Consejo. Constituye un foro de diálogo entre representantes permanentes y sus respectivas autoridades de tutela, en él se confrontan ideas y se elaboran los compromisos de la Unión. Para llegar a adoptar acuerdos, el COREPER constituye y supervisa los grupos de trabajo del Consejo especializados en los temas sometidos a examen.

Su influencia es decisiva, el Consejo aprueba sin discusión las cuestiones que hayan sido objeto de un preacuerdo en los grupos de trabajo y después en el COREPER. Estas decisiones automáticas se inscriben en el "punto A" del orden del día (adoptado sin debate previo), que es publicado automáticamente en el DOUE para su ejecución (1ª parte del contenido del orden del día: asuntos de carácter técnico, se ocupan los Representantes Permanentes Adjuntos, denominándose COREPER I).

Las cuestiones de orden público o diplomático que requieren deliberación del Consejo, así como los temas en los que no se ha podido llegar a un convenio en el COREPER, se inscriben en el "punto B" y son objeto de debate seguido de votación. (2ª parte: asuntos políticos o de relaciones exteriores, se ocupan los Jefes de las Representaciones, denominándose COREPER II).

No obstante, la agricultura está excluida de esta división de tareas, pues para este sector se creó en 1960 el Comité Especial de Agricultura (CSA), que desempeña las funciones del COREPER en cuestiones agrícolas.

El COREPER se halla facultado para adoptar decisiones de procedimiento en los casos previstos por el Reglamento de régimen interno del Consejo (art. 240 del TFUE).

Además, pueden constituirse comités o grupos de trabajo creados o avalados por el COREPER para la realización de determinadas tareas de preparación o de estudio previamente definidas.

Existen unos Comités especializados que preparan –como el COREPER– los trabajos del Consejo en los aspectos de sus competencias, como el Comité Especial de Agricultura ya citado, o el Comité Económico y Financiero. Se prevén por los propios Tratados.

El Consejo establecerá, previa consulta de la Comisión, los estatutos de los Comités previstos en los Tratados.

2.3.2. Funciones

La naturaleza del Consejo puede describirse en atención a dos rasgos principales: el Consejo representa a los Estados miembros y es la institución de la Unión más importante en el esquema institucional de la Unión.

El Consejo es un órgano de Estados, no de individuos, y los miembros actúan con base en las ideas de mandato imperativo y de instrucciones vinculantes. Su voto se efectúa a tenor de las instrucciones recibidas del Gobierno que representan.

Es un ente que reúne al mismo tiempo las características de un organismo supranacional e intergubernamental. Esto se refleja en la composición y Presidencia del Consejo, así como en los procedimientos de trabajo asociados a las actividades del Consejo.

Es, asimismo, uno de los órganos más importante de la Unión. Es el Consejo el que tiene atribuido el poder legislativo de la Unión junto con el Parlamento Europeo, así como el poder presupuestario y, para una amplia gama de competencias de la Unión, ejerce este poder legislativo con el Parlamento Europeo.

El **art. 16** del TUE establece las funciones generales a realizar por el Consejo y son básicamente dos:

— Ejercer conjuntamente con el Parlamento Europeo la **función legislativa y la función presupuestaria.**

— Ejercer funciones de **definición de políticas y de coordinación,** en las condiciones establecidas en los Tratados.

Sus funciones, por tanto, pueden agruparse de la siguiente forma:

A) Función legislativa y presupuestaria

El Consejo posee el poder de decisión política y la función normativa general, que se formaliza en cualquiera de los instrumentos jurídicos previstos por los tratados (Reglamentos, Directivas y Decisiones como actos jurídicos vinculantes o actos que no lo son como Recomendaciones y Dictámenes).

Sin embargo, en los Tratados el ejercicio de este poder normativo aparece pocas veces como poder a ejercer en solitario ya que, en bastantes ocasiones, el Consejo debe preceptiva y previamente a su acuerdo consultar al Parlamento Europeo u obtener su aprobación, y en otros comparte la competencia legislativa con el Parlamento (procedimiento legislativo ordinario). Por otra parte, en la mayoría de los casos, el acto del Consejo exige la presentación de una previa propuesta de la Comisión.

En cuanto a la función presupuestaria, decide conjuntamente con el Parlamento Europeo sobre el presupuesto total de la Unión, al haber desaparecido la anterior distinción entre gastos obligatorios y no obligatorios.

B) Competencias de ejecución

Tras la nueva regulación de Lisboa, el TFUE atribuye la ejecución de los actos jurídicos vinculantes a los Estados miembros (art. 291.1 TFUE). Pero señala que si se necesitan condiciones uniformes de ejecución, estos podrán conferir competencias de ejecución a la Comisión, y solo excepcionalmente al Consejo en los casos en los que expresamente le es atribuido por el Tratado (en materia de PESC), o en casos específicos debidamente justificados (art. 291.2 TFUE).

En estos casos, los EEMM pueden controlar el ejercicio de las competencias de ejecución por parte de la Comisión, pues el art. 291.2 del TFUE establece que *"el Parlamento Europeo y el Consejo establecerán previamente, mediante reglamentos adoptados con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las normas y principios generales relativos a las modalidades de control, por parte de los Estados miembros, del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión".*

C) Función de definición de políticas y de coordinación

Por lo que respecta a la función de definición de políticas, se trata de una función que se encuentra dispersa a lo largo de los Tratados. Es el caso, por ejemplo, de la PESC (art. 24.1 TUE).

En cuanto a la función de coordinación, el Tratado le asigna, por ejemplo, la misión de coordinar las políticas económicas de los Estados miembros (art. 121.1 TFUE), la estrategia para el empleo (arts. 145 y 146 TFUE), o materias como la salud pública (art. 168 TFUE) y la industria (art. 173 TFUE).

D) Funciones en materia de relaciones exteriores

El Consejo, en particular tras el compromiso de Luxemburgo, ejerce la responsabilidad de las relaciones exteriores de las Comunidades (conforme con la Comisión) y sobre todo es el órgano competente para autorizar la apertura de negociaciones de Tratados con Estados y Organizaciones Internacionales terceras, da las orientaciones para negociar y decide la conclusión en nombre de la Unión de tales Tratados, previa aprobación o consulta al Parlamento Europeo según los casos previstos en los Tratados. Autoriza la apertura de negociaciones respecto de acuerdos internacionales e imparte las instrucciones necesarias, así como manifiesta el acuerdo de la Unión tanto en acuerdos comerciales y de asociación como en otros acuerdos internacionales de carácter económico. Por otro lado, en materia de admisión de nuevos Estados a la Unión, el Consejo decide después de que el Parlamento Europeo haya emitido su previa aprobación.

El art. 21 del TUE señala como función del Consejo, garantizar, conjuntamente con la Comisión, la coherencia entre los distintos ámbitos de su acción exterior y entre estos y sus demás políticas de la Unión; siendo asistidos por el Alto Representante de la Unión para AA.EE y Política de Seguridad.

Las competencias en materia de PESC son similares a las que venía ejerciendo, antes de la reforma de Lisboa. Se le ha atribuido el poder de concertar

a los Estados miembros en su seno, define y aplica la PESC (junto con el Consejo Europeo), decide sobre la conclusión de acuerdos internacionales, y vela por la unidad, coherencia y eficacia de la acción de la Unión.

En cuanto a la cooperación policial y judicial en materia penal, cambia considerablemente por lo que venimos comentando, ya que pasa ser una competencia de la Unión bajo la denominación del Espacio de libertad, seguridad y justicia, y aquí el Consejo va a asumir determinadas responsabilidades, pero también va a ser el PE conjuntamente con el Consejo quienes determinen muchos aspectos de esta competencia. Y teniendo en cuenta el papel de los Parlamentos nacionales en esta materia. No obstante, siguen quedando materias en las que el Consejo decide por unanimidad y simplemente consultado al Parlamento Europeo, y donde la Comisión sigue compartiendo su derecho de iniciativa. Así, el Consejo establece por unanimidad y previa consulta al Parlamento Europeo: las medidas relativas al Derecho de familia con repercusión transfronteriza; las medidas relativas a la cooperación operativa entre las autoridades policiales y aduaneras; las condiciones y límites con arreglo a los cuales las autoridades de un Estado miembro podrán actuar en el territorio de otro país miembro, en colaboración con las autoridades del mismo.

E) Otras funciones

— Establece su reglamento interno (art. 15 TUE).

— Puede pedir a la Comisión la realización de estudios o propuestas (art. 241 TFUE).

— Establece los estatutos de los Comités previstos por los Tratados (art. 242 TFUE).

— Fija los sueldos, dietas y pensiones del Presidente del Consejo Europeo, del Presidente de la Comisión, del Alto Representante, de los miembros de la Comisión, de los Presidentes, miembros y secretarios del TJUE y del Secretario General del Consejo (art. 243 TFUE).

2.4. El Parlamento Europeo

2.4.1. Concepto

El Parlamento Europeo (PE) representa, de conformidad con los Tratados (TUE y TFUE), a los "ciudadanos de la Unión" y ejerce las competencias que le atribuyen los Tratados.

2.4.2. Evolución histórica

El Parlamento Europeo tiene su origen en la Asamblea Común de la CECA, la Asamblea de la CEE y la Asamblea de la CEEA, unificadas en virtud del Acuerdo relativo a ciertas Instituciones comunes a las tres Comunidades Europeas de 1957 (Primer Tratado de fusión) en una única "Asamblea". Se reunió por primera vez en 1958, autodenominándose Asamblea Parlamentaria Europea y por Resolución de 1962 decide denominarse Parlamento Europeo, que el Acta Única Europea de 1986 formalizó.

2.4.3. Organización y funcionamiento

A) Composición y elección

Desde 1951, los autores de los Tratados plantearon claramente el principio de que los miembros de la Asamblea debían ser elegidos por *"sufragio universal directo, según un procedimiento uniforme en todos los estados miembros"* y establecieron que, mientras tanto, *"la Asamblea esté formada por delegados que los Parlamentos están llamados a designar en su seno, según el procedimiento fijado para cada Estado miembro"*. Después de un largo camino, las primeras elecciones por sufragio universal directo pudieron celebrarse del 7 al 16 de junio de 1979, en virtud del **Acta relativa a la elección de los representantes en la Asamblea por sufragio universal directo**, adoptada por el Consejo el 20 de septiembre de 1976. Desde entonces, a falta de una ley electoral uniforme, el procedimiento electoral se rigió por las disposiciones internas específicas para los comicios europeos de cada uno de los Estados miembros, régimen previsto a título transitorio por el Acta Electoral de 1976 como paso previo a la adopción de un régimen electoral europeo. Posteriormente, el Tratado de Ámsterdam introdujo una alternativa al procedimiento uniforme, permitiendo establecer unos principios comunes a todos los Estados miembros. Y, por otra parte, el Reino Unido abandonó el sistema mayoritario a una vuelta para las elecciones al Parlamento Europeo (que era lo que había impedido anteriormente establecer un sistema uniforme). Ambas medidas permitieron la reforma del Acta Electoral Europea en 2002, mediante Decisión del Consejo de 25 de junio y 23 de septiembre del citado año, que introducía unos **principios comunes** (como la representación proporcional; la elección por sufragio universal, directo y secreto; o la incompatibilidad entre los mandatos nacionales y de la UE) y remitía las cuestiones no reguladas en el Acta al derecho interno de cada Estado miembro.

Hasta la sesión constitutiva del Parlamento Europeo elegido por sufragio universal, el 17 de julio de 1979, esta institución estaba integrada por 198 miembros, cuyo número se elevó a 410 en virtud del Acta de Adhesión del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. En 1981 se crearon 24 nuevos escaños para Grecia, a los que se incorporaron en 1986 otros 24 para Portugal y 60 para España.

Sin embargo, a raíz de la unificación de la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana, el Consejo Europeo de Edimburgo celebrado en 1992 acordó una nueva distribución de escaños a partir de 1994, con lo que el número de Parlamentarios ascendió a 567. Con la adhesión de Austria, Finlandia y Suecia el número de Diputados ascendía a 626.

Con el Tratado de Ámsterdam se estableció un número máximo de eurodiputados de 700, fuese cual fuese el número de países integrantes de la Unión Europea. Posteriormente, el Tratado de Niza fijó el número máximo de eurodiputados en 732 (art. 189 TCE) y previó que si se adhiriesen nuevos Estados durante la legislatura 2004-2009, ese número máximo podría rebasarse temporalmente, lo cual ocurrió con la adhesión de Bulgaria y Rumanía. Así, según lo dispuesto en el art. 9.1 del Acta de adhesión de Rumanía y Bulgaria, el art. 189 debía modificarse con objeto de fijar el número de eurodiputados en 736. El Acta previó, asimismo, que a partir de la legislatura 2009-2014 su número no excedería de 736. No obstante, debe señalarse que temporalmente y tras la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo, en junio de 2009, se rebasó este número

de eurodiputados en cuanto que Bulgaria contó con 18 y Rumanía con 35, que se añadieron a los existentes 732.

La última reforma realizada por el Tratado de Lisboa introduce modificaciones en la composición del Parlamento Europeo. Así, el nuevo **art. 14.2 del TUE** establece que estará **compuesto por representantes de los ciudadanos de la Unión** y que su número no excederá de **750 más el Presidente**, añadiendo que la representación de los ciudadanos será decrecientemente proporcional, con un mínimo de seis diputados por Estado miembro y un máximo de noventa y seis.

No obstante, al no estar en vigor las disposiciones del Tratado de Lisboa al realizarse las elecciones de junio de 2009, hubo que aplicar las disposiciones de Niza que, como hemos señalado, preveían un máximo de 732 escaños (que se aumentó a 736 a partir de 2009 por la incorporación de Bulgaria y Rumanía). Como solución, se acordó que el número de diputados se incrementaría a 754 hasta 2014, volviendo a partir de dicho año a los 750 más el Presidente previstos por Lisboa. Y se acordó que, antes de las elecciones de 2014, el Consejo Europeo determinaría la composición del Parlamento Europeo de conformidad con lo dispuesto en el art. 14.2 del TUE (ver reforma del Protocolo nº 36 sobre las disposiciones transitorias). Además, ese número de 754 eurodiputados se incrementó temporalmente en 12 con la adhesión de Croacia, tras su incorporación a la Unión el 1 de julio de 2013, número que el Acta de Adhesión de Croacia preveía que se mantendría desde la fecha de su adhesión hasta el final de la legislatura 2009-2014.

Así, hasta mayo de 2014 el número de miembros del Parlamento Europeo fue de 766. Por lo que respecta a España, hay que decir que antes del Tratado de Niza tenía 54 parlamentarios. En virtud de dicho Tratado, y desde 2000 a 2004, tuvo 64. Desde 2004 hasta la entrada del Tratado de Lisboa, le correspondían 54. En las elecciones del año 2009, al no haber entrado en vigor el citado Tratado, le correspondieron 50, pero, una vez que este entró en vigor pasó de nuevo a tener 54 parlamentarios.

La retirada del Reino Unido de la UE afectaba a la composición del Parlamento Europeo. Por ello, en enero de 2018 el Parlamento presentó su nueva propuesta de resolución relativa a su composición con vistas a las elecciones de 2019, a raíz de la cual el Consejo Europeo adoptó (el 28 de junio de 2018) una Decisión por la que se fijaba la composición del Parlamento Europeo tras las citadas elecciones, en la que se tenía ya en cuenta cómo distribuir los 73 escaños que el Reino Unido iba a dejar libres tras el Brexit. Se preveía una reducción de escaños si para esa fecha ya se había producido la salida del Reino unido (lo cual no se produjo). No obstante, se preveía también el caso de que el Reino Unido siguiese siendo Estado miembro de la Unión al inicio de la legislatura 2019-2024, lo que ocurrió, por lo que el número de diputados al Parlamento Europeo de cada Estado miembro siguió siendo el previsto en el art. 3 de la Decisión 2013/312/UE del Consejo Europeo, hasta la retirada del Reino Unido de la Unión (es decir, 750 más el Presidente) que finalmente se produjo el 31 de enero de 2020.

Tras la salida del Reino Unido, se pasó finalmente a aplicar lo acordado por el Consejo Europeo mediante la señalada Decisión de 2018, que redujo el número de eurodiputados de 751 a **705 eurodiputados**. De los 73 escaños del Reino unido, 27 se reasignaron para reflejar mejor el principio de proporcionalidad decreciente, de la siguiente manera: Francia (+5), España (+5), Italia (+3), Países Bajos (+3),

Irlanda (+2), Suecia (+1), Austria (+1), Dinamarca (+1), Finlandia (+1), Eslovaquia (+1), Croacia (+1), Estonia (+1), Polonia (+1) y Rumanía (+1). Ningún Estado miembro perdía escaños. A España, por tanto, pasaron a corresponderle 59 eurodiputados.

En la **legislatura actual 2024-2029** el número de escaños del PE es de **720**, repartiéndose los escaños de la siguiente forma:

Composición PE - X Legislatura (2024-2029)	
Estado miembro	**Escaños**
Alemania	96
Francia	81
Italia	76
España	**61**
Polonia	53
Rumanía	33
Países Bajos	31
Bélgica	22
Suecia	21
República Checa	21
Grecia	21
Hungría	21
Portugal	21
Austria	20
Bulgaria	17
Dinamarca	15
Eslovaquia	15
Finlandia	15
Irlanda	14
Croacia	12
Lituania	11
Letonia	9
Eslovenia	9
Estonia	7
Chipre	6
Luxemburgo	6
Malta	6

La **Decisión (UE) 2023/2061** del Consejo Europeo, de 22 de septiembre de 2023, por la que se fija la composición del Parlamento Europeo para la **legislatura 2024-2029**, incrementa el número de representantes de cada Estado miembro para el periodo que abarca dicha legislatura. El Parlamento Europeo pasa a tener **720 escaños** (España pasa de tener 59 a 61 escaños).

Los escaños adicionales para este periodo se reparten del siguiente modo, siguiendo el criterio de evolución demográfica establecido en el art. 14.2 TUE: Bélgica (+1), Dinamarca (+1), Irlanda (+1), España (+2), Francia (+2), Letonia (+1), Países Bajos (+2), Austria (+1), Polonia (+1), Eslovenia (+1), Eslovaquia (+1) y Finlandia (+1). Ello permitirá a los Estados miembros aplicar las medidas necesarias a nivel nacional con objeto de organizar las elecciones al Parlamento para la legislatura 2024-2029.

La distribución de escaños entre cada uno de los Estados miembros se efectúa en base a criterios demográficos y económicos, debiendo garantizarse la adecuada representación de todos los pueblos de los Estados reunidos en la Unión.

Por otra parte, de acuerdo con las nuevas previsiones, es el **Consejo Europeo** quien adopta por unanimidad, a iniciativa del Parlamento Europeo y con su aprobación, una **decisión por la que se fija la composición del Parlamento Europeo**.

En el caso de **España**, de acuerdo con nuestra normativa, ser miembro del PE es incompatible con ser miembro del Congreso, del Senado o de una Asamblea de una Comunidad Autónoma; además, los parlamentarios europeos tendrán las mismas incompatibilidades que establece la LOREG para los Diputados y Senadores de las Cortes Generales.

Los representantes serán elegidos por un período de **cinco años**, mediante sufragio universal directo, libre y secreto (art. 14 TUE). El período quinquenal para el que son elegidos los Diputados al Parlamento Europeo se inicia con la apertura del primer período de sesiones después de cada elección.

Las **elecciones** para el Parlamento Europeo tienen lugar en la fecha y en las horas fijadas por cada Estado miembro; dicha fecha debe quedar comprendida para todos los Estados miembros dentro de un mismo período, empezando el jueves por la mañana y terminando el primer domingo siguiente, siempre en el mes de junio desde las primeras elecciones de 1979.

No obstante, el Acta Electoral establece que si resultase imposible celebrar las elecciones durante dicho período (mes de junio), el Consejo, por unanimidad y previa consulta al Parlamento Europeo, fijará, al menos un año antes del final del período quinquenal, otro período electoral que podrá ser anterior en dos meses como máximo o posterior en un mes como máximo al período normalmente aplicable. Así, por ejemplo, para las elecciones de 2024, el Consejo acordó que las elecciones para la X Legislatura, que abarca el periodo 2024-2029, tendrían lugar en junio de 2024.

Ningún Estado miembro puede hacer públicos oficialmente sus resultados electorales hasta después de cerrada la votación en el Estado miembro cuyos electores fueren los últimos en votar durante el período contemplado en el párrafo anterior.

Conforme al **art. 223 TFUE**, *"el Parlamento Europeo elaborará un proyecto encaminado a hacer posible su elección por sufragio universal directo, de acuerdo con un procedimiento uniforme en todos los Estados miembros o de acuerdo con principios comunes a todos los Estado miembros.*

El Consejo establecerá por unanimidad, y mediante un procedimiento legislativo especial, previa aprobación del Parlamento Europeo, que se pronunciará por mayoría de sus miembros, las disposiciones pertinentes y recomendará a los Estados miembros su adopción, de conformidad con sus respectivas normas constitucionales."

Salvo lo dispuesto en la **Decisión del Consejo** por la que se modifica el Acto relativo a la elección de Diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, anejo a la Decisión 76/787/CECA, CEE, EURATOM del Consejo, de 20 de septiembre de 1976, hecha en Bruselas el 25 de junio y 23

de septiembre de 2002, para hacer posible su **elección por sufragio universal directo de acuerdo con un procedimiento uniforme en todos los Estados miembros**, el procedimiento electoral se rige, en cada Estado miembro, por las disposiciones nacionales. Dichas disposiciones nacionales pueden, en su caso, tener en cuenta las particularidades existentes en los Estados miembros, pero no desvirtuar globalmente el carácter proporcional del modo de elección. En España, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, de 19 de junio de 1985, recoge en su Título VI las disposiciones especiales para las elecciones al Parlamento Europeo y en el Capítulo IV prevé que el sistema electoral será el proporcional y la circunscripción será la nación española.

En cuanto al derecho a ser elector o elegible, reconocido a todo ciudadano de la Unión que resida en un Estado miembro del que no sea nacional, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado; sus normas de desarrollo han sido objeto de Directiva de 1993, que ha sido modificada por la Directiva 2013/1/UE del Consejo, de 20 de diciembre de 2012, que modifica la Directiva 93/109/CE por la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo por parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales.

Los **partidos políticos** (art. 10 del TUE) a escala europea constituyen un importante factor para la integración en la Unión. Dichos partidos contribuyen a la formación de la conciencia europea y a expresar la voluntad política de los ciudadanos de la Unión. El Tratado de Niza preveía que el Consejo, con arreglo al procedimiento de codecisión, establecería el estatuto de los partidos políticos a escala europea, y en particular las normas relativas a su financiación. Ahora, el Tratado de Lisboa, en el art. 224 del TFUE, lo cambia por el procedimiento legislativo ordinario.

B) Estatus de los Diputados

En lo que se refiere al **Estatuto de sus miembros**, las disposiciones aplicables recogidas en el Acta, remiten a los Tratados originarios y a los legisladores nacionales (que en general han aplicado a los Diputados europeos las disposiciones que rigen para el parlamentario nacional).

El Parlamento Europeo establece mediante reglamentos y por propia iniciativa con arreglo a un procedimiento legislativo especial, el estatuto y las condiciones generales de ejercicio de las funciones de sus miembros, previo dictamen de la Comisión y con la aprobación del Consejo por mayoría cualificada. Toda norma o condición relativas al régimen fiscal de los miembros o de los antiguos miembros se deciden en el Consejo por unanimidad.

El nuevo Estatuto de los diputados al PE entró en vigor el 14 de julio de 2009 que introduce un salario común para todos los diputados, pagado por el presupuesto de la Unión.

El voto de los representantes es individual y personal. Los representantes no pueden quedar vinculados por instrucciones ni recibir mandato imperativo alguno.

Los Diputados al Parlamento **Europeo se benefician de los privilegios e inmunidades que les son aplicables a tenor del Protocolo de 8 de abril de**

1965 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea [actual Protocolo (nº 7)]. Así, por ejemplo, no pueden ser buscados, detenidos ni procesados por las opiniones o los votos por ellos emitidos en el ejercicio de sus funciones; y gozan de inmunidad (en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país; y en el territorio de cualquier otro Estado miembro, de inmunidad frente a toda medida de detención y a toda actuación judicial), si bien esta no puede invocarse en caso de flagrante delito ni puede obstruir el ejercicio por el Parlamento Europeo de su derecho a suspender la inmunidad de uno de sus miembros.

Desde las elecciones de 2004, la **condición de diputado del Parlamento Europeo es incompatible con la de parlamentario nacional.** Además, cada Estado miembro podrá ampliar las incompatibilidades aplicables en el plano nacional.

En España la condición de Parlamentario europeo es incompatible con:

— Ser miembro de las Cortes Generales.

— Ser miembro de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas.

— Todas las previstas en el art. 155 de la LOREG para los Diputados y Senadores.

— Los Diputados al Parlamento Europeo electos en candidaturas presentadas por partidos o por federaciones o coaliciones de partidos declarados ilegales con posterioridad por sentencia judicial firme y los electos en candidaturas presentadas por agrupaciones de electores declaradas vinculadas a un partido ilegalizado por resolución judicial firme.

La Ley Orgánica 8/1991, de 13 de marzo, modificaba en este punto la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, estableciendo que el mandato de los Diputados del Parlamento Europeo se ejerce en régimen de dedicación absoluta, en los mismos términos previstos para los Diputados y Senadores en dicha Ley General Electoral. Los Diputados del Parlamento Europeo no pueden percibir con cargo a los Presupuestos del Sector Público estatal, autonómico o local, ninguna remuneración, salvo la que, en su caso, pudiera corresponderles por su condición de tales. Tampoco pueden formar parte de los Órganos Colegiados la dirección o Consejo de Administración de Organismos, Entes Públicos o Empresas con participación pública mayoritaria directa o indirecta.

La Ley Orgánica 13/1994, de 30 de marzo, modificaba de nuevo la anterior Ley Orgánica 5/1985, sobre Régimen Electoral General; incorporando el reconocimiento de derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento europeo, como consecuencia del Tratado de la Unión Europea. Según dicha Ley Orgánica, el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo, queda reconocido a las personas residentes en España que, sin haber adquirido la nacionalidad española:

— Tengan la condición de ciudadanos de la Unión Europea.

— Reúnan los requisitos para ser elector y/o elegible exigidos para los españoles.

— Gocen de los respectivos derechos de sufragio activo y/o pasivo en el Estado miembro de origen.

Nadie puede votar más de una vez en las mismas elecciones.

Para que un ciudadano, no español, de la Unión Europea pueda ejercer el derecho de sufragio en España, debe haber optado previamente en tal sentido.

La Ley Orgánica 17/2003, de 28 de noviembre, realizaba nuevas modificaciones y señalaba que el número de Diputados al Parlamento Europeo elegidos en España, se fija en función de los que establezca en esta materia el ordenamiento jurídico europeo.

Por otra parte, son las disposiciones nacionales las que rigen el tema de la indemnización parlamentaria y su régimen impositivo (que se adecua en general a la nacional). Existe asimismo un régimen de ventajas e indemnizaciones para "cargas del mandato".

C) Principios de funcionamiento

— Se reúne cada año en un periodo ordinario de sesiones, reuniéndose por primera vez tras las elecciones y, sin necesidad de convocatoria el primer martes siguiente a la finalización del plazo de un mes a partir de la finalización de las elecciones. El Parlamento Europeo se reúne sin necesidad de convocatoria el segundo martes de marzo. Como regla general, el PE celebra periodos parciales de sesiones plenarias una vez al mes, durante una semana. También puede reunirse en sesiones extraordinarias, convocadas a petición del Consejo, de la Comisión o de la mayoría de los miembros del propio Parlamento. Asimismo, el presidente puede convocarlo excepcionalmente.

— Salvo disposición en contrario, el Pleno adopta acuerdos por mayoría de sufragios emitidos. El derecho de voto de los Diputados es personal y está prohibido el voto por delegación.

— Para su válida constitución se fija un quorum de un tercio de sus miembros, el quorum es fijado por su reglamento interno.

— Sus sesiones son públicas.

— El orden del día es elaborado por la Conferencia de Presidentes, siendo adoptado al iniciarse los trabajos, por el Parlamento en pleno.

— Los miembros de la Comisión pueden asistir a todas las sesiones del Parlamento y, ser oídos en nombre de esta si así lo solicitan, y contestara oralmente o por escrito a todas las preguntas que le sean formuladas por el Parlamento Europeo o por sus miembros.

— El Consejo es oído por el Parlamento en las condiciones que aquél estable-ce en su reglamento interno.

ADAMS

— El Parlamento establece su propio reglamento interno por mayoría de los miembros que la componen.

— Sede: se encuentra en Estrasburgo. Las sesiones extraordinarias se celebran en Bruselas, donde se reúnen también las Comisiones. La Secretaría General está en Luxemburgo.

D) Organización

El PE se estructura en Pleno, Grupos políticos, Comisiones Parlamentarias, Presidencia y Vicepresidencia, Mesa, Secretaría General, Conferencia de Presidentes y Administración.

La presidencia, la Mesa y la Conferencia de Presidentes son órganos directivos, la Secretaría General Órgano de Apoyo y las Comisiones Parlamentarias y Delegaciones, órganos de trabajo.

Otros tres órganos políticos son la Conferencia de Presidentes de Comisión, que se encarga de mantener y mejorar la cooperación entre las comisiones parlamentarias; la Conferencia de Presidentes de delegación, que examina periódicamente todos los asuntos relacionados con el buen funcionamiento de las delegaciones interparlamentarias y de las delegaciones en las comisiones parlamentarias mixtas.

— **Pleno**

Está formado por todos los parlamentarios. El Parlamento se reúne en sesión plenaria todos los meses (excepto agosto) en Estrasburgo, en periodos parciales de sesiones de cuatro días y también seis veces al año en Bruselas, en periodos parciales de sesiones de dos días. La actividad del Pleno se dedica en particular a los debates y a las votaciones, y representa la culminación del trabajo legislativo hecho en las comisiones parlamentarias y en los grupos políticos. Únicamente los textos aprobados en la sesión plenaria y las declaraciones escritas firmadas por la mayoría de los miembros que integran el Parlamento constituyen oficialmente actos del Parlamento Europeo.

— **Presidente y Vicepresidentes**

El **Presidente** es elegido al comienzo de cada sesión anual por el pleno, de entre sus miembros, por un período de **2 años y medio renovables**. La elección se efectúa sobre las candidaturas presentadas por un grupo político o el número de diputados necesario para alcanzar al menos el umbral bajo. La votación es secreta y el candidato requiere **mayoría absoluta para ser elegido**. Sus funciones son: dirigir las actividades del PE y de sus órganos, dirigir los debates y garantizar la observancia del Reglamento, representar al PE en el ámbito comunitario y en las relaciones internacionales.

Los **Vicepresidentes** se eligen después del Presidente y le sustituyen en caso de ausencia. Pueden asimismo ejercer las funciones que el Presidente les delegue.

— **Mesa**

La Mesa es el órgano directivo de la institución en el ámbito reglamentario, competente en materia de presupuesto y para cuestiones administrativas. Está compuesta por el Presidente del Parlamento, 14 Vicepresidentes y cinco Cuestores (con tareas administrativas y financieras relativas a los Diputados), elegidos por dos años y medio renovables. Los cinco cuestores son miembros de la Mesa con voz pero sin voto. En caso de empate de votos en las deliberaciones de la Mesa, el Presidente tiene voto de calidad. Existe una formación especial de la Mesa llamada «Mesa Ampliada» que está constituida, además de los componentes de la Mesa, por los Presidentes de los grupos políticos.

— **Secretaría General**

El Parlamento está asistido por una Secretaría General. El Secretario General es nombrado por la Mesa del PE y dirige la Secretaría General. Tiene su sede en Luxemburgo y asume las tareas puramente administrativas.

— **Grupos políticos**

Los miembros del PE se constituyeron desde su inicio en grupos parlamentarios multinacionales según su ideología. El número mínimo de diputados necesarios para constituir un grupo político independiente es de 23, en cada grupo debe estar representada al menos la cuarta parte de los Estados miembros. Está prohibido pertenecer a más de un grupo político. Algunos Diputados no pertenecen a ningún grupo político, forman parte de los no inscritos.

— **Comisiones Parlamentarias**

El pleno del Parlamento crea comisiones permanentes o temporales; generales o especiales, pudiendo también crearse comisiones de investigación. Las Comisiones pueden nombrar Subcomisiones. Tienen su sede y se reúnen en Bruselas.

Las Comisiones permanentes tienen como misión principal la preparación de los debates del pleno (para ello entre cada "período de sesiones" se reservan dos semanas a las reuniones de las Comisiones); siguen los asuntos que se les encomienda y preparan los dictámenes que pida el Consejo y las resoluciones del PE.

El número de sus miembros oscila entre 25 y 90 y cada una cuenta con un presidente, una Mesa y una secretaría; su composición política refleja la del Pleno.

Las Comisiones temporales nacen, como su propio nombre indica, para un período determinado (normalmente no más de 12 meses) y con relación a un tema específico, debiendo determinar el Parlamento, en el momento de su creación, tanto las atribuciones que se le encomiendan como su mandato.

A petición de la cuarta parte de sus miembros, el PE puede constituir Comisiones temporales de investigación para examinar alegaciones de infracción o de mala administración en la aplicación del Derecho

ADAMS

comunitario. La existencia de la comisión temporal de investigación termina con la presentación de su informe.

— **Conferencia de Presidentes**

Está compuesta por el Presidente del Parlamento y los presidentes de los grupos políticos. A ella le corresponde organizar el trabajo parlamentario, relacionarse con las instituciones de la Unión, los Parlamentos de los Estados miembros y con organizaciones e instituciones extracomunitarias, establece el proyecto del orden del día de los períodos de sesiones.

2.4.4. El Defensor del Pueblo (art. 228 TFUE)

La función del Defensor del Pueblo europeo fue instituida por el Tratado de Maastricht.

El estatuto y las condiciones generales de ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo fueron establecidos, de acuerdo con los Tratados, por medio de una decisión del Parlamento Europeo, el 9 de marzo de 1994, previo dictamen de la Comisión y aprobación del Consejo, por mayoría cualificada.

A) Nombramiento y sede

El Defensor del Pueblo es elegido después de cada elección del **Parlamento Europeo** para toda la legislatura (**5 años**). Su mandato es renovable.

Su **sede** es la del Parlamento Europeo, en **Estrasburgo**. El Defensor del Pueblo está asistido por una Secretaría a cuyo principal responsable nombra.

El Defensor del Pueblo ejerce sus funciones con total **independencia e imparcialidad.** No solicita ni acepta instrucciones de ningún Gobierno, institución, órgano u organismo. Además, mientras desempeña sus funciones, no puede ejercer otra actividad profesional, remunerada o no.

Las funciones del Defensor del Pueblo finalizan cuando vence su mandato o bien por dimisión voluntaria o de oficio. En caso de cese anticipado de las funciones del Defensor del Pueblo, se nombra a su sucesor en un plazo de tres meses a partir del momento de la vacante y para el período restante hasta el término de la legislatura.

A petición del Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia puede destituir al Defensor del Pueblo si este deja de cumplir las condiciones necesarias para el ejercicio de sus funciones o ha cometida una falta grave.

B) Competencia y actuación

El Defensor del Pueblo está habilitado para recibir las denuncias procedentes de todo ciudadano de la Unión o de toda persona física o jurídica que reside o tiene su domicilio social en un Estado miembro.

ADAMS

Contribuye a comprobar los casos de mala administración en la acción de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, con exclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

El Defensor del Pueblo desempeña una labor de conciliación entre el ciudadano y la Administración de la Unión. Tiene derecho a remitir recomendaciones a las instituciones de la Unión y a recurrir ante el Parlamento Europeo para que este extraiga, si procede, las consecuencias políticas de un caso de mala administración.

Una **denuncia** dirigida al Defensor del Pueblo europeo debe presentarse en el **plazo de dos años** a partir de la fecha en la cual el demandante conozca los hechos que la justifican. Además, debe haber ido precedida de las gestiones administrativas adecuadas ante las instituciones y órganos en cuestión. La denuncia no es admisible si los hechos alegados son o han sido objeto de un procedimiento judicial.

Además, en cualquier denuncia dirigida al Defensor del Pueblo europeo debe indicarse claramente su objeto, así como la identidad de la persona que la presenta. Esta puede, sin embargo, solicitar que la denuncia siga siendo confidencial. En caso necesario, el Defensor del Pueblo puede sugerir al demandante que se dirija a otra autoridad.

El Defensor del Pueblo procede, por propia iniciativa o tras una denuncia (puede ser directa o a través de un miembro del Parlamento Europeo), a efectuar todas las investigaciones que considere justificadas para aclarar cualquier caso de mala administración e informa de ello a la institución o al órgano en cuestión, que puede hacerle llegar sus observaciones. Por otra parte, las instituciones y órganos de la Unión están obligados a proporcionar al Defensor del Pueblo las informaciones que solicite y a facilitarle el acceso a los expedientes en cuestión. Solo pueden negarse por motivos de secreto debidamente justificados.

Si el Defensor del Pueblo comprueba la existencia de un caso de mala administración, plantea el asunto a la institución interesada presentándole proyectos de recomendación. La institución afectada dispone, a partir de ese momento, de un plazo de tres meses para hacerle llegar un dictamen detallado. El Defensor del Pueblo presenta a continuación un informe al Parlamento Europeo y a la institución en cuestión. Asimismo, se informa a la persona de la que procede la denuncia del resultado de estas investigaciones.

Cada año, el Defensor del Pueblo presenta al Parlamento Europeo un **informe** sobre los resultados de sus investigaciones.

2.4.5. Poderes y competencias

El Parlamento Europeo ha visto incrementarse notablemente sus poderes, tanto por modificaciones formales de sus Tratados, como por medio de prácticas y acuerdos interinstitucionales (de manera informal). Los Tratados de Roma solo lo dotaron de "poderes de deliberación y de control" pero en la actualidad ha logrado obtener un poder presupuestario y un papel efectivo, aunque desigual, tanto en materia legislativa como en materia de relaciones exteriores.

ADAMS

El Parlamento Europeo es el guardián de los intereses europeos y el defensor de los derechos del ciudadano. Individualmente o en grupo, los ciudadanos europeos tienen un **derecho de petición** ante el Parlamento Europeo y pueden presentarle reclamaciones sobre asuntos que entran dentro de la esfera de responsabilidad de la UE. El Parlamento Europeo ha nombrado un Defensor del Pueblo para examinar las alegaciones de mala Administración presentadas por los ciudadanos.

El Parlamento Europeo concede una gran prioridad al mantenimiento de los vínculos con los Parlamentos nacionales mediante reuniones periódicas entre los ponentes y los Presidentes y entre las Comisiones parlamentarias.

El Tratado de la Unión Europea en su **art. 14**, introducido por el Tratado de Lisboa, concreta cuáles son las **funciones** del Parlamento Europeo. Estas son las siguientes:

— Ejercer conjuntamente con el Consejo la función legislativa y la función presupuestaria.

— Ejercer funciones de control político y consultivo, en las condiciones establecidas en los Tratados.

— Elegir al Presidente de la Comisión.

A) Poder legislativo

El Parlamento Europeo es el colegislador junto con el Consejo. De un merco papel consultivo en los Tratados originarios, el AUE amplió sus competencias legislativas al introducir el procedimiento de cooperación, y con el Tratado de Maastricht pasó a ser un verdadero colegislador con la introducción del procedimiento de codecisión. Ámsterdam y Niza continuaron ampliando su papel y competencias. Con el **Tratado de Lisboa,** las competencias legislativas del Parlamento Europeo quedan clarificadas. Es más, esta nueva reforma convierte al Parlamento Europeo en un legislador más fuerte al incluir 40 nuevos temas dentro del procedimiento legislativo ordinario (antiguo procedimiento de codecisión). Entre esas áreas se incluye la agricultura, la seguridad energética, la inmigración y asuntos de interior, salud, los fondos estructurales, entre otros.

El procedimiento de consulta sigue aplicándose en áreas como la fiscalidad o la competencia. En estos casos, el Parlamento Europeo puede aprobar o rechazar la propuesta legislativa o proponer enmiendas a la misma, pero el Consejo no queda obligado jurídicamente a seguir su dictamen (sí a solicitarlo).

Asimismo, las decisiones del PE afectan a la vida de los ciudadanos, pues el PE debe proteger los derechos fundamentales de los europeos de acuerdo con la Carta de Derechos Fundamentales, pues tiene que asegurarse de que este instrumento normativo incluido en el Tratado de Lisboa es puesto en práctica de forma efectiva junto con el nuevo derecho de iniciativa ciudadana, que permite a la gente exigir que se hagan propuestas legislativas en ciertos temas, siempre que estén respaldados por un millón de firmas. Además, vela por el derecho de los parlamentos nacionales a rechazar propuestas legislativas a nivel europeo, cuando se trate de temas que se gestionan mejor

en el ámbito nacional, de acuerdo con los Protocolos sobre la función de los Parlamentos nacionales y sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad que venimos comentando.

B) Poder presupuestario

El TCE de 1957 solo le concedía a la Asamblea un poder consultivo en materia presupuestaria (era el Consejo el que aprobaba el presupuesto).

Desde que en 1970 (Tratado de Luxemburgo) y 1975 (Tratado de Bruselas) se crearon los recursos propios de la CE, el Parlamento Europeo comparte con el Consejo el poder presupuestario (le permite negociar de igual a igual y es instrumento de su voluntad política). Cada año, a mediados de diciembre, tras un procedimiento que dura varios meses, el Parlamento Europeo aprueba –o rechaza– el presupuesto de la Unión.

El **procedimiento presupuestario** (art. 314 TFUE) comienza con la preparación por parte de la Comisión Europea del anteproyecto de presupuesto, en base al cual el Consejo elabora el proyecto. Este es enviado al Parlamento Europeo para una primera lectura. El Parlamento Europeo puede proponer enmiendas que reflejan sus prioridades políticas. El proyecto modificado es enviado de nuevo al Consejo. Este puede aprobar todas las enmiendas del PE. En este caso, el Comité de Conciliación no se reunirá, pero, si el Consejo no aprueba las enmiendas del PE, el Comité deberá reunirse.

El Parlamento Europeo, junto con el Consejo, debe **aprobar conjuntamente el presupuesto** o no, dándose diferentes alternativas, a la vista del texto conjunto que pueda adoptar el Comité de Conciliación, siempre y cuando sea necesaria la intervención del Comité. Una de esas opciones se refiere a si el PE aprueba el texto conjunto, y el Consejo lo rechaza, el PE decidirá por mayoría de los miembros que lo componen y 3/5 de los sufragios emitidos, que confirma en su totalidad o en parte las enmiendas que el PE presentara inicialmente. El Presidente del Parlamento Europeo ordena su publicación. El Parlamento también **controla la ejecución** del presupuesto (art. 318 TFUE). A través de la Comisión de Control Presupuestario, el Parlamento Europeo controla la buena gestión del presupuesto, lo que conlleva también la prevención y represión del fraude.

Anualmente el Parlamento Europeo **evalúa la gestión** que del Presupuesto hace la Comisión (desde el Tratado de Bruselas de 1975 se transfirió al Parlamento Europeo el poder de aprobar la gestión de la Comisión para la ejecución del Presupuesto) y, el Consejo ya no interviene, sino por la vía de una simple recomendación.

El Tratado de Lisboa otorga más poder presupuestario al Parlamento Europeo, tiene mayor capacidad para controlar el gasto. La distinción entre Gastos Obligatorios y Gastos No Obligatorios se suprime. El Parlamento decide sobre el presupuesto total de la Unión conjuntamente con el Consejo.

Por último, el Parlamento también tiene que dar su **aprobación al marco financiero plurianual** (art. 312 TFUE).

C) Competencias de carácter constitucional y de ratificación

El Parlamento debe dar su dictamen, conforme a los tratados de adhesión de nuevos Estados miembros, a los acuerdos internacionales que se especifican en el siguiente apartado, a los actos relativos al procedimiento electoral y a la constatación por el Consejo de la existencia de un riesgo real de que un Estado miembro cometa una violación grave de los principios fundamentales de la Unión, antes de formular recomendaciones o imponer sanciones a dicho Estado miembro. A la inversa, la revisión del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo debe someterse a la aprobación del Consejo.

Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento puede tomar la iniciativa de revisar los Tratados y tiene la última palabra sobre si debe o no convocarse una convención para preparar una futura modificación de los Tratados (art. 48.2 y 3 TUE).

D) Relaciones internacionales

Las competencias del Parlamento Europeo se han ido ampliando desde los Tratados originarios hasta la actualidad. El Parlamento Europeo, con la reforma introducida por el Tratado de Lisboa, tiene que dar su consentimiento a la larga lista de acuerdos internacionales negociados por la Unión en áreas como la del comercio internacional. Además, exceptuando los acuerdos que se refieran exclusivamente a la PESC, se necesita la previa aprobación del PE en los casos siguientes y (algunos de los cuales ya hemos mencionado): acuerdos de asociación, adhesión al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, acuerdos que crean un marco institucional específico organizando procedimientos de cooperación, acuerdos que tengan repercusiones importantes para la Unión, acuerdos que se refieran a ámbitos a los que se aplique el procedimiento legislativo ordinario o si se requiere la aprobación del PE, el procedimiento legislativo especial.

2.4.6. Control político

Este control político de la Comisión fue el primer poder del Parlamento Europeo (y único en el Tratado CECA), y se ha venido afirmando en el transcurso de los años, al mismo tiempo que ha sido completado con un control sobre el Consejo, al igual que sobre los órganos de la Cooperación política y el Consejo Europeo.

A) En relación con la Comisión

El Parlamento Europeo tiene una responsabilidad muy importante cada cinco años: aprueba el **nombramiento del Presidente y los miembros de la Comisión**. También realiza un **examen** minucioso de los numerosos **informes** anuales que la Comisión está obligada a presentar. Destaca el Informe General sobre la actividad de la Unión que la Comisión debe presentar anualmente, en el que se adjunta su "programa anual de Trabajo", base del discurso-programa del Presidente de la Comisión y, cada 6 meses el "discurso del programa de Presidencia del Consejo" por el Ministro de Asuntos Exteriores que accede a la Presidencia. Sus Diputados pueden presentar preguntas escritas y orales a la Comisión e interrogar con regularidad a los Comisarios en los Ruegos

ADAMS

y Preguntas durante las Sesiones plenarias y en las reuniones de las Comisiones parlamentarias (en 1973 el Parlamento Europeo introdujo la práctica de origen británico del tiempo de preguntas). Los miembros de la Comisión pueden asistir a todas las sesiones y son oídos en nombre de esta, si así lo solicitan. La Comisión contesta oralmente o por escrito a todas las preguntas que le son formuladas por el Parlamento Europeo o por sus miembros.

En casos extremos, el Parlamento Europeo puede presentar una **moción de censura** (art. 234 TFUE) contra la Comisión y obligarla a dimitir (se establece un plazo de reflexión de 3 días antes de la votación pública y se exige lograr una mayoría de 2/3 de sufragios expresados y la mayoría de los miembros que componen el Parlamento). La moción solo puede depositarse al menos por 1/10 parte de los miembros del Parlamento Europeo.

Concretamente, hasta la fecha el PE ha presentado ocho mociones de censura contra la Comisión, aunque es verdad que todas fueron rechazadas. La última se presentó en 2005 y consiguió únicamente 35 votos a favor, frente a 589 en contra y 35 abstenciones.

El Tratado de Maastricht oficializó la práctica de los derechos de petición e investigación (a petición de 1/4 parte de sus miembros se puede constituir una Comisión de investigación).

B) En relación con el Consejo y el Consejo Europeo

El **Presidente** en ejercicio presenta su programa al inicio de su mandato y realiza una evaluación del mismo al Parlamento Europeo al final de dicho período. También le informa de la evolución de la política exterior y de seguridad.

Los **Ministros** asisten a las sesiones plenarias y participan en los ruegos y preguntas y en los debates de importancia. Están obligados a responder a las preguntas escritas.

Al principio de cada sesión del Consejo Europeo, el **Presidente del Parlamento Europeo** presenta las principales posiciones de la Institución en cuanto a los temas que van a debatir los Jefes de Estado y de Gobierno.

Después de cada cumbre, el **Presidente del Consejo Europeo** presenta al Parlamento un informe sobre los resultados de la misma y celebra un intercambio de puntos de vista con los diputados europeos.

C) Recursos del Parlamento respecto a las actuaciones/omisiones de las instituciones

Por último, el Parlamento Europeo, en virtud del art. 265 TFUE, puede interponer **ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea un recurso por omisión** cuando entienda que el Consejo o la Comisión, en violación del Tratado, se abstienen de pronunciarse después de haber sido requeridos para que actúen. Asimismo, con la modificación operada por el Tratado de Niza, en lo sucesivo, el Parlamento Europeo puede, igual que el Consejo, la Comisión y los Estados miembros, interponer **recurso de anulación** contra actos de las instituciones sin tener que demostrar un interés particular (art. 263 TFUE) y solicitar un dictamen previo del Tribunal de Justicia sobre la

compatibilidad de un acuerdo internacional con el Tratado (art. 218 TFUE). También dispone de un derecho de intervención, es decir, puede apoyar a una de las partes en un asunto determinado ante el Tribunal.

D) Control sobre la PESC

El Parlamento tiene derecho a ser informado regularmente y puede formular preguntas o recomendaciones al Consejo. Ha de ser consultado acerca de los aspectos principales y las opciones fundamentales de la política exterior y de seguridad común (art. 36 TUE).

2.5. La Comisión Europea

La Comisión Europea **encarna el interés general de la Unión** Europea y desempeña el papel de motor en el proceso de integración. Marca el rumbo que debe seguirse y ejecuta las acciones decididas por el Consejo y el Parlamento. Es políticamente responsable ante el Parlamento Europeo, que dispone del poder de relevarla de sus funciones por medio de la aprobación de una moción de censura.

Los orígenes de la Comisión Europea se remontan a la Alta Autoridad de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), que fue la precursora de la Comisión que conocemos en la actualidad. Desde la entrada en vigor del Tratado de fusión de los ejecutivos, en 1967, existe una única Comisión para la Unión Europea.

Es la institución genuinamente de la Unión, en la medida en que tiene como misión velar y proteger los intereses de esta, no de los particulares o nacionales de los Estados miembros. Esa misión, explica su composición y funcionamiento y explica que intervenga en la conformación del contenido de las normas de la Unión, sea el órgano de custodia y vigilancia del cumplimiento del Derecho de la Unión y, que sea uno de los órganos de representación.

2.5.1. Composición

El **art. 17 del TUE** establece que:

— Los miembros de la Comisión serán elegidos en razón de su competencia general y de su compromiso europeo, de entre personalidades que ofrezcan garantías plenas de independencia (apartado 3).

— La Comisión nombrada entre la fecha de entrada en vigor del Tratado de Lisboa y el 31 de octubre de 2014 estará compuesta por un nacional de cada Estado miembro, incluidos su Presidente y el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y de Política de Seguridad, que será uno de sus Vicepresidentes (apartado 4).

— A partir del 1 de noviembre de 2014, la Comisión se encuentra compuesta por un número de miembros correspondiente a los dos tercios del número de Estados miembros, que incluirán a su Presidente y al Alto Representante de la Unión para AA.EE y Política de Seguridad, a menos que el Consejo Europeo decida modificar por unanimidad dicho número (apartado 5).

ADAMS

— Los miembros de la Comisión serán seleccionados de entre los nacionales de los Estados miembros mediante un sistema de rotación estrictamente igual entre los Estados miembros que permita tener en cuenta la diversidad geográfica y demográfica del conjunto de dichos Estados. Este sistema será establecido por unanimidad por el Consejo Europeo de conformidad con el art. 244 del TFUE (apartado 5).

La **elección** de los miembros se hará de acuerdo con los principios siguientes, según dispone el art. 244 TFUE:

a) Se tratará a los Estados miembros en condiciones de rigurosa igualdad en lo que se refiere a la determinación del orden de turno y del período de permanencia de sus nacionales en la Comisión; por lo tanto, la diferencia entre el número total de los mandatos que ejerzan nacionales de dos determinados Estados miembros nunca podrá ser superior a uno.

b) Con sujeción a lo dispuesto en la letra a), cada una de las sucesivas Comisiones se constituirá de forma que refleje de manera satisfactoria la diversidad demográfica y geográfica de los Estados miembros.

Actualmente, la Comisión está formada por **un representante por Estado Miembro** (27 miembros), incluidos su Presidente y el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y de Política de Seguridad.

Por tanto, la reducción del número de miembros prevista por el art. 17.5 del TUE a partir de 2014 no ha sido aplicada. El retraso en la entrada en vigor del Tratado Lisboa provocó que hubiese que retrasar el nombramiento de la nueva Comisión, permaneciendo la anterior en funciones, ya que si no tendrían que haberse aplicado las disposiciones de Niza (que preveía que tras la adhesión del Estado número 27 debía reducirse el número de miembros) y reducido ya el número de comisarios. Además, Irlanda también puso como condición para repetir el referéndum sobre el Tratado de Lisboa que no se redujese el número de Comisarios. Por ello, el Consejo Europeo acordó que, siempre que entrase en vigor Lisboa, se adoptaría una decisión que permitiese que la Comisión siguiera incluyendo un nacional por Estado miembro. Así, el 2 octubre de 2012 el Consejo Europeo adoptó la decisión de no reducir el número de miembros de la Comisión, estableciendo que revisará esta Decisión en función de su repercusión sobre el funcionamiento de la misma y con antelación al nombramiento de la primera Comisión siguiente a la fecha de adhesión del trigésimo Estado miembro o al nombramiento de la Comisión siguiente a la que debe asumir sus funciones el 1 de noviembre de 2014, si este tuviera lugar antes.

2.5.2. Funcionamiento

A) Designación (art. 17.7 TUE)

Teniendo en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo, y tras mantener las consultas apropiadas, el Consejo Europeo propone al Parlamento Europeo, por mayoría cualificada un candidato al cargo de **Presidente** de la Comisión.

El Parlamento Europeo elige al candidato por mayoría de los miembros que lo componen. Si el candidato no obtiene la mayoría necesaria, el Consejo Europeo propone en el plazo de un mes, por mayoría cualificada, un nuevo candidato, que es elegido por el Parlamento Europeo por el mismo procedimiento.

El Consejo, de común acuerdo con el Presidente electo, adopta la **lista de las demás personalidades** que se propongan nombrar miembros de la Comisión, que son seleccionadas a partir de las propuestas presentadas por los Estados miembros de acuerdo con los criterios enunciados en el párrafo segundo del apartado 3 y en el párrafo segundo del apartado 5 del art. 17.

El Presidente, el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y los demás miembros de la Comisión se someten colegiadamente al **voto de aprobación del Parlamento Europeo.** Sobre la base de dicha aprobación, la Comisión es nombrada por el Consejo Europeo, por mayoría cualificada.

En este proceso de investidura de la Comisión, es importante no olvidarse de que cuando los Gobiernos han alcanzado un acuerdo sobre el resto de miembros de la Comisión, el PE invita a cada una de las personalidades propuestas, en función de sus competencias previsibles a comparecer ante las comisiones parlamentarias pertinentes y estas informan al Presidente de sus conclusiones. Se trata de una práctica prevista en el Reglamento interno del PE, en virtud de la cual, una vez que todos los aspirantes a comisarios han pasado el examen parlamentario, los eurodiputados deciden por mayoría si aprueban o no a la nueva Comisión en su conjunto. Una vez superada dicha votación, son nombrados oficialmente por el Consejo Europeo.

El anterior Presidente de la Comisión era el portugués José Manuel DURAO BARROSO, que finalizó su mandato en octubre de 2014. Así, para tener en cuenta el mandato del art. 17 del TUE en virtud del cual el Consejo Europeo realizará la propuesta del candidato a la presidencia teniendo en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo, como novedad para la elección del Presidente de la Comisión 2014-2019 los partidos políticos europeos presentaron candidatos a dicha presidencia, que presentaron sus programas políticos en todos los Estados miembros y participaron en debates públicos. Así, se presentaron cinco candidatos (Jean-Claude JUNCKER (Partido Popular Europeo), Martin SCHULZ (Partido Socialista Europeo), Guy VERHOFSTADT (Alianza de los Liberales y Demócratas) y Ska KELLER (Verdes Europeos) y Alexis TSIPRAS (Partido de la Izquierda Europea).

Y, continuando con el procedimiento de nombramiento, en su reunión de 26 y 27 de junio de 2014, el Consejo Europeo propuso como candidato a Jean-Claude Juncker, que fue finalmente elegido Presidente por el Parlamento Europeo en julio del mismo año.

Entre agosto y septiembre se realizaron las audiencias con los comisarios propuestos. Y en octubre-noviembre el Parlamento Europeo votó la nueva Comisión, que entró en funciones una vez nombrada por el Consejo.

Es el sistema conocido como los *Spitzenkandidaten* o cabezas de lista, y se emplea, asimismo, para elegir al Presidente/a de la Comisión. Actualmente, la presidenta es Ursula von der Leyen, elegida en 2019 y reelegida en 2024.

B) Independencia (art. 17 TUE y art. 245 TFUE)

Los miembros de la Comisión ejercen sus funciones con absoluta **independencia** y en interés general de la Unión.

En el cumplimiento de sus funciones, no pueden solicitar ni aceptar instrucciones de ningún Gobierno ni de ningún organismo. Se han de abstener de realizar cualquier acto incompatible con el carácter de sus funciones. Cada Estado miembro se compromete a respetar este principio y a no intentar influir en los miembros de la Comisión en el desempeño de sus funciones.

Los miembros de la Comisión no pueden, mientras dure su mandato, ejercer ninguna otra actividad profesional, retribuida o no. En el momento de asumir sus funciones, se comprometen solemnemente a respetar, mientras dure su mandato y aún después de finalizar este, las obligaciones derivadas de su cargo y, en especial, los deberes de honestidad y discreción, en cuanto a la aceptación, una vez terminado su mandato, de determinadas funciones o beneficios. En caso de incumplimiento de dichas obligaciones, el Tribunal de Justicia, a instancia del Consejo o de la Comisión, puede, según los casos, declarar su cese en las condiciones previstas en el art. 247 del TFUE o la privación del derecho del interesado a la pensión o de cualquier otro beneficio sustitutivo.

Esta independencia se protege en la medida en que los Comisarios se ven asegurados con una serie de derechos y privilegios y les prestan cobertura e inmunidad para un pleno y eficaz cumplimiento de sus tareas.

C) Mandato (art. 17.3 TUE) y cese (arts. 246 y 247 TFUE)

Los miembros de la Comisión son nombrados por un período de **cinco años**. Su mandato es renovable.

Aparte de los casos de renovación periódica y fallecimiento, el mandato de los miembros de la Comisión concluye individualmente por dimisión voluntaria o cese.

El miembro dimisionario, cesado o fallecido es sustituido por el tiempo que falte para terminar su mandato por un nuevo miembro nombrado por el Consejo por mayoría cualificada, de común acuerdo con el Presidente de la Comisión, previa consulta al Parlamento Europeo, y con arreglo a los criterios establecidos en el párrafo segundo del art. 17.3 del TUE. El Consejo, por unanimidad y a propuesta del Presidente de la Comisión, puede decidir que no ha lugar a tal sustitución, en particular cuando quede poco tiempo para que termine el mandato de dicho miembro.

En caso de dimisión, cese o fallecimiento, el Presidente es sustituido por el tiempo que falte para terminar el mandato. Para su sustitución es aplicable el procedimiento previsto para su nombramiento.

En caso de dimisión voluntaria, cese o fallecimiento, el Alto Representante de la unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad es sustituido por el

resto de su mandato de conformidad con el procedimiento previsto para su nombramiento en el art. 18.1 del TUE.

En caso de dimisión voluntaria de todos los miembros de la Comisión, estos permanecerán en su cargo hasta que sean sustituidos, por el resto de su mandato, de conformidad con el art. 17 del TUE.

El art. 247 del TFUE establece que todo miembro de la Comisión que deje de reunir las condiciones necesarias para el ejercicio de sus funciones o haya cometido una falta grave puede ser cesado por el Tribunal de Justicia, a instancia del Consejo o de la Comisión.

También hay que señalar como causa de cese la aprobación de una moción de censura por parte del Parlamento Europeo (art. 234 TFUE).

D) Organización interna y responsabilidad

El **Presidente** de la Comisión (art. 17 TUE):

— Define las orientaciones con arreglo a las cuales la Comisión desempeñará sus funciones.

— Determina la organización interna de la Comisión velando por la coherencia, eficacia y colegialidad de su actuación.

— Nombra Vicepresidentes distintos del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y de Política de Seguridad, de entre los miembros de la Comisión.

Las responsabilidades que incumben a la Comisión son estructuradas y repartidas entre sus miembros por el Presidente. El Presidente puede reorganizar el reparto de dichas responsabilidades a lo largo de su mandato. Los miembros de la Comisión ejercen las funciones que les atribuya el Presidente bajo la autoridad de este (art. 248 TFUE).

Todo miembro de la Comisión ha de presenta su dimisión si el Presidente así se lo pidiere. El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad presentará su dimisión con arreglo al procedimiento establecido en el art. 18.1 del TUE, si se lo pide el Presidente (art. 17.6 TUE).

La Comisión establece su **reglamento interno** con objeto de asegurar su funcionamiento y el de sus servicios, en las condiciones previstas en el TFUE (art. 249 TFUE).

La Comisión **responde de forma colegiada** ante el Parlamento Europeo que dispone del poder de censurarla y obligar a los comisarios a cesar colectivamente en sus funciones. El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores también tendrá que dimitir del cargo que ejerce en la Comisión (art. 17.8 TUE).

E) Acuerdos (art. 250 TFUE)

Las decisiones se adoptan colegiadamente y sus decisiones se imputan al órgano en su conjunto y son asumidas colectivamente por sus miembros. De acuerdo con lo previsto en el art. 250 del TFUE, los acuerdos de la Comisión

se adoptarán por mayoría de sus miembros y su Reglamento interno fijará el quórum. En la práctica, no obstante, generalmente se adoptan por consenso.

F) Reuniones

Las reuniones de la Comisión son convocadas por el Presidente. Por regla general, celebra como mínimo una reunión por semana. Se reúne también cuando es necesario.

Los miembros de Comisión están obligados a asistir a todas las reuniones. El Presidente valorará cualquier circunstancia que pueda inducirles a no respetar esta obligación.

G) Organización de los trabajos

La Comisión está asistida por una administración compuesta de servicios generales (Secretaría General, Servicio Jurídico, oficina estadística, etc.) y de Direcciones Generales (DG) encabezadas cada una de ellas por un Director General que da cuenta de su acción al miembro de la Comisión competente.

Durante las reuniones de la Comisión, la presentación de cada punto del orden del día corre a cargo del miembro de la Comisión responsable del ámbito en cuestión. En general las decisiones se adoptan por consenso, pero, en caso necesario, las decisiones son objeto de votación por mayoría simple de los miembros del órgano colegiado. Desde el momento en que se adopta una decisión, esta se convierte en parte integrante de la política de la Comisión y disfruta del apoyo sin reservas de todos los miembros de la Comisión, pues la Comisión actúa de forma colegiada, es decir, las decisiones se deliberan en común y todos los miembros son colectivamente responsables de ellas (incluso los que votaron en contra).

En el ejercicio de sus competencias, la Comisión realiza amplias consultas con el fin de recabar la opinión de los medios parlamentarios, de las administraciones nacionales y de las organizaciones profesionales y sindicales. En cuanto a los aspectos más técnicos de las disposiciones o propuestas legislativas, la Comisión consulta de manera sistemática a expertos que se reúnen en los comités o grupos de trabajo que ella misma organiza. Para aprobar las numerosas medidas de ejecución, está asistida por comités compuestos por representantes de los Estados miembros.

Además, la Comisión coopera estrechamente con dos órganos consultivos, el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones, que son objeto de consulta acerca de un gran número de propuestas de actos legislativos. Por último, la Comisión participa en todas las sesiones del Parlamento Europeo, en las que debe aclarar y justificar sus políticas. Asimismo, debe responder regularmente a las preguntas escritas y orales planteadas por los miembros del Parlamento.

2.5.3. Funciones

El **art. 17 del TUE** establece cuales son las funciones de la Comisión:

— Promover el interés general de la Unión y tomará las iniciativas adecuadas con este fin.

— Velar por que se apliquen los Tratados y las medidas adoptadas por las Instituciones en virtud de esta.

— Supervisar la aplicación del Derecho de la unión bajo el control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

— Ejecutar el presupuesto y gestionar los programas.

— Ejercer funciones de coordinación, ejecución y gestión de acuerdo con las condiciones establecidas en los Tratados.

— Con excepción de la PESC y de los demás casos previstos en los Tratados, asumirá la representación exterior de la Unión.

— Adoptar las iniciativas de la programación anual y plurianual de la Unión con el fin de alcanzar acuerdos interinstitucionales.

A) Iniciativa normativa

La Comisión tiene el cuasi-monopolio de la **iniciativa de las decisiones de la Unión** y elabora las propuestas sobre las que decidirán las dos instituciones decisorias: el Parlamento Europeo y el Consejo. Por lo tanto, el proceso legislativo empieza con las propuestas de la Comisión que deben ajustarse a lo dispuesto en los Tratados y contribuir a su aplicación. Por lo general, la Comisión tiene en cuenta las directrices de las autoridades nacionales. Las propuestas de la Comisión deben responder a tres **objetivos principales:**

— Identificar el interés europeo.

— Organizar una consulta tan amplia como sea necesario.

— Respetar el principio de subsidiariedad.

Una vez que la Comisión ha enviado formalmente una propuesta legislativa al Consejo y al Parlamento Europeo, el proceso legislativo de la Unión depende de que tres instituciones –Consejo, Comisión y Parlamento Europeo– colaboren eficazmente. De acuerdo con la Comisión, el Consejo puede modificar una propuesta por mayoría cualificada (si la Comisión no da su acuerdo, el cambio debe hacerse por unanimidad). El Parlamento Europeo comparte con el Consejo el poder legislativo en la mayoría de los asuntos y debe ser consultado en los demás. Al revisar sus propuestas, la Comisión debe tener en cuenta las enmiendas del Parlamento Europeo. La Comisión puede modificar su propuesta mientras duren los procedimientos que llevan a su adopción y en tanto el Consejo no se haya pronunciado (art. 293 TFUE). La iniciativa de la Comisión es limitada en lo que se refiere a recomendaciones o dictámenes (materia de UEM y de PESC). La Comisión también tiene la iniciativa presupuestaria: elabora el anteproyecto de presupuesto que se somete al Consejo.

La Comisión no tiene el derecho exclusivo de iniciativa en el ámbito de la política exterior y de seguridad común, pero puede presentar una propuesta y

participar en los debates a todos los niveles. Y en los ámbitos de la cooperación penal y policial, la Comisión también comparte esta prerrogativa con los Estados (art. 76 TFUE).

B) Competencias de decisión y ejecución

Entre las funciones que el **art. 17 del TUE** otorga a la Comisión, se encuentran:

— Ejercer funciones de coordinación, ejecución y gestión, de conformidad con las condiciones establecidas en los Tratados.

— Ejecutar el presupuesto y gestionar los programas.

La Comisión, por lo tanto, dispone de competencias en estos ámbitos atribuidas en unos casos directamente por los Tratados (ejecución del presupuesto de la Unión -art. 317 TFUE-; administración de los fondos estructurales -FEDER, FSE, FEOGA...-; etc.) y en otros por delegación o atribución del Parlamento Europeo y del Consejo o de los Estados miembros.

Por un lado, los Tratados no imponen que Parlamento y Consejo tengan que fijar todos los detalles de los actos legislativos que adopten, sino que permiten que mediante un acto legislativo puedan delegar en la Comisión poderes para adoptar actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados elementos no esenciales del acto legislativo (art. 290.1 TFUE). Así, se pueden atribuir a la Comisión competencias de decisión normativa no legislativa.

Por otro lado, los Tratados prevén que cuando se requieran condiciones uniformes de ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión, los Estados miembros podrán conferir competencias de ejecución a la Comisión (o al Consejo en casos específicos y debidamente justificados) (art. 291.2 TFUE). La competencia general de ejecución corresponde a los Estados miembros (art. 291.1 TFUE), que pueden delegarla en la Comisión cuando se requieran dichas condiciones uniformes de ejecución, pudiendo, además, establecerse modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de dichas competencias (art. 291.3 TFUE).

El carácter limitado de la Comisión como órgano ejecutivo se refleja especialmente en el ámbito de la legislación sobre competencia, en el que la Comisión desempeña las actividades de una autoridad administrativa ordinaria. Comprueba los hechos, dicta autorizaciones o prohibiciones y, en su caso, adopta sanciones. En el ámbito de los Fondos Estructurales y de la ejecución del presupuesto, las competencias administrativas de la Comisión tienen un alcance similar. Por regla general, son los Estados miembros los que, no obstante, deben velar por el cumplimiento concreto de las reglamentaciones de la Unión. Esta solución, contemplada en los Tratados, ofrece la ventaja de acercar a los ciudadanos la realidad del ordenamiento europeo, que les es aún "ajena", situándolos bajo la autoridad y en el marco familiar del ordenamiento nacional.

Los Tratados rara vez atribuyen a la Comisión plenas competencias de regulación. No obstante, un ejemplo es el art. 106 del TFUE, que habilita a la Comisión para que vele por la aplicación de las normas de la Unión en relación

ADAMS

con las empresas públicas y las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general. También se contempla que, cuando sea necesario, la Comisión dirija a los Estados directivas o decisiones apropiadas.

Por otra parte, los Tratados atribuyen a la Comisión competencias para formular recomendaciones o presentar informes y dictámenes en numerosos casos. Y prevén su consulta para la adopción de determinadas decisiones, como las decisiones de admisión de nuevos miembros a la Unión (art. 49 TUE). La Comisión también es consultada sobre el Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo y sobre el Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo.

C) Poder de gestión y negociación

Se extiende al ingreso de los llamados fondos propios de la UE (derechos de aduanas, prélèvements o contribuciones agrícolas, cotizaciones a ciertas producciones como el azúcar y un porcentaje del IVA para cada Estado miembro); a la gestión del gasto y a la gestión de ciertas medidas de salvaguarda en el campo comercial o monetario.

La Comisión gestiona el presupuesto anual de la Unión y es responsable del gasto público y de la administración de los fondos de la UE más importantes.

El papel de la Comisión Europea se caracteriza también por:

— Delegar poderes para elaborar normas que cubran los detalles de la legislación del Consejo.

— Poder introducir medidas preventivas durante un período de tiempo limitado para proteger el mercado de la Unión contra prácticas de dumping de terceros países.

— Ejecutar las normas de competencia del Tratado y regular fusiones y adquisiciones que superen determinadas dimensiones.

La Comisión representa a la Unión ante las organizaciones internacionales y se ha ocupado siempre de las negociaciones en curso en el marco del Derecho diplomático activo y pasivo. El Tratado de Lisboa ha introducido novedades en este aspecto, pues el nuevo art. 218.3 del TFUE establece que el Consejo, a recomendación de la Comisión, designará un negociador o jefe del equipo de negociación. No obstante, como ya señalaba ARACELI MANGAS, todo indicaba que en la práctica sería la Comisión o el Alto Representante quien desempeñe el papel de negociador, aunque el precepto permitiría otras soluciones. Y, efectivamente, así ha sido: la Comisión negocia los acuerdos internacionales con arreglo a los arts. 207 y 218 del TFUE, y el Alto Representante los acuerdos en materia de PESC. Por otra parte, La Comisión representa a la Unión ante los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros y, en su caso, conjuntamente con el Consejo de la UE, ante el TJUE.

D) Competencia de control del cumplimiento del Derecho de la UE

El papel de **guardiana de los Tratados** del que goza la Comisión, confiere a esta otras prerrogativas:

a) El TFUE permite a la Comisión que (una vez informada y dictamen motivado) recurra al Tribunal de Justicia en caso de incumplimiento por un Estado miembro de sus obligaciones con la UE.

b) También se le autoriza a obtener de todos los Estados miembros y de las empresas, cualquier información útil para el cumplimiento de su misión, así como proceder a las comprobaciones necesarias.

c) La Comisión puede aplicar sanciones o multas a las empresas que violen las reglas de competencia.

La Comisión, por tanto, vigila el cumplimiento de todo el derecho de la Unión para garantizar su aplicación uniforme y lleva a cabo su vigilancia tanto sobre los Estados miembros como sobre los particulares.

La Comisión, como guardiana del interés general, se erige en elemento motor de la construcción europea, disponiendo para su logro de:

— Los medios necesarios para evitar cualquier sospecha ante los Estados miembros.

— Los poderes suficientes para garantizar una aplicación uniforme de los Tratados y de las decisiones de la UE.

Este poder de control, sin ser exclusivo, tiene unos perfiles propios que lo diferencian del control judicial (Tribunal de Justicia), del control político (Parlamento Europeo) y del control financiero (Tribunal de Cuentas).

En cuanto a los **medios jurídicos** de que dispone la Comisión son:

1ª Recomendaciones o dictámenes dirigidos a los Estados.

2ª Adopción de Decisiones o Directivas.

3ª Inicio del procedimiento, por incumplimiento o constatación de infracciones, previsto en los Tratados, que consta de dos fases:

1ª. **Fase precontenciosa,** enviando al Estado una carta de emplazamiento o escrito de requerimiento dando un plazo para que conteste. Si no satisface esta demanda de explicación, la Comisión elabora un dictamen motivado, en el que conmina al Estado a poner fin a la infracción en un plazo determinado; si se mantiene, la Comisión puede demandarlo ante el Tribunal de Justicia entrando en la 2ª fase.

2ª. **Fase contenciosa,** que se inicia con la interposición por la Comisión del recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia que declara sentencia de obligada ejecución por el Estado, llegando a desembocar en una multa si no se hace efectiva la sentencia del Tribunal de Justicia, a solicitud de la Comisión.



E) Competencias en materia de relaciones exteriores

La Comisión comparte con el Consejo el poder de **representación de la UE** ante terceros estados y ante organizaciones internacionales.

Se prevé, concretamente, que la Comisión sea la responsable de todas las relaciones apropiadas con los órganos de la ONU y sus organismos especializados y la Organización Mundial del Comercio.

También, como ya hemos explicado anteriormente, la Comisión ha tenido siempre el poder de negociación de los acuerdos internacionales que celebra la UE, y aunque el nuevo art. 218 del TFUE señale que el Consejo designará un negociador o jefe del equipo de negociación, en la práctica será la Comisión o el Alto Representante quien desempeñe dicho papel. Las negociaciones son básicamente de tres tipos: comerciales, de asociación y de cooperación. Las negociaciones de acuerdos comerciales siguen correspondiendo a la Comisión, tal y como establece el art. 207 del TFUE.

En conclusión, la Comisión Europea es el motor del sistema institucional de la Unión, ejerciendo cuatro funciones esenciales:

a) Tiene el derecho de iniciativa legislativa, propone los textos que se presentan al Parlamento y al Consejo.

b) Es la instancia ejecutiva, garantiza la ejecución de los actos legislativos (Directivas, Reglamentos y Decisiones), del presupuesto y de los programas adoptados por el Parlamento y el Consejo.

c) Es la guardiana de los Tratados, vela por el cumplimiento del Derecho de la Unión (conjuntamente con el Tribunal de Justicia).

d) Es la representante de la Unión en la escena internacional, negocia los acuerdos internacionales, principalmente de comercio y de cooperación.

2.6. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Esta Institución es una pieza clave dentro de la Unión, dado que esta se configura como una Comunidad de Derecho, basada en el respeto de la legalidad, siendo el Tribunal de Justicia y el Tribunal General los encargados de garantizar, en el marco de sus respectivas competencias, el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados. Ha sido el Tribunal de Justicia el que, a lo largo de sus años de existencia, ha ido creando la trama de integración jurídica europea y definiendo los caracteres esenciales del Derecho de la Unión: el de primacía de este sobre el Derecho nacional de los Estados miembros y el del efecto directo de las disposiciones de la Unión.

Se rige por las disposiciones del TUE y del TFUE, y por su Estatuto, recogido en el Protocolo nº 3 anejo a los Tratados.

El Estatuto del Tribunal de Justicia, como señalamos, se fija en un Protocolo independiente. El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, pueden modificar las disposiciones del Estatuto, a excepción de su Título I y su art. 64. El Parlamento Europeo y el Consejo, se pronuncian bien a petición del Tribunal de Justicia y previa consulta a la Comisión, bien a propuesta de la Comisión y previa consulta al Tribunal de Justicia.

Este Tribunal, con **sede en Luxemburgo**, es el órgano supremo del sistema jurisdiccional de la Unión. Su misión es proporcionar la tutela judicial necesaria para **garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados**, así como en todas las actividades de la Unión.

No es un órgano de apelación contra las decisiones jurisdiccionales nacionales, pudiendo pronunciarse únicamente sobre cuestiones de Derecho de la Unión.

El Tratado de Lisboa mantiene prácticamente inalteradas las disposiciones referentes al Tribunal de Justicia. El **art. 19 del TUE,** que es la disposición general sobre el Tribunal de Justicia, establece que se denomina de la Unión Europea, cuya principal novedad es el cambio terminológico, ya que: la instancia superior sigue denominándose Tribunal de Justicia; el hasta ahora Tribunal de Primera Instancia se pasa a llamar Tribunal General y las Salas jurisdiccionales se denominan Tribunales especializados.

Sin embargo, se introduce una novedad significativa referida al **modo de elección** de los candidatos para el ejercicio de las funciones de juez y abogado general. En este sentido, se creará un **comité** para que se pronuncie sobre la idoneidad de los candidatos a jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, antes de que los Gobiernos de los Estados miembros procedan a los nombramientos de conformidad con los arts. 253 y 254 del TFUE.

El comité estará compuesto por siete personalidades elegidas de entre antiguos miembros del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, miembros de los órganos jurisdiccionales nacionales superiores y juristas de reconocida competencia, uno de los cuales será propuesto por el Parlamento Europeo. El Consejo es el encargado de adoptar una decisión por la que se establezcan las normas de funcionamiento del comité, así como una decisión por la que se designe a sus miembros. El Consejo se pronunciará por iniciativa del Presidente del Tribunal de Justicia.

2.6.1. El Tribunal de Justicia: composición

Como hemos adelantado, la instancia superior del TJUE continúa denominándose Tribunal de Justicia (art. 19.1 TUE), y de acuerdo con el TUE y el TFUE, está compuesto por **un Juez por Estado** miembro (en la actualidad **27**) y asistido por ocho Abogados Generales **(art. 19.2 TUE y 252 TFUE)**. Si el Tribunal de Justicia lo solicitara, el Consejo, por unanimidad, podrá aumentar el número de Abogados Generales (art. 252 TFUE). A este respecto, en la declaración número 38 aneja al Tratado se acuerda que si el Tribunal solicita aumentar el número de Abogados Generales en tres personas, el Consejo, por unanimidad, dará su acuerdo sobre dicho aumento y que en dicho

caso se asignará a Polonia un Abogado General permanente, pasando a afectar el sistema de rotación a cinco Abogados Generales en vez de a tres. Así, por Decisión del Consejo de 25 de junio de 2013, se aumentó el número de Abogados Generales a 9, con efectos a partir del 1 de julio de 2013; y a 11, con efectos a partir del 7 de octubre de 2015. Por lo tanto, **actualmente está asistido por 11 Abogados Generales.**

La función del Abogado General consiste en presentar públicamente, con toda imparcialidad e independencia, conclusiones motivadas sobre los asuntos que, de conformidad con el Estatuto del Tribunal de Justicia, requieren su intervención (art. 252 TFUE).

Los Jueces y Abogados Generales son designados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros por un período de seis años, tras consultar al comité antes mencionado, entre personalidades que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio, en sus respectivos países, de las más altas funciones jurisdiccionales o sean juristas de reconocida competencia (art. 253 TFUE).

Cada tres años tiene lugar una renovación parcial de los Jueces y Abogados Generales, en la que se renuevan de modo alternativo la mitad de los Jueces y de los Abogados Generales.

Los Jueces y Abogados Generales salientes pueden ser nuevamente designados.

En cuanto a su **Estatuto**, gozan de inmunidad de jurisdicción, que continúa después de haber cesado en sus funciones. Sin embargo, el Tribunal, reunido en pleno, puede levantar su inmunidad (si se ejerciese una acción penal contra un juez o abogado general, solo podrá ser juzgado en cada uno de los Estados miembros, por la instancia competente para juzgar a los Magistrados pertenecientes al órgano superior de la jurisdicción nacional).

Los Jueces y Abogados Generales no pueden ejercer ninguna función política o administrativa. Tampoco ejercer ninguna de actividad profesional, retribuida o no (salvo autorización con carácter excepcional del Consejo).

No pueden ser relevados de sus funciones o privados de su derecho a pensión o de cualquier otro beneficio sustitutivo, salvo que los Jueces y Abogados Generales del Tribunal de Justicia aprecien, por unanimidad, que han dejado de reunir las condiciones requeridas para su elección o incumplan las obligaciones que derivan de su cargo. El interesado no tomará parte en las deliberaciones.

El mandato de los Jueces y Abogados Generales concluye por renovación periódica, fallecimiento o dimisión. Salvo en el caso en que se aplique el párrafo anterior, continuarán en su cargo hasta la entrada en funciones de su sucesor. Los que cesen en sus funciones antes de la expiración de su mandato son sustituidos por el tiempo que falte para terminar dicho mandato.

Al frente del Tribunal se encuentra el **Presidente**. La votación para su elección es secreta, resultando elegido el Juez que obtenga el voto de más de la mitad de los Jueces que componen el Tribunal de Justicia, si ninguno de los Jueces reúne dicha mayoría, se procede a nuevas votaciones hasta que alguno de ellos la alcance. Su mandato es de tres años renovable. El Presidente dirige los trabajos y los

ADAMS

servicios del Tribunal y preside las vistas y las deliberaciones. Su función es doble: administrativa y jurisdiccional. En caso de ausencia, es sustituido por uno de los Presidentes de Sala o por cualquiera de los restantes jueces por orden de antigüedad en el cargo y en caso de igualdad, por edad. En 2011, se creó el cargo de Vicepresidente del tribunal, elegido también de entre los miembros del tribunal por mandato de tres años renovables.

Los Tratados prevén que el Tribunal de Justicia nombrará a su **Secretario** y establecerá su estatuto (art. 253 TFUE). Es nombrado por un período de seis años renovables y se le aplica el mismo régimen de privilegios e inmunidades que a los Jueces y Abogados Generales. El Secretario tiene una función administrativa importante: de él dependen, bajo la autoridad del Presidente, los funcionarios y agentes del Tribunal y es él quien asegura la administración, la gestión financiera y la contabilidad. Es el responsable del desarrollo del procedimiento en todas sus fases (desde la interposición de la demanda, hasta la publicación de la sentencia del Tribunal, recepción, transmisión y conservación de los documentos, notificaciones) y asiste a los Magistrados en sus funciones.

En cuanto a los **Abogados Generales**, como ya comentamos, su elección se realiza con los mismos requisitos que los Jueces y su mandato tiene igual duración, gozan del mismo estatuto y privilegios. La función del Abogado General viene definida en los propios Tratados y consiste en presentar públicamente, con toda imparcialidad e independencia, conclusiones motivadas sobre los asuntos promovidos en el Tribunal de Justicia a fin de asistirle en el cumplimiento de su misión. Las conclusiones son orales, pero en la práctica se redactan por escrito y se distribuyen por el Abogado General, bien antes, bien después de su lectura en la vista pública. Las conclusiones se publican con la sentencia en el Repertorio de Jurisprudencia del Tribunal en todas las lenguas oficiales de la Unión. Las conclusiones son la última etapa del procedimiento oral y después de ellas comienzan las deliberaciones del Tribunal. Los Abogados Generales solo pueden influir en la sentencia mediante el poder de convicción de sus conclusiones motivadas, pues no participan en las deliberaciones de la sentencia ni en las votaciones.

Además, tienen ciertas funciones administrativas y consultivas (el informe de los Abogados Generales en su totalidad se requiere cuando el Tribunal debe dictaminar sobre los acuerdos internacionales previstos en el TFUE).

Existe un **Primer Abogado General**, designado por el Tribunal de Justicia, por un período de un año y que tiene por obligación coordinar la actividad de los Abogados Generales, pero sin intervenir en el contenido de sus conclusiones.

Existe también la figura del **Juez Ponente**, que es nombrado por el Presidente para cada asunto y desde el momento de la interposición de la demanda. Este prepara un informe previo, el informe para la vista y proyecto de sentencia. El Tribunal puede proponer el nombramiento de ponentes adjuntos encargados de ayudar a los jueces ponentes en sus funciones, siendo el Consejo, por unanimidad, quien procede a su elección.

A propuesta del Tribunal de Justicia, el Consejo podrá prever, por unanimidad, el nombramiento de **ponentes adjuntos** y establecer su estatuto. Los ponentes adjuntos podrán ser llamados, en las condiciones que determine el

reglamento de procedimiento, a participar en la instrucción de los asuntos sometidos al Tribunal de Justicia y a colaborar con el Juez ponente.

Los Jueces, los Abogados Generales y el Secretario deben residir en la localidad en la que el Tribunal de Justicia tiene su sede.

2.6.2. Funcionamiento

El Tribunal de Justicia funciona de modo permanente y actúa en **Pleno**, en **Gran Sala** o en **Salas**.

El Tribunal de Justicia se constituye en Salas compuestas por tres y cinco Jueces. Los Jueces eligen de entre ellos a los Presidentes de Sala. Los Presidentes de las Salas de cinco Jueces son elegidos por tres años. Su mandato puede renovarse una vez.

La **Gran Sala** está compuesta para cada asunto, por el Presidente y el Vicepresidente del Tribunal, tres Presidentes de Salas de cinco Jueces, el Juez Ponente y el número de Jueces necesarios para alcanzar un total de **quince**.

El TJ actúa en **Pleno** en los siguientes casos:

— Cuando se le someta alguno de estos asuntos:

  • Destitución del Defensor del Pueblo a petición del Parlamento Europeo.

  • Cese de un miembro de la Comisión, a instancia del Consejo o de la Comisión.

  • Cese de un miembro del Tribunal de Cuentas, a instancia del propio Tribunal.

— Cuando en un asunto de una importancia excepcional el Tribunal de Justicia decida, oído el Abogado General, su atribución al Pleno.

Actúa en **Gran Sala** cuando lo solicite un Estado miembro o una institución de la Unión que sea parte en el proceso.

Las **Salas** conocen de todos los asuntos que no sean de la competencia del Pleno o de la Gran Sala.

El Tribunal solo puede deliberar válidamente en número impar. Las deliberaciones de las Salas compuestas por tres o cinco Jueces solo son válidas si están presentes tres Jueces, las de la Gran Sala si están presentes nueve Jueces y las del Pleno si están presentes quince Jueces. En caso de impedimento de uno de los jueces que componen una Sala, se puede requerir la asistencia de un Juez que forme parte de otra Sala.

El Tribunal delibera, como órgano colegiado, bajo la dirección del Presidente, no participando en las deliberaciones más que órganos que hayan asistido al procedimiento oral. Las decisiones se adoptan por mayoría de votos después de

ADAMS

que cada Juez haya expresado una decisión motivada. El Presidente no tiene voto de calidad y el Juez disidente no tiene derecho a formular voto reservado.

Los Jueces y los Abogados Generales no pueden participar en la resolución de ningún asunto, en el que hubieran intervenido anteriormente en calidad de agente, asesor o abogado de una de las partes, o respecto del cual hubieran sido llamados a pronunciarse como miembros de un Tribunal, de una comisión investigadora o en cualquier otro concepto.

El Tribunal de Justicia establece su reglamento de procedimiento que requiere la aprobación del Consejo.

Excepto en materia consultiva, el Tribunal decide por medio de sentencia, que pone fin al procedimiento, o de auto. Las sentencias del Tribunal de Justicia tienen fuerza ejecutiva.

2.6.3. El Tribunal General

El AUE, introdujo una nueva disposición en los Tratados, en virtud de la cual se facultaría al Consejo para que, por unanimidad, a instancia del Tribunal de Justicia y, previa consulta a la Comisión y al Parlamento Europeo, agregara al Tribunal de Justicia un nuevo órgano jurisdiccional encargado de conocer en primera instancia determinadas categorías de recursos. No se trata de una nueva jurisdicción de la Unión, sino de un órgano que se inserta en la ya existente del Tribunal de Justicia. No obstante, es independiente incluso desde el punto de vista organizativo del TJ.

El Consejo creó el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades por **Decisión 88/591/CECA, CEE, EURATOM, de 24 de octubre de 1988**, comenzando a funcionar el 1 de noviembre de 1989. En la Exposición de Motivos explicita los objetivos, que son: mejorar la protección jurisdiccional de los justiciables (introduciendo un doble grado de órganos para aquellos asuntos que requieren un examen profundo de hechos complejos) y aligerar la carga de trabajo del Tribunal de Justicia para que este pueda concentrar su eficacia y actividad en su labor esencial, que es la de velar por una interpretación uniforme del Derecho de la UE.

El **Tribunal General** (como indicamos anteriormente, este Tribunal General es la nueva denominación del Tribunal de Primera Instancia) contará con **al menos un Juez por Estado miembro** (art. 19.2 TFUE). El número de Jueces será fijado por el estatuto del Tribunal de Justicia. Además, el Estatuto podrá disponer que el Tribunal General esté asistido por Abogados Generales (art. 254 TFUE).

Así, el art. 48 del Estatuto del Tribunal de Justicia establece que el Tribunal General estará compuesto por **2 jueces por Estado miembro** a partir del 1 de septiembre de 2019.

El objetivo de este aumento es permitir al Tribunal General dictar sentencias en un plazo razonable (pues el TG venía tardando un promedio de dos años en dictar sentencia, el doble de lo que suele considerarse admisible), de conformidad con el art. 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales, y permitir que sustancie más casos en salas de cinco jueces o en Gran Sala, lo que hará posible una deliberación más profunda en casos importantes.

Se ha planteado la duda de si el problema no podría solucionarse creando tribunales especializados, respecto de lo cual se ha señalado que no constituiría una opción viable ya que los mismos no son flexibles, por lo que si el número de asuntos aumentase de forma notable probablemente el tribunal no podría tramitarlos; acentuarían el riesgo de que se produjeran incoherencias en la legislación de la UE, ya que habría siempre tres tribunales a los que se podría acudir en cuestiones similares [uno a través del procedimiento de la sentencia prejudicial (Tribunal de Justicia), otro a través del recurso de casación (Tribunal General) y otro a través de los recursos directos (el tribunal especializado)]; porque estos conllevan más complejidad; y porque serían innecesariamente costosos.

Los jueces son elegidos de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros, tras consultar al comité antes mencionado, entre personas que ofrezcan absolutas garantías de independencia y posean la capacidad necesaria para el ejercicio de altas funciones jurisdiccionales. El mandato es de 6 años renovables. Después de la renovación parcial los Jueces, mediante votación secreta, eligen, a uno de ellos Presidente, por un período de tres años, resultando elegido aquel que obtenga el voto de más de la mitad de los Jueces que componen el citado Tribunal, si ninguno de los Jueces reuniere dicha mayoría, se procede a nuevas votaciones hasta que alguno de ellos la alcance. Existe la figura del Abogado General pero no como tal cuerpo, sino que, en determinados casos, un Juez del Tribunal General puede ejercer las funciones sin poder participar entonces en la resolución del asunto.

El Tribunal General nombra a su **Secretario** y establece el estatuto de este.

El Tribunal General establece su reglamento de procedimiento de acuerdo con el Tribunal de Justicia y con la aprobación del Consejo.

El Tribunal General actúa en **Salas** compuestas por **tres o cinco Jueces**. Los jueces eligen de entre ellos a los Presidentes de Sala. Los Presidentes de las Salas de cinco Jueces son elegidos por tres años. Su mandato puede renovarse una vez.

El Tribunal General podrá actuar también en **Gran Sala** (15 jueces) en los casos y condiciones que estipule, en **Sala Intermedia** entre las Salas de cinco jueces y la Gran Sala, o como **órgano unipersonal**. Actuará en Sala Intermedia cuando se le someta un asunto con arreglo al art. 267 TFUE y así lo solicite un Estado miembro o una institución de la Unión que sea parte en el proceso.

En determinados casos previstos en el reglamento de procedimiento, el Tribunal General puede actuar en **Pleno** o como órgano unipersonal.

En cuanto a las **competencias** del Tribunal General, el AUE introdujo una delimitación negativa al señalar que no podía conocer ni de los asuntos promovidos por los Estados miembros o las instituciones comunitarias (suprimido por el Tratado de Maastricht), ni de las cuestiones prejudiciales. La decisión del Consejo por la que se creaba el Tribunal de Primera Instancia, solo le atribuyó competencia para conocer los recursos interpuestos por los funcionarios de la Unión contra sus instituciones y de los asuntos interpuestos por personas físicas y jurídicas relativos a la aplicación de las normas de competencia, tanto en el ámbito del Tratado CECA como CE.

Mediante una segunda Decisión, el 8 de junio de 1993, el Consejo transfirió al Tribunal de Primera Instancia el conjunto de los recursos (de anulación, por inactividad y de indemnización), interpuestos por las personas físicas y jurídicas con arreglo a los tres Tratados.

El Tratado de Maastricht introdujo una novedad al limitar los asuntos que no podían ser transferidos a este órgano a las cuestiones prejudiciales (suprimiendo la referencia que hace el AUE a los asuntos interpuestos por los Estados miembros o las instituciones de la Unión).

El Tratado de Niza incorporó a los Tratados las disposiciones fundamentales relativas al Tribunal de Primera Instancia, en particular sus competencias, añadiendo que podría conocer de las cuestiones prejudiciales en las materias específicas que determine su Estatuto.

Contra las decisiones de este Tribunal cabe un **recurso de casación** ante el Tribunal de Justicia que puede interponer cualquiera de las partes, cuya pretensión ha sido total o parcialmente desestimada, así como los Estados miembros y la Instituciones **de la Unión**. Este recurso solo cabría sobre cuestiones de Derecho, no de hecho, y los motivos alegables son: incompetencia del Tribunal, irregularidades del procedimiento que lesionan los derechos de la parte recurrente y violación del Derecho de la UE por el Tribunal General.

El Tratado de Lisboa mantiene inalteradas las competencias del Tribunal General en el actual art. 256 del TFUE. En el apartado 3 prevé que podrá conocer de las cuestiones prejudiciales en materias específicas que determine el Estatuto del Tribunal de Justicia, pero, de momento, el Estatuto no le ha atribuido esta competencia.

Como se ha señalado, se ha fusionado el Tribunal General y el Tribunal de la Función Pública Europea y en septiembre de 2016 se le transfirió al Tribunal General también la competencia para resolver en primera instancia los asuntos sobre la función pública de la Unión Europea.

A) Tribunales especializados

El Tratado de Niza previó que se pudieran agregar al Tribunal de Primera Instancia las salas jurisdiccionales para que ejerzan, en determinados ámbitos específicos, competencias jurisdiccionales previstas en el Tratado.

El Tratado de Lisboa cambia la denominación por **tribunales especializados**.

El art. 225 A del TCE insertado por el Tratado de Niza establecía que "*el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo y al Tribunal de Justicia, o a petición del Tribunal de Justicia y previa consulta al Parlamento Europeo y a la Comisión, podrá crear salas jurisdiccionales encargadas de conocer en primera instancia de determinadas categorías de recursos interpuestos en materias específicas*". Esta disposición pasa a ser el art. 257 TFUE, en virtud de la cual el PE y el Consejo podrán crear tribunales especializados con arreglo al procedimiento legislativo ordinario.

El reglamento por el que se cree un tribunal especializado fijará las normas relativas a su composición y precisará el alcance de las competencias que se le atribuyan.

Contra las resoluciones dictadas por los tribunales especializados podrá interponerse, ante el Tribunal General, recurso de casación limitado a las cuestiones de Derecho o, cuando el reglamento relativo a la creación del tribunal especializado así lo contemple, recurso de apelación referente también a las cuestiones de hecho.

Los miembros de los tribunales especializados serán elegidos entre personas que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que posean la capacidad necesaria para el ejercicio de funciones jurisdiccionales. Serán designados por el Consejo por unanimidad.

Los Tribunales especializados establecerán su reglamento de procedimiento de acuerdo con el Tribunal de Justicia. Dicho reglamento requerirá la aprobación del Consejo.

Salvo disposición en contrario, del reglamento por la que se cree el tribunal especializado, las disposiciones de los Tratados relativas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y las disposiciones del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea serán aplicables a los tribunales especializados. El título I del Estatuto y su art. 64 se aplicarán en todo caso a los tribunales especializados.

B) El Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea

Conforme con lo anterior, por **Decisión** (2004/752/CE, EURATOM) **del Consejo, de 2 de noviembre de 2004, se creaba el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea** que se agregaba al Tribunal General como tribunal especializado. Tenía su sede en el Tribunal General.

Como se ha señalado, el Tribunal General y el Tribunal de la Función Pública Europea se han fusionado y en septiembre de 2016 se han transferido al Tribunal General los **siete jueces** del TFP y también la competencia para resolver en primera instancia los asuntos sobre la función pública de la Unión Europea.

Así, se han transferido al Tribunal General los asuntos pendientes ante el Tribunal de la Función Pública, si bien con arreglo al art. 4 del Reglamento 2016/1192 de 6 de julio de 2016, los arts. 9 a 12 del Anexo I del Protocolo número 3 seguirán siendo aplicables a los recursos de casación contra las resoluciones del Tribunal de la Función Pública de los que esté conociendo el Tribunal General a 31 de agosto de 2016 o que se presenten con posterioridad a dicha fecha.

El TFP estaba compuesto, por tanto, por siete jueces designados por el Consejo. Se encargaba de resolver los litigios entre la Unión y sus agentes, y contra sus resoluciones cabía recurso de casación ante el Tribunal General.

2.6.4. Procedimiento

El procedimiento ante el Tribunal de Justicia se caracteriza por las siguientes notas: carácter inquisitorio y acusatorio a la vez; carácter contradictorio, público (excepto en materia consultiva); carácter escrito y oral y gratuito. Es mixto porque se compone de dos fases: escrita y oral. La **fase escrita** es introducida

mediante la demanda de la parte demandante dirigida a la Secretaría del Tribunal. La demanda debe contener ciertos requisitos (nombre de las partes, objeto del litigio, exposición de motivos) y presentarse en los plazos fijados para cada tipo de recurso. La demanda se inscribe en el registro del Tribunal y el Presidente elige un Juez Ponente. Se pone en conocimiento de la parte demandada que debe presentar escrito de contestación en el plazo de un mes. A continuación, cada una de las partes puede presentar un escrito suplementario y se cierra la parte escrita, estableciéndose por el Presidente la fecha de apertura de la **fase oral**, los alegatos de las partes y las conclusiones del Abogado General.

El Tribunal inicia finalmente su deliberación sobre el asunto, que desemboca en la redacción de la sentencia pronunciada en audiencia pública.

Entre las dos partes, escrita y oral, puede intercalarse una **fase de instrucción**, en la que el Tribunal puede decidir por sí mismo unas medidas de instrucción.

Las partes deben estar obligatoriamente representadas ante el Tribunal. Las instituciones de la Unión y los Estados miembros están representados por un agente designado para cada asunto, mientras que las personas privadas, físicas o jurídicas deben estar representadas por un abogado inscrito en el colegio de uno de los Estados miembros.

Como el resto de las instituciones de la Unión, el Tribunal es multilingüe y por ello se considera que debe conocer todos los documentos que se someten en cualquiera de las lenguas oficiales. Los testigos, expertos, Jueces, Abogados Generales, etc., pueden utilizar libremente en la vista una de las lenguas oficiales. Sin embargo, en la práctica se considera que en cada uno de los asuntos, una sola de las lenguas oficiales sea considerada como lengua oficial en el procedimiento y sería la lengua elegida por el demandante salvo que sea un Estado miembro o persona de dicho Estado; que el Tribunal autorice el uso de otra lengua a petición conjunta de las partes; que el Tribunal autorice el uso de otra lengua con carácter excepcional a petición de una parte y previa audiencia de la otra y del Abogado General (si es una cuestión prejudicial, la lengua del procedimiento sería la del Tribunal que la promueve).

El procedimiento ante el Tribunal es gratuito en principio, excepto trabajos excepcionales (ciertas traducciones). En cuanto a las costas, el Tribunal decide cada vez que su resolución, auto o sentencia pone fin al proceso (la parte perdedora se hace cargo de los gastos de abogado de la parte contraria).

La vista es pública, salvo que, por motivos graves, el Tribunal de Justicia decida lo contrario, de oficio o a instancia de parte.

Las **deliberaciones** del Tribunal de Justicia son **secretas**.

Excepto en materia consultiva, el Tribunal decide por medio de sentencia, que pone fin al procedimiento, o de auto (medidas de urgencia, de instrucción, decisión sobre costas, etc.).

Las **sentencias** del Tribunal se dictan por mayoría. En caso de igualdad de votos, no se tiene en cuenta el del Juez de rango protocolario menos elevado. Serán motivadas con mención de los nombres de los jueces que participaron en las deliberaciones e irán firmadas por el Presidente y el Secretario. Serán leídas en sesión pública.



Por otra parte, el Estatuto y el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia también prevén **procedimientos específicos:**

— El procedimiento simplificado, para cuando una cuestión prejudicial sea idéntica a otra sobre la que ya se haya pronunciado el Tribunal, o su respuesta no plantee ninguna duda razonable o pueda deducirse claramente de la jurisprudencia. El Tribunal de Justicia, tras oír al Abogado General, puede decidir mediante auto motivado, haciendo referencia, en particular, a la sentencia dictada sobre esta cuestión o a la jurisprudencia pertinente.

— El procedimiento acelerado, para asuntos de extrema urgencia. Tras la solicitud formulada por una de las partes, corresponde al Presidente del Tribunal de Justicia decidir, a propuesta del Juez Ponente y oídos el Abogado General y las demás partes, si existe una urgencia particular que justifique la aplicación del procedimiento acelerado. Este procedimiento también está previsto para las cuestiones prejudiciales, en cuyo caso es el órgano jurisdiccional nacional el que presenta una solicitud al Tribunal de Justicia explicando las circunstancias que hacen que sea necesario dar respuesta con urgencia extraordinaria a la cuestión planteada con carácter prejudicial.

— El procedimiento prejudicial de urgencia (PPU), para cuestiones prejudiciales relativas al espacio de libertad, seguridad y justicia. Los asuntos sujetos a este procedimiento se confían a una sala de cinco jueces especialmente designada y, en la práctica, la fase escrita se desarrolla esencialmente por vía electrónica y se ve extremadamente abreviada, interviniendo la mayor parte de interesados en la fase oral del procedimiento, que es obligatoria.

— El procedimiento de medidas provisionales, que tiene por objeto la suspensión de la ejecución de un acto de una institución, que haya sido recurrido, o cualquier otra medida provisional necesaria para evitar un perjuicio grave e irreparable para una de las partes.

En cuanto a las **vías de recursos**, al ser el Tribunal una jurisdicción soberana que decide en último extremo, solo puede tratarse de vías de retractación presentadas ante él, excepcionalmente. Son:

a) **La oposición:** a presentar al mes siguiente de la notificación de la sentencia por una parte declarada en rebeldía.

b) **La oposición de tercero:** a los dos meses de publicada la sentencia por aquel perjudicado en sus derechos sin haber podido participar en el litigio principal.

c) **La revisión:** que permite reabrir un procedimiento al descubrirse un hecho, hasta entonces desconocido, cuya naturaleza ejerza una influencia decisiva y que debe presentarse durante los tres meses siguientes al descubrimiento.

d) **La interpretación de la sentencia:** en caso de duda sobre el sentido y el alcance de una sentencia, corresponderá al Tribunal interpretarla, a instancia de parte o de la institución que demuestre interés en ello.

ADAMS

2.6.5. Competencias

En primer lugar, hay que destacar que las competencias del Tribunal de Justicia son **de atribución**, por tanto, no puede pronunciarse más que sobre aquellas cuestiones en las que es competente, conforme a los Tratados por atribución de los mismos (opera así un reparto de competencias entre las jurisdicciones nacionales y el Tribunal, en función de las materias, estando aquellos estrechamente ligados en materia de aplicación y garantía del respeto del Derecho de la Unión).

Este reparto de competencias viene matizado por la tarea que los Tratados atribuyen al Tribunal, como máximo garante de una interpretación uniforme del Derecho de la Unión; así los Tratados han optado por establecer un mecanismo de colaboración (que no de jerarquización), el **reenvío prejudicial,** que permite al Tribunal pronunciarse sobre cuestiones de interpretación y de validez del Derecho de la Unión relativas a los litigios presentados antes las jurisdicciones internas.

La creación en 1988 de un Tribunal de Primera Instancia (hoy Tribunal General) en el seno de la jurisdicción comunitaria, significó que ciertas competencias hasta entonces detentadas por el Tribunal, fueran trasladadas hasta ese nuevo órgano judicial. No obstante, ello no supone que dichas materias hayan sido sustraídas completamente al Tribunal, puesto que este es competente para pronunciarse en casación sobre los recursos que puedan formularse contra las decisiones del Tribunal General.

Visto esto, las competencias del Tribunal, pueden clasificarse en función de los recursos que ante él se presentan y en función de los poderes del Tribunal. Los principales recursos son:

A) Recurso de incumplimiento o infracción de un Estado miembro

El **art. 258 TFUE** establece que si la Comisión estimare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud del presente Tratado, emitirá un dictamen motivado al respecto, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar observaciones. Si el Estado de que se trate no se atuviere a este dictamen en el plazo determinado por la Comisión, esta podrá recurrir al Tribunal de Justicia.

Por otra parte, el art. 259 TFUE también establece que cualquier Estado miembro podrá recurrir al Tribunal de Justicia, si estimare que otro Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado.

Antes de que un Estado miembro interponga, contra otro Estado miembro, un recurso fundado en un supuesto incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado, deberá someter el asunto a la Comisión.

La Comisión emitirá un dictamen motivado, una vez que los estados interesados hayan tenido la posibilidad de formular sus observaciones por escrito y oralmente en procedimiento contradictorio.

Si la Comisión no hubiere emitido el dictamen en el plazo de tres meses desde la fecha de la solicitud, la falta de dictamen no será obstáculo para poder recurrir al Tribunal de Justicia.

Si el Tribunal de Justicia declara que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, dicho Estado estará obligado a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal. Y si la Comisión estima que el Estado miembro afectado no ha adoptado las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal, podrá someterle de nuevo el asunto, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones, indicando el importe de la suma a tanto alzado o de la multa coercitiva que deba ser pagada por el Estado miembro afectado y que considere adaptado a las circunstancias. En dicho caso, si el Tribunal declara que el Estado miembro afectado ha incumplido su sentencia, podrá imponerle el pago de una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva (art. 260 TFUE).

En relación con este procedimiento, conviene tener en cuenta que el Tratado de Lisboa introduce un nuevo mecanismo en el caso de que la Comisión presente un recurso en el marco del art. 258, por considerar que el Estado miembro afectado ha incumplido la obligación de informar sobre las medidas de transposición de una directiva adoptada con arreglo a un procedimiento legislativo. La Comisión podrá si así lo considera, indicar el importe de la suma a tanto alzado o una multa coercitiva que deba ser pagada por dicho Estado. Si el Tribunal comprueba la existencia de dicho incumplimiento, podrá imponer al Estado miembro afectado el pago de una suma a tanto alzado o una multa coercitiva dentro del límite del importe indicado por la Comisión (art. 260.3 TFUE).

B) Recurso de anulación

El **art. 263 TFUE** establece que el Tribunal de Justicia controlará la legalidad de los actos legislativos, de los actos del Consejo, de la Comisión y del Banco Central Europeo que no sean recomendaciones o dictámenes, y de los actos del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros. Controlará también la legalidad de los actos adoptados por los órganos u organismos de la Unión destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros.

El recurso puede fundarse en los siguientes **motivos**:

— Incompetencia.

— Vicios sustanciales de forma.

— Violación del Tratado o de cualquier norma jurídica relativa a su ejecución.

— Desviación de poder.

Pueden interponer recurso:

— Los Estados miembros.

— El Parlamento Europeo.

— El Consejo.

— La Comisión.

— El Tribunal de Cuentas cuando se trate de salvaguardar sus prerrogativas.

— El BCE cuando se trate de salvaguardar sus prerrogativas.

— El Comité de las Regiones cuando se trate de salvar sus prerrogativas.

— Toda persona física o jurídica, siempre que el acto le afecte directa e individualmente.

Los actos por los que se crean los órganos y organismos de la Unión podrán prever condiciones y procedimientos específicos para los recursos presentados por personas físicas y jurídicas contra actos de dichos órganos u organismos destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros.

Los recursos deberán interponerse en el plazo de **dos meses** a partir, según los casos, de la publicación del acto, de su notificación al recurrente o, a falta de ello, desde el día en que este haya tenido conocimiento del mismo.

Si el recurso fuere fundado, el Tribunal de Justicia declarará nulo y sin valor ni efecto alguno el acto impugnado (art. 264 TFUE) y la institución, órgano u organismo del que emane el acto anulado estará obligada a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia (art. 266 TFUE).

C) Los recursos de inactividad/omisión

El art. 265 TFUE establece que en caso de que, en violación del Tratado, el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo o la Comisión se abstuvieren de pronunciarse, los Estados miembros y las demás instituciones de la Comunidad podrán recurrir al Tribunal de Justicia con objeto de que declare dicha violación. También se aplicará en las mismas condiciones a los órganos u organismos de la Unión que se abstengan de pronunciarse.

Este recurso solamente será admisible si la institución de que se trate hubiere sido requerida previamente para que actúe. Si transcurrido un plazo de dos meses, a partir de dicho requerimiento, la institución, órgano u organismo no hubiere definido su posición, el recurso podrá ser interpuesto dentro de un nuevo plazo de dos meses.

Toda persona física o jurídica podrá recurrir en queja al Tribunal de Justicia, en las condiciones señaladas en los párrafos precedentes, por no haberle dirigido una de las instituciones, órgano u organismos un acto distinto de una recomendación o de un dictamen.

El Tribunal de Justicia será competente en las mismas condiciones para pronunciarse sobre los recursos interpuestos por el BCE en los ámbitos de sus competencias iniciados contra el mismo.

La institución, órgano u organismo cuya abstención haya sido declarada contraria a los Tratados, estará obligada a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia (art. 266 TFUE).

D) Recurso de funcionarios

El art. 270 TFUE dispone que el Tribunal de Justicia será competente para pronunciarse sobre cualquier litigio entre la Unión y sus agentes dentro de los límites y en las condiciones que establezca su estatuto o que resulten del régimen que les sea aplicable.

E) Recurso de responsabilidad

En materia de responsabilidad extracontractual, la Unión deberá reparar los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros (art. 340 párrafos 2 y 3 TFUE).

En este caso, el Tribunal de Justicia será competente para conocer de los litigios relativos a la indemnización por daños a que se refiere el párrafo anterior (art. 268 TFUE).

F) Recurso condicional

El Tribunal de Justicia será competente para juzgar en virtud de una cláusula compromisoria contenida en un contrato de Derecho público o de Derecho privado celebrado por la Unión o por su cuenta (art. 272 TFUE).

G) Recurso relativo al procedimiento del art. 7 del TUE

El Tribunal de Justicia será competente para pronunciarse sobre la legalidad de un acto adoptado por el Consejo Europeo o por el Consejo en virtud del art. 7 del TUE, solamente a petición del Estado miembro objeto de la constatación del Consejo Europeo o del Consejo y únicamente en lo que se refiere al respeto de las disposiciones del procedimiento establecido en el citado artículo.

Esta petición deberá presentarse en el plazo de un mes a partir de la constatación. El Tribunal se pronunciaré en el plazo de un mes a partir de la fecha de la petición (art. 269 del TFUE).

H) La competencia consultiva

El Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión o un Estado miembro podrán solicitar el dictamen del Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad de cualquier acuerdo previsto con las disposiciones del presente Tratado. Cuando el dictamen del Tribunal de Justicia sea negativo, el acuerdo solo podrá entrar en vigor en las condiciones establecidas en el art. 48 del TUE **(art. 218.11 TFUE).**

ADAMS

I) Las cuestiones prejudiciales

El **art. 267 TFUE** establece que el Tribunal de Justicia será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial:

a) Sobre la interpretación de los Tratados.

b) Sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión.

Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo.

Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal de Justicia.

Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional en relación con una persona privada de libertad, el Tribunal de Justicia de la UE se pronunciará con la mayor brevedad.

Las **competencias prejudiciales** corresponden a los casos de sometimiento mediato, o sea, no por parte del propio litigante, sino por iniciativa de un órgano jurisdiccional que, al tener que aplicar el derecho de la Unión a un litigio que se le atribuye, puede planteársele un problema de interpretación del Derecho de la Unión o de validez de un acto jurídico de la Unión. El órgano jurisdiccional puede, en ese caso, preguntar al Tribunal de Justicia –vía una pregunta llamada prejudicial– cómo interpretar el texto o el acto en causa. Dicha posibilidad pasa a ser obligatoria cuando se plantea un problema de interpretación del Derecho de la Unión en una jurisdicción cuyas decisiones ya no son susceptibles de recurso (Tribunales de casación, Consejo de Estado francés).

La novedad del Tratado en materia prejudicial viene representada por las cuestiones referidas a personas privadas de libertad. Para ello, el Tribunal de Justicia de la UE se pronunciará con la mayor brevedad.

La sentencia que dicte el Tribunal, tendrá fuerza obligatoriamente. Obligará no solo a la jurisdicción nacional que planteó la cuestión, sino a las demás jurisdicciones.

El Tribunal requerido por decisión de una jurisdicción nacional *"intrerpreta el Derecho de la Unión sin prejuzgar la solución del litigio principal, que remite al Juez nacional encargado de aplicar el Derecho de la Unión"*.

J) Reparto de competencias entre el Tribunal de Justicia y el Tribunal General

El Tratado establece el reparto de competencias entre el Tribunal de Justicia y el Tribunal General, pero la delimitación podrá ajustarse en disposiciones del Estatuto.

El art. 256 TFUE establece que el **Tribunal General** será competente para pronunciarse en primera instancia de los recursos de anulación (art. 263 TFUE), por inactividad (art. 265 TFUE), de responsabilidad (art. 268 TFUE), los litigios entre la Unión y sus agentes (art. 270 TFUE), los litigios en virtud de una cláusula compromisoria contenida en un contrato de Derecho público o de Derecho privado celebrado por la Unión o por su cuenta (art. 272 TFUE), con excepción de los que se asignen a un Tribunal especializado (los litigios entre la Unión y sus agentes del art. 270 TFUE han estado asignados al TFP hasta la reciente reforma comentada, volviendo ahora al TG) y de los recursos que el Estatuto reserve al Tribunal de Justicia. Debe señalarse que el art. 51 del Estatuto establece que, como excepción a la norma anunciada en el art. 256 TFUE, los recursos contemplados en los arts. 263 TFUE (legalidad de los actos legislativos, de los actos del Consejo, de la Comisión y del BCE que no sean recomendaciones o dictámenes, y de los actos del PE y del Consejo Europeo destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros) y 265 (violación de los Tratados) que haya interpuesto una institución de la Unión contra un acto o una abstención de pronunciarse del Parlamento Europeo, del Consejo, de estas dos instituciones conjuntamente o de la Comisión, o que haya interpuesto una institución de la Unión contra un acto o una abstención de pronunciarse del Banco Central Europeo, serán competencia del Tribunal de Justicia.

El **Tribunal de Justicia** seguirá siendo competente para los demás recursos (en particular los recursos por incumplimiento, art. 258 TFUE), pero el Estatuto podrá encomendar al Tribunal General otras categorías de recursos además de los enumerados en el art. 256 TFUE.

El Estatuto del Tribunal de Justicia dispone que, no obstante lo dispuesto en el art. 256.1 TFUE, quedarán reservados a la competencia del Tribunal de Justicia los recursos contemplados en los arts. 263 y 265 TFUE interpuestos por un Estado miembro y que vayan dirigidos contra un acto o una abstención de pronunciarse del Parlamento Europeo o del Consejo, o de ambas instituciones conjuntamente (estableciendo a su vez aquí algunas excepciones) y contra un acto o una abstención de pronunciarse de la Comisión con arreglo al art. 331.1 del TFUE. También reserva a la competencia del Tribunal de Justicia los recursos contemplados en los citados artículos que haya interpuesto una institución de la Unión contra un acto o una abstención de pronunciarse del Parlamento Europeo, del Consejo, de estas dos instituciones conjuntamente o de la Comisión, o que haya interpuesto una institución de la Unión contra un acto o una abstención de pronunciarse del Banco Central Europeo.

El objetivo es mantener en el Tribunal de Justicia, como órgano jurisdiccional supremo de la Unión, el contencioso relativo a las cuestiones esenciales para el orden **de la Unión**.

El Tribunal de Justicia, responsable de garantizar la aplicación uniforme del Derecho de la Unión, conserva, en principio, competencia para conocer de las **cuestiones prejudiciales**; no obstante, en virtud del art. 256 TFUE, el Estatuto podrá otorgar al Tribunal General la competencia prejudicial en determinadas materias específicas (de momento no lo ha establecido).

En resumen, los **recursos de los que conoce el Tribunal de Justicia** son:

— **Recursos de anulación y por omisión** que tienen por objeto el control jurisdiccional de la actividad normativa de base y la resolución de conflictos interinstitucionales (recursos interpuestos por un EM o una

institución contra el PE, el Consejo o ambos, y los presentados por una institución contra el BCE o la Comisión).

— **Cuestiones prejudiciales**.

Y **los del Tribunal General** son[7]:

— Los recursos directos interpuestos **por personas físicas o jurídicas** y dirigidos contra los actos de las instituciones y de los órganos y organismos de la Unión Europea (de los que sean destinatarias o que les afecten directa e individualmente), contra los actos reglamentarios (que les afecten directamente y que no incluyan medidas de ejecución) o contra la inacción de dichas instituciones, órganos y organismos.

— Los recursos formulados **por los Estados miembros contra la Comisión**.

— Los recursos formulados por los Estados miembros contra el Consejo en relación con los actos adoptados por este en el ámbito de **las ayudas de Estado, las medidas de defensa comercial** («dumping») y los actos por los que ejerce **competencias de ejecución**.

— Los recursos **dirigidos a obtener la reparación de los daños** causados por las instituciones de la Unión Europea o sus agentes.

— Los recursos basados en **contratos** celebrados por la Unión Europea **que prevean expresamente la competencia del Tribunal General**.

— Los recursos en materia de **marca comunitaria**.

— Los recursos de casación, limitados a las cuestiones de Derecho, que se interpongan contra las resoluciones dictadas por el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea.

— Los recursos formulados contra las decisiones de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales y contra las decisiones de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos.

— A partir de septiembre de 2016, recupera la competencia para resolver en primera instancia los asuntos sobre la **función pública de la Unión Europea**.

— **Cuestiones prejudiciales**: desde septiembre de 2024 se transfiere al Tribunal General una parte de la competencia sobre cuestiones prejudiciales, debiendo determinarse las materias específicas teniendo en cuenta la necesidad de descarga del Tribunal de Justicia. El Tribunal General se pronunciará sobre las cuestiones de competencia o de admisibilidad planteadas explícita o implícitamente en la petición de decisión prejudicial que se le haya transmitido, y para ello estará asistido por uno o varios abogados generales.

[7] Fuente: www.curia.europa.eu

Todos los distintos tipos de recursos mencionados podrían agruparse como **competencias contenciosas** del Tribunal, que contienen todas las vías de derecho en las cuales los propios planteantes de un litigio recurren directamente al Tribunal y este resuelve totalmente. Destacan los litigios contra los Estados miembros por incumplimiento del Derecho de la Unión, los recursos dirigidos a controlar la legalidad de los actos de las instituciones de la Unión (recurso de anulación, excepción de ilegalidad contra los reglamentos, recurso de inactividad) y los litigios relativos a la responsabilidad extracontractual de la Unión, recursos de personal y recursos contra las sanciones adoptadas por las autoridades de la Unión.

El nuevo **art. 275 del TFUE** establece que el Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse sobre las disposiciones relativas a la política exterior y de seguridad común ni sobre los actos adoptados sobre la base de estas.

No obstante, **el TJ es competente** para controlar el respeto del art. 40 del TUE y para pronunciarse sobre los recursos interpuestos en las condiciones contempladas en el párrafo cuarto del art. 263 del TFUE y relativos al control de la legalidad de las decisiones adoptadas por el Consejo en virtud del capítulo 2 del Título V del TUE por las que se establezcan medidas restrictivas para personas físicas o jurídicas.

Respecto al ámbito del **espacio de libertad, seguridad y justicia,** el nuevo art. 276 del TFUE, establece que en el ejercicio de sus atribuciones respecto de las disposiciones de la cooperación judicial en materia penal y la cooperación policial, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es competente para comprobar la validez o proporcionalidad de operaciones efectuadas por la policía u otros servicios con funciones coercitivas de un Estado miembro, ni para pronunciarse sobre el ejercicio de las responsabilidades que incumben a los Estados miembros respecto del mantenimiento del orden público y de la salvaguardia de la seguridad interior.

Las **competencias consultivas,** a pesar de su nombre, no corresponden a simples sometimientos para dictamen, sino que conducen a auténticas decisiones de carácter obligatorio. Lo que les singulariza es que no están condicionadas, en principio, por la existencia de un contencioso a dirimir, aunque, de hecho, a menudo sea el caso. Estos recursos se previeron tanto en el ámbito de la CECA (sometimiento obligatorio al Tribunal por la Alta Autoridad y el Consejo, en el marco del procedimiento de pequeña revisión), como en el de la CE (sometimiento facultativo por el Consejo, la Comisión o un Estado miembro sobre la compatibilidad con el Tratado de un acuerdo comunitario previsto) y en el de la CEEA (sometimiento facultativo al Tribunal por los Estados sobre la compatibilidad con el Tratado de sus proyectos de acuerdos, o por la Comisión sobre lo de los acuerdos de las empresas con un tercer Estado, nacional de tercer Estado y Organización Internacional).

En las **vías de declaración**, el juez de la Unión tiene los poderes más limitados, ya que solo es apelado para emitir una simple declaración sobre la legalidad de un acto o de un comportamiento, así como del significado o alcance de un acto. Numerosos procedimientos, entre los más importantes, constituyen procedimientos de declaración: el conjunto de los envíos prejudiciales, tanto de interpretación como de apreciación de validez, previstos en los Tratados; los recursos por incumplimiento de los Estados miembros en el marco de los Tratados; la excepción de ilegalidad en el marco

ADAMS

de los Tratados; las distintas hipótesis de sometimiento consultivo al Tribunal y el recurso de inactividad en el marco de los originarios Tratados de Roma que, a diferencia del Tratados de París, no asimilaban el silencio de las instituciones con una decisión implícita de rechazo.

K) Patente europea

Por último, el art. 262 TFUE permitirá al Consejo, por unanimidad, con arreglo a un procedimiento legislativo especial, y previa consulta al Parlamento Europeo, atribuir al Tribunal de Justicia la competencia de pronunciarse sobre litigios vinculados a títulos europeos de propiedad intelectual o industrial. Dicha disposición está dirigida básicamente a los litigios entre particulares en los que se trate de la futura patente europea. Esta decisión del Consejo no entrará en vigor hasta que sea adoptada por los Estados miembros (es decir, después de su ratificación).

2.7. El Tribunal de Cuentas Europeo

El Tribunal de Cuentas fue creado por el Tratado de 22 de julio de 1975, que entró en vigor el 1 de julio de 1977, con motivo de la revisión de las disposiciones presupuestarias de los Tratados, y se convirtió en una institución de pleno derecho tras la entrada en vigor del Tratado de Maastricht en 1993.

En 1999, a raíz del Tratado de Ámsterdam, sus poderes de control e investigación se ampliaron a fin de luchar más eficazmente contra el fraude al presupuesto de la Unión.

2.7.1. Sede y composición

La **sede** del Tribunal de Cuentas está en **Luxemburgo**.

Desde el Tratado de Niza, el Tratado prevé que el Tribunal de Cuentas estará compuesto por un **nacional de cada Estado miembro**.

El Consejo, por mayoría cualificada y previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará la lista de miembros establecida de conformidad con las propuestas presentadas por cada Estado miembro.

Los miembros del Tribunal de Cuentas son nombrados para un período de **seis años renovables**. Son elegidos entre personalidades que pertenecen en sus respectivos países a las instituciones de control externo o que están especialmente cualificadas para desempeñar esta función. Cada miembro del órgano colegiado debe reunir los criterios de competencia e independencia y ejercer sus funciones con dedicación exclusiva y en interés general de la Unión.

Los miembros eligen de entre ellos a un **Presidente** por un período de **tres años renovables**.

2.7.2. Funciones

El papel fundamental del Tribunal de Cuentas es **controlar la correcta ejecución del presupuesto de la Unión**, es decir, la legalidad y la regularidad de los ingresos y los gastos de esta. Asimismo, vela por la buena gestión financiera. De ese modo, contribuye a la eficacia y a la transparencia del sistema de la Unión.

Además de conservar la independencia indispensable para el ejercicio de su función de control, el Tribunal de Cuentas mantiene un estrecho diálogo y colabora con las demás instituciones europeas. Una de sus funciones clave en el sistema institucional es prestar apoyo a la autoridad presupuestaria (Parlamento y Consejo), presentando cada año las observaciones en el **informe anual** sobre el ejercicio concluido. Las observaciones formuladas en dicho informe tienen una gran importancia a la hora de que el Parlamento conceda o no a la Comisión la aprobación de la gestión del presupuesto.

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas transmite al Consejo y al Parlamento una **declaración de fiabilidad** que constituye una garantía global sobre la correcta utilización del dinero del contribuyente europeo.

En sus informes, el Tribunal de Cuentas señala a la atención de la Comisión y los Estados miembros los problemas que deben solucionarse. Estos informes son el fruto de sus investigaciones sobre documentos y, si es preciso, *in situ* ante todo organismo que administre ingresos o gastos en nombre de la Unión.

Por último, el Tribunal de Cuentas debe emitir **dictámenes** con motivo de la aprobación de reglamentos financieros. También puede, en cualquier momento, presentar observaciones sobre cuestiones específicas o emitir dictámenes a petición de una de las instituciones europeas.

2.7.3. Organización de los trabajos

El Tribunal de Cuentas realiza controles y emite informes y dictámenes de manera autónoma, decidiendo libremente acerca de la organización de sus trabajos y, en particular, acerca de la programación de las actividades de control, el momento y la manera de presentar las observaciones y la publicidad que debe darse a los informes y dictámenes publicados.

El Tribunal está estructurado en torno a **cinco salas**, a las cuales se adscriben los Miembros y el personal de auditoría. Cuatro de las salas son competentes para ámbitos específicos de ingresos y gastos (salas verticales) y una quinta, denominada CEAD, se ocupa de cuestiones trasversales (Coordinación, Evaluación, Fiabilidad y Desarrollo).

Los auditores se distribuyen en "grupos de fiscalización", y son quienes ejercen las funciones de control y elaboran los proyectos de informe en los que el Tribunal de Cuentas basa sus decisiones.

El Tribunal de Cuentas debe efectuar numerosas misiones de control en las sedes de las demás instituciones, en los Estados miembros de la Unión y en todos aquellos terceros países que reciben ayuda de la Unión. En efecto, es

necesario tener en cuenta que, si bien el control del Tribunal está dirigido en primer lugar a la Comisión, es decir, los ingresos y gastos de los que esta es responsable, la Unión delega cerca del 90% de la gestión de las políticas de la Unión en las administraciones nacionales en lo que respecta a los ingresos y gastos.

Los auditores del Tribunal controlan, así pues, los justificantes de las operaciones financieras y se desplazan, asimismo, ante los gestores directos y los beneficiarios de fondos de la Unión. En general, las misiones de control en los Estados miembros duran entre una y dos semanas, y se efectúan en colaboración con las instituciones nacionales de control o con los servicios nacionales competentes.

El informe de control debe incluir todos los datos derivados de las comprobaciones efectuadas y destacar, en particular, los puntos débiles del sistema de aplicación, elaborar una lista de los errores, irregularidades o fraudes constatados y proponer las acciones que deben llevarse a cabo tras el control.

El Tribunal de Cuentas carece de poder jurisdiccional propio. Cuando los auditores descubren fraudes o irregularidades, las informaciones recogidas se transmiten lo más rápidamente posible a los órganos de la Unión competentes para que se les dé el curso adecuado.

Asimismo, el Tribunal de Cuentas informa a los ciudadanos, los Estados miembros y las instituciones europeas de los resultados de su trabajo de manera objetiva y transparente, en particular, a través de sus informes. Concretamente, el Tribunal de Cuentas publica:

— El Informe Anual relativo a la ejecución del presupuesto de la Unión del ejercicio anterior.

— La declaración de fiabilidad relativa a la fiabilidad de las cuentas y la regularidad de las operaciones del ejercicio presupuestario anterior.

— La declaración de fiabilidad relativa al FED.

— Los informes anuales específicos relativos a algunos organismos de la Unión especializados en distintos ámbitos (en particular: formación profesional, mejora de las condiciones de vida y trabajo o medio ambiente).

— Los informes especiales sobre asuntos de interés específico (por ejemplo, sobre la incidencia financiera de la reforma de la política agrícola común o sobre la ayuda financiera a los Países y Territorios de Ultramar).

El Tribunal de Cuentas elabora su reglamento interno. Dicho reglamento requiere la aprobación del Consejo por mayoría cualificada.

2.8. El Banco Central Europeo

El **Banco Central Europeo** (BCE), creado el 1 de junio de 1998, es el garante de la estabilidad de precios en la zona euro. El BCE tiene una nueva ubicación en los Tratados, concretamente en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en los arts. 282, 283 (antiguo art. 112 TCE) y 284 (antiguo art. 113 TCE).

El Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales constituyen el **Sistema Europeo de Bancos Centrales** (SEBC). El Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales (BCN) de los Estados miembros cuya moneda es el euro constituyen el Eurosistema y dirigen la política monetaria de la Unión[8]. El BCE dirige el SEBC.

Los BCN actúan de acuerdo con las orientaciones y las decisiones adoptadas por el BCE. En la medida que se estima posible y adecuado, el BCE recurre a los BCN para realizar las operaciones que forman parte de las funciones del SEBC. El **BCE** y los **BCN son independientes**: en ningún caso pueden solicitar o aceptar instrucciones de instituciones u órganos de la Unión, de los Gobiernos de los Estados miembros o de cualquier otro organismo (art. 130 TFUE).

El SEBC está dirigido por los órganos rectores del BCE. El objetivo principal del SEBC es mantener la estabilidad de precios. Sin perjuicio de este objetivo, prestará apoyo a las políticas económicas generales de la Unión para contribuir a los objetivos de esta.

El BCE tiene **personalidad jurídica.** Le corresponde en exclusiva autorizar la emisión del euro. Es independiente en el ejercicio de sus competencias y en la gestión de sus finanzas. Las instituciones, órganos u organismos de la Unión y los Gobiernos de los Estados miembros han de respetar esa independencia.

- **Funciones**

EL BCE adopta las medidas necesarias para desempeñar sus cometidos con arreglo a los arts. 127 a 133 y 138 y a las condiciones establecidas en los Estatutos del SEBC y del BCE. Con arreglo a dichos artículos, los Estados miembros cuya moneda no sea el euro y los bancos centrales nacionales de estos mantienen sus competencias en el ámbito monetario.

En los ámbitos que entran dentro de sus atribuciones, **se ha de consultar al BCE** sobre todo proyecto de acto de la Unión y sobre todo proyecto de normativa a escala nacional; el Banco puede emitir **dictámenes** para presentarlos a las instituciones, órganos u organismos de la Unión, o a las autoridades nacionales, acerca de las materias que entran dentro del ámbito de sus competencias.

Concretamente, de conformidad con los Estatutos del SEBC y del BCE, y conforme al art. 127.4 del TFUE, el BCE es consultado: sobre cualquier propuesta de acto de la Unión comprendido en el ámbito de sus competencias, así como por las autoridades nacionales, acerca de cualquier proyecto de disposición legal que entre en su ámbito de competencia, pero dentro de los límites y con las condiciones que disponga al Consejo con arreglo al procedimiento previsto en el art. 41 de los Estatutos.

---

[8] El término "Eurosistema" se emplea para hacer referencia al BCE y a los BCN de los Estados miembros que han adoptado el euro. Los BCN de los Estados miembros que no pertenecen a la zona del euro, no obstante, forman parte del SEBC con un estatuto especial que les permite dirigir sus respectivas políticas monetarias nacionales, aunque no pueden intervenir en la adopción de decisiones relativas a la política monetaria única de la zona del euro, ni en la ejecución de dichas decisiones.

ADAMS

El Banco Central Europeo remite un **informe anual** sobre las actividades del SEBC y sobre la política monetaria del año precedente y del año en curso al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión, así como al Consejo Europeo. El Presidente del Banco Central Europeo presenta dicho informe al Consejo y al Parlamento Europeo, que puede proceder a un debate general sobre esa base.

Funciones básicas: definir y ejecutar la política monetaria de la zona euro; realizar las operaciones de cambio; poseer y gestionar las reservas oficiales de divisas de los países de la zona del euro; promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago.

Otras funciones:

— **Billetes:** el BCE tiene el derecho exclusivo de autorizar la emisión de billetes en la zona del euro.

— **Estadísticas**: en colaboración con los BCN, el BCE recopila la información estadística necesaria para llevar a cabo sus funciones.

— **Estabilidad financiera y supervisión prudencial**.

— **Cooperación internacional y europea**: el BCE mantiene estrechas relaciones de cooperación con las instituciones, organismos y foros pertinentes, siempre que lo requieran las funciones asignadas al Eurosistema.

Por último, dirige el **Mecanismo Único de Supervisión** (adoptado dentro de la unión bancaria), para lo que se le han conferido nuevas tareas. Así, desde el 4 de noviembre de 2014, el BCE desempeña funciones específicas en materia de políticas relativas a la supervisión prudencial de las entidades de crédito en el marco del citado mecanismo, y en su calidad de supervisor bancario, tiene también un papel consultivo en la evaluación de los planes de resolución de las entidades de crédito[9].

Para el ejercicio de las funciones encomendadas al SEBC, el BCE puede elaborar reglamentos, tomar las decisiones necesarias y formular recomendaciones y dictámenes (art. 132.1 TFUE).

Señalar también que en los arts. 139 a 144 del TFUE se establecen disposiciones especiales para los Estados miembros obligados, en virtud del Tratado, a adoptar el euro pero que todavía no reúnen las condiciones para hacerlo, a los que no se aplican algunas de las disposiciones de los Tratados, entre ellas, los objetivos y funciones del SEBC (art. 127, apartados 1 a 3 y 5 TFUE) y la emisión del euro (art. 128 TFUE). Recordar que dos Estados miembros se han acogido a una cláusula de exclusión voluntaria y, por tanto, no están obligados a sumarse a la zona del euro: Dinamarca (Protocolo nº 16) y Reino Unido (Protocolo nº 15).

El BCE no puede comprar directamente deuda pública de los Estados miembros, pues el art. 125 TFUE contiene la conocida como cláusula «*no bail-out*» (cláusula de no rescate)

[9] Ver Reglamentos (UE) 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, y 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014.

que prohíbe a la Unión y a los Estados apoyar económicamente a un país de la eurozona en dificultades financieras, es decir, no se puede mutualizar la deuda. Sin embargo, ya en la crisis económica y financiera de 2008 el BCE llevó a cabo una compra de deuda en los mercados secundarios para frenar los ataques especulativos que estaban recibiendo ciertos Estados miembros y ayudar en la recuperación económica, que fue apoyado por el TJUE, y que a raíz de la pandemia del coronavirus volvió a adoptar (si bien una reciente sentencia del Tribunal Constitucional alemán ha generado una gran polémica pues califica de arbitraria la sentencia del TJUE que respaldaba el programa de compra de deuda adoptado por Mario Draghi, que ahora se vuelve a utilizar, exigiendo al BCE que justifique que el mismo es proporcional en términos de política fiscal y monetaria).

- **Órganos rectores del BCE**

  — **El Consejo de Gobierno:** formado por los miembros del Comité Ejecutivo (el presidente y el vicepresidente son comunes a los dos órganos) y por los gobernadores de los Bancos Centrales de los países de la zona euro. Formula la política monetaria y establece las orientaciones necesarias para su cumplimiento. Es el órgano rector superior del BCE (art. 283.1 TFUE). En sus reuniones pueden participar el Presidente del Consejo y un miembro de la Comisión, sin derecho de voto, pudiendo el presidente del Consejo someter una moción a la deliberación del Consejo de Gobierno del BCE (art. 284.1 TFUE) A su vez, se invitará al Presidente del BCE a participar en las reuniones del Consejo en las que se delibere sobre cuestiones relativas a los objetivos y funciones del SEBC (art. 284.2 TFUE).

  — **El Comité Ejecutivo:** formado por un presidente, un vicepresidente y otros cuatro miembros, todos ellos nombrados por el Consejo Europeo, por mayoría cualificada, sobre la base de una recomendación del consejo y previa consulta al Parlamento Europeo, por un período no renovable de ocho años. Es responsable de la gestión ordinaria del BCE y, en particular, de la ejecución de la política monetaria en función de las decisiones del Consejo de Gobierno. Se nombrarán entre personas de reconocido prestigio y experiencia profesional en asuntos monetarios o bancarios. Su mandato tendrá una duración de ocho años y no será renovable. Solo podrán ser miembros del mismo los nacionales de los Estados miembros (art. 283.2 TFUE).

  — **El Consejo General:** formado por el presidente y el vicepresidente del BCE y por los gobernadores de los Bancos Centrales de todos los Estados miembros de la Unión Europea. Sus funciones son transitorias, dado que se encarga de las relaciones con los países todavía no integrados en el euro. En particular, es responsable de los trabajos necesarios para la posible adhesión de esos países, así como de las funciones que desempeñaba el anterior IME (Instituto Monetario Europeo) que deberán mantenerse durante la Tercera Fase.

Estos órganos son independientes de las Instituciones de la Unión y de las autoridades nacionales. El BCE dispone de su propio presupuesto, independiente del presupuesto de la Unión Europea, lo que garantiza la autonomía de su gestión.

ADAMS

Nota: *20 Estados de la UE participan en la moneda única en la actualidad: Bélgica, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Italia, Chipre, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Austria, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Letonia, Lituania y Croacia.*

2.9. Otros órganos y organismos de la Unión

2.9.1. El Comité Económico y Social Europeo

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) es un **órgano consultivo** de representación de los distintos agentes de la vida económica y social (empresarios, sindicatos, agricultores, consumidores, etc.) en el marco institucional de la Unión Europea.

El CESE, que fue creado en 1957 por el Tratado de Roma, constituye al mismo tiempo un foro de diálogo y la plataforma institucional que permite a los protagonistas de la vida económica y social ser parte integrante del proceso de toma de decisiones a nivel de la Unión. Por medio de sus dictámenes, el CESE participa en la configuración y la aplicación de las políticas de la Unión Europea.

El CESE realiza, así pues, una labor específica dentro del entramado institucional de la Unión: constituye el lugar privilegiado de representación, debate y expresión de la sociedad civil organizada de la Unión Europea, de la que son un componente esencial las organizaciones socioprofesionales. A este respecto, constituye un puente entre Europa y los ciudadanos.

La entrada en vigor del Tratado de Maastricht (1993) concedió al CES un trato comparable al de las demás instituciones, en particular por lo que se refiere a su reglamento interno, el presupuesto, el refuerzo de su derecho de iniciativa y la gestión del personal de su Secretaría General. En 1997, el Tratado de Ámsterdam amplió considerablemente el campo de acción del CES, sobre todo en el ámbito social.

A) Sede y composición

La **sede** del Comité está en **Bruselas**, donde se celebran la mayor parte de las reuniones y los plenos. También se organizan algunas reuniones fuera de la sede.

El Comité está constituido por representantes de los diferentes componentes de carácter económico y social de la sociedad civil organizada, en particular de los productores, agricultores, transportistas, trabajadores, comerciantes y artesanos, así como de las profesiones liberales, de los consumidores y del interés general.

Los miembros del Comité son nombrados, a propuesta de los Estados miembros, para un período de **cinco años renovables**. El Consejo, por mayoría cualificada, adopta la lista de miembros, pronunciándose previa consulta a la Comisión, y pudiendo recabar la opinión de las organizaciones europeas representativas de los diferentes sectores económicos y sociales, y de la sociedad civil, a los que conciernan las actividades de la Unión (art. 302 TFUE). El Tratado de Lisboa **prevé que el número de miembros no excederá de trescientos cincuenta (art. 301 TFUE) –composición que ya preveía el Tratado de Niza–**.

Pertenecen a uno de los tres grupos siguientes:

— Empresarios (Grupo I).

— Trabajadores (Grupo II).

— Diversidad Europa (Grupo III).

Hasta el 31 de enero de 2020 la composición fue de 350 miembros, contando Reino Unido con 24. Pero ya en mayo de 2019 el Consejo adoptó una Decisión estableciendo la composición del Comité Económico y Social Europeo a partir del 21 de septiembre de 2020, en la que se adaptaba el número de escaños para cuando se produjese la retirada del Reino Unido. Las nuevas normas atribuyen un puesto adicional a Estonia, Chipre y Luxemburgo, y el resto de los puestos vacantes se mantendrá en reserva para posibles ampliaciones futuras. En total, el tamaño del Comité pasa de 350 a 329.

Es decir, **actualmente** la composición tras la retirada del Reino Unido pasa a ser de **329 miembros**, que se reparten de la forma siguiente:

— Alemania, Francia, Italia 24 miembros.

— **España** y Polonia **21** miembros.

— Rumanía 15 miembros.

— Países Bajos, Bélgica, República Checa, Grecia, Hungría, Portugal, Austria, Suecia y Bulgaria 12 miembros.

— Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Irlanda, Croacia y Lituania 9 miembros.

— Letonia, Estonia y Eslovenia 7 miembros.

— Chipre y Luxemburgo 6 miembros.

— Malta 5 miembros.

Los miembros del Comité no están vinculados por ningún mandato imperativo. Ejercen sus funciones con plena independencia, en interés general de la Comunidad.

El Comité designa de entre sus miembros al Presidente y a la Mesa, por un período de dos años y medio.

Es convocado por su Presidente, a instancia del Parlamento Europeo, del Consejo o de la Comisión. También puede reunirse por propia iniciativa.

B) Funciones

El Comité Económico y Social Europeo desempeña tres misiones fundamentales:

— Garantizar una función **consultiva** ante las tres grandes instituciones (Consejo, Comisión y, a partir del Tratado de Ámsterdam, Parlamento Europeo). Puede ser bien a petición propia, bien a petición de estas

ADAMS

instituciones. La consulta en algunos casos es obligatoria (previsto por los propios Tratados, por ejemplo, los arts. 43, 46, 50 y 59) y en otros opcional.

— Permitir una mayor **participación** de los representantes de la sociedad civil organizada en el proyecto europeo, favoreciendo de ese modo el desarrollo de una sociedad más participativa, más integradora y, por consiguiente, más democrática.

— Reforzar el **papel de la sociedad civil organizada** en los terceros países tanto promoviendo un diálogo estructurado con sus representantes como apoyando la creación de entidades consultivas, dentro del respeto de las realidades económicas, sociales y culturales de dichos países.

C) Organización de los trabajos

Para llevar a cabo sus misiones, el CESE tiene, principalmente, la posibilidad de emitir **tres tipos de dictamen**:

— Dictámenes emitidos previa consulta de la Comisión, el Consejo o el Parlamento Europeo.

— Dictámenes de iniciativa que permiten al Comité expresarse cuando lo juzgue conveniente.

— Dictámenes exploratorios donde, a petición de la Comisión y el Parlamento Europeo, reflexiona y formula sugerencias sobre un tema determinado que puede conducir posteriormente a una propuesta de normativa europea.

El Comité puede decidir emitir un dictamen en todos los casos en que lo juzgue oportuno. Además, el Comité puede encargar a una de sus Secciones la elaboración de un documento informativo para examinar una cuestión de actualidad o de interés general.

Los dictámenes del CESE permiten a los órganos decisorios evaluar mejor la repercusión de las propuestas de la Comisión en los destinatarios directamente interesados y definir las adaptaciones de que podrían ser objeto. Por otra parte, el Comité aporta una ayuda técnica valiosa, y sus dictámenes de iniciativa o documentos informativos proporcionan elementos de análisis y valoración que, en muchos casos, conducirán a la Comisión a presentar propuestas.

Al ejercer sus actividades profesionales en su país de origen, los miembros del Comité constituyen, sobre todo, el enlace con las organizaciones nacionales de que proceden y, en la mayoría de los casos, solo viajan a Bruselas para las reuniones de trabajo.

Dentro del Comité están constituidos tres grupos: el que representa a los empresarios (Grupo I: industria, PYMES, cámaras de comercio, etc.), el de los trabajadores (Grupo II: sindicatos, etc.) y el de actividades diversas, que agrupa a las demás categorías económicas y sociales (Grupo III: agricultores, artesanía, etc.).

El Comité cuenta con **seis Secciones**, que tratan los principales ámbitos cubiertos por los Tratados:

ADAMS

— Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social.

— Mercado Único, Producción y Consumo.

— Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información.

— Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía.

— Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

— Relaciones Exteriores.

Para la preparación de sus dictámenes, las Secciones generalmente constituyen dentro de ellas grupos de estudio formados, principalmente, por un ponente asistido de expertos. Para determinados asuntos específicos o que entran dentro de la competencia de varias Secciones, el Comité puede recurrir a una entidad temporal *ad hoc*: el subcomité. Este funciona de manera similar a las Secciones, pero limita su tarea al examen de un problema específico en un plazo determinado.

Cada Sección está dotada de una Mesa, encargada de coordinar los trabajos con el Presidente de Sección.

También cuenta con una Comisión consultiva sobre el cambio industrial, que ayuda a la industria europea a anticiparse y adaptarse a los cambios de la globalización.

El CESE también ha constituido tres observatorios especializados sobre el mercado único (OMU), el mercado de trabajo (OMT) y el desarrollo sostenible (ODS), además del Grupo del Semestre Europeo (GSE) y del Grupo de Derechos Fundamentales y Estado de Derecho (entre otros).

2.9.2. El Comité de las Regiones

El Comité de las Regiones (CDR) **es un órgano consultivo** compuesto por **representantes de los entes regionales y locales** que sean titulares de un mandato electoral de un ente regional o local o que ostenten responsabilidad política ante una asamblea elegida.

Previsto en el Tratado de Maastricht, fue creado en 1994 y desempeña un papel complementario en el proceso de toma de decisiones entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo.

Asimismo, permite a los representantes de las entidades locales y regionales emitir dictámenes sobre las políticas de la Unión Europea.

Desde la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam en 1999, el Comité de las Regiones dispone de una estructura organizativa autónoma y establece su propio reglamento interno. Además, el campo de acción del Comité se ha extendido considerablemente, en particular, en los ámbitos social, del medio ambiente y los transportes.

A) Sede y composición

La **sede** del Comité de las Regiones está en Bruselas.

El Tratado de Lisboa prevé que el número de **miembros no excederá de trescientos cincuenta** (art. 305) –composición que ya preveía el Tratado de Niza–.

Con motivo de la retirada del Reino Unido, el Consejo adoptó también una Decisión referente a la composición del órgano, atribuyendo asimismo un puesto adicional a Estonia, Chipre y Luxemburgo, y dejando el resto de puestos que deja libres Reino Unido vacantes como reserva ante posibles ampliaciones. Previsión que se aplica a partir de la salida del Reino Unido y del nuevo mandato quinquenal de cada comité, en el caso del Comité de las regiones desde el 26 de enero de 2020.

Actualmente, por tanto, la composición se reduce también de 350 a 329 miembros, repartidos de la misma forma que la señalada para el caso del Comité Económico y Social.

Los **miembros del Comité**, así como un número igual de suplentes, son nombrados, a propuesta de los respectivos Estados miembros, para un mandato de **cinco años renovables**. El Consejo, por mayoría cualificada, adopta la lista de miembros y suplentes establecida de conformidad con las propuestas presentadas por cada Estado miembro.

Ningún miembro del Comité puede ser simultáneamente miembro del Parlamento Europeo.

Los miembros del Comité no están vinculados por ningún mandato imperativo. Ejercen sus funciones con absoluta independencia, en interés general de la Unión.

El Comité designa de entre sus miembros al Presidente y la Mesa, por un período de dos años y medio.

Es convocado por su Presidente, a instancia del Parlamento Europeo, del Consejo o de la Comisión. También puede reunirse por propia iniciativa.

Al tener categoría de cargos electos municipales o regionales, los miembros del Comité representan a una gama completa de las actividades en materia de política local y regional en la Unión Europea. Se trata, por ejemplo, de Presidentes de regiones, parlamentarios regionales, concejales, alcaldes de grandes ciudades, etc.

B) Funciones

El papel del Comité de las Regiones consiste en **poner de relieve el punto de vista local y regional en la legislación de la Unión**. La elaboración de dictámenes relativos a las propuestas de la Comisión constituye la piedra angular de esta actividad.

Además, el Comité de las Regiones contribuye al buen funcionamiento de la Unión Europea como garante del **principio de subsidiariedad**. Según este principio, la Unión solo debe actuar cuando una acción a escala de la Unión resulta más eficaz que una acción emprendida a nivel nacional, regional o local.

ADAMS

Al supervisar la correcta aplicación de este principio, el Comité permite que se ejecuten de forma eficaz las acciones de la Unión sin dejar de defender las prerrogativas de las regiones en los ámbitos que les conciernen.

La Comisión y el Consejo consultan obligatoriamente al Comité de las Regiones en los ámbitos que afectan directamente a las responsabilidades de las entidades locales y regionales, es decir:

— Cohesión económica y social (política regional y Fondos Estructurales).

— Redes transeuropeas en los ámbitos del transporte, las telecomunicaciones y la energía.

— Salud pública.

— Educación, juventud y cultura.

— Política de empleo, formación profesional y política social.

— Medio ambiente.

— Transportes.

— El Tratado de Lisboa ha ampliado el ámbito de actuación del Comité aun más, añadiendo la protección civil, el cambio climático, la energía y los servicios de interés general.

De forma más general, el Consejo, la Comisión o el Parlamento pueden consultar al Comité si lo juzgan oportuno. Por su parte, el Comité puede aprobar por propia iniciativa dictámenes sobre algunos temas, como la agricultura, la protección del medio ambiente o la política urbana. A continuación, se transmiten a la Comisión, al Consejo y al Parlamento.

El Comité también puede recurrir al Tribunal de Justicia con el fin de salvaguardar sus prerrogativas (art. 263.3 TFUE). En virtud del Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad puede preguntar al Tribunal que compruebe si un acto legislativo que queda dentro del ámbito de competencias del Comité cumple el principio de subsidiariedad.

C) Organización de los trabajos

Los miembros del Comité de las Regiones se distribuyen en **comisiones especializadas** encargadas de preparar cinco sesiones plenarias anuales en las que se define la política general del Comité y se aprueban los dictámenes.

La **Mesa** organiza los trabajos del Comité y de sus comisiones. La Mesa está formada por el Presidente, el primer Vicepresidente, 27 vicepresidentes más (uno por Estado miembro), 26 miembros más, y los presidentes de los grupos políticos (tres puestos para Alemania, España, Francia, Italia y Polonia; dos para Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Lituania, Países Bajos, Portugal, Rumanía y Suecia; uno para Chipre, Eslovenia, Estonia, Letonia, Luxemburgo y Malta).

El Secretario General vela por el buen funcionamiento administrativo.

ADAMS

2.9.3. El Banco Europeo de Inversiones

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es la **institución financiera** de la Unión Europea. Tiene personalidad jurídica (art. 308 TFUE).

Como banco y órgano de la Unión Europea al mismo tiempo, contribuye a la realización de los objetivos de la Unión por medio de la financiación de proyectos destinados a promover la integración europea, el desarrollo equilibrado, la cohesión económica y social, así como el desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación.

Creado en 1958 por el Tratado de Roma, el BEI se financia por el empréstito en los mercados de capitales. No dispone, a diferencia de los bancos clásicos, de recursos comerciales procedentes de depósitos de ahorro o cuentas corrientes.

A) Composición

La **sede** del Banco Europeo de Inversiones está en **Luxemburgo**.

Los accionistas del BEI son los **Estados miembros** de la Unión Europea. Estos suscriben conjuntamente el capital del Banco con arreglo a una clave de distribución que refleja sus respectivos pesos económicos dentro de la Unión.

El BEI está regido por un Consejo de Gobernadores, un Consejo de Administración, un Comité de Dirección y un Comité de Comprobación.

B) Funciones

El Banco Europeo de Inversiones tiene por misión contribuir al desarrollo equilibrado y estable del mercado interior en interés de la Unión, recurriendo a los mercados de capitales y a sus propios recursos. A tal fin, el Banco facilita, mediante la concesión de prestamos y garantías y sin perseguir fines lucrativos, la financiación, en todos los sectores de la economía, de los proyectos siguientes **(art. 309 TFUE):**

a) Proyectos para el desarrollo de las regiones más atrasadas.

b) Proyectos que tiendan a la modernización o reconversión de empresas o a la creación de nuevas actividades necesarias para el progresivo establecimiento del mercado común que, por su amplitud o naturaleza, no puedan ser enteramente financiados con los diversos medios de financiación existentes en cada uno de los Estados miembros.

c) Proyectos de interés común a varios Estados miembros que, por su amplitud o naturaleza, no puedan ser enteramente financiados con los diversos medios de financiación existentes en cada uno de los Estados miembros.

En cumplimiento de su misión, el Banco facilitará la financiación de programas de inversión en combinación con acciones de los fondos estructurales y otros instrumentos financieros de la Unión.

El Banco Europeo de Inversiones opera sin ánimo de lucro y no supone una carga para los recursos presupuestarios de la Unión Europea. Su misión

consiste en financiar inversiones públicas o privadas que concretan los objetivos de la construcción europea.

Si bien el BEI consagra cerca de un 90% de sus actividades a la Unión Europea, una parte significativa de su financiación se orienta hacia los países candidatos a la adhesión, para los cuales se han establecido algunos mecanismos de financiación específicos.

Las financiaciones del BEI favorecen también las condiciones de desarrollo sostenible en los países del Mediterráneo, África, Caribe y el Pacífico, así como de los proyectos de interés común en América Latina y Asia.

Por último, hay que tener en cuenta que el Banco es el accionista mayoritario del Fondo Europeo de Inversiones (FEI), cuyo Consejo de supervisión preside. Creado en 1994, el FEI tiene su sede en Luxemburgo y tiene principalmente por objetivo apoyar la inversión en fondos propios de las PYMES.

C) Organización de los trabajos

El Banco Europeo de Inversiones realiza sus actividades de empréstito y prestamo en el marco de las políticas económicas definidas por la Unión. Cada año, presenta un Informe anual que constituye un balance completo de sus actividades.

A invitación del Parlamento Europeo, el Banco participa en los trabajos de algunas comisiones parlamentarias que tratan temas relativos a sus actividades. También está asociado a la preparación de los trabajos del Consejo Europeo e informa sobre su contribución a la realización de los objetivos de la Unión y sus perspectivas de desarrollo en función de las necesidades de la economía. Por otra parte, el Banco coopera con las demás instituciones europeas en el marco de las políticas de la Unión relacionadas con sus actividades. El Presidente del BEI puede, de ese modo, participar en las reuniones del Consejo, en las que aporta la experiencia del Banco sobre los asuntos que se debaten.

Con arreglo a sus estatutos, el BEI disfruta de autonomía de decisión dentro del sistema institucional de la Unión. Sus órganos de dirección y control permiten adoptar las decisiones relativas a los prestamos y el empréstito en función de las características de los proyectos únicamente y de las mejores oportunidades ofrecidas en los mercados financieros.

Los vínculos de cooperación que el BEI ha tejido con las instituciones de la Unión y la comunidad bancaria internacional le permiten garantizar la sinergia entre sus prestamos y los instrumentos presupuestarios de la Unión y reagrupar recursos bancarios alrededor de los proyectos que apoya en beneficio de los objetivos económicos de la Unión.

El Banco trata directamente con los promotores de grandes proyectos (al menos 25 millones de euros) mientras que, en el caso de proyectos de menor dimensión (PYME o entidades locales), trabaja con cerca de ciento ochenta bancos e intermediarios financieros especializados en Europa, que utilizan sus fondos según los criterios fijados por el BEI.

ADAMS

2.9.4. El Supervisor Europeo de Protección de Datos

La figura del Supervisor Europeo de Protección de datos (SEPD) se creó en 2004 de conformidad con el **art. 286 del TCE**, y es el órgano independiente de control encargado de supervisar la aplicación a las instituciones y organismos de la Unión de los actos de esta relativos a la protección de las personas físicas respecto al tratamiento de los datos de carácter personal y a la libre circulación de estos datos.

Así, por lo que respecta al tratamiento de los datos personales, el SEPD vela por que los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas, en particular el derecho de las mismas a la intimidad, sean respetados por las instituciones y los organismos de la Unión; garantiza y supervisa la aplicación de las disposiciones del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018 y de cualquier otro acto de la Unión relacionado con la protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de una institución u y a la libre circulación de esos datos, así como el RGPD, y asesora a las instituciones y a los organismos de la Unión, así como a los interesados, en todas las cuestiones relacionadas con el tratamiento de datos personales.

La Decisión del Supervisor Europeo de Protección de Datos de 15 de mayo de 2020 por la que se adopta el **Reglamento interno del SEPD** establece los principios rectores del SEPD, junto con las normas sobre los procedimientos internos de toma de decisiones, la organización y el trabajo de la Secretaría, la planificación, la administración interna y la apertura y transparencia de la institución.

A) Nombramiento

El **Parlamento Europeo y el Consejo nombran de común acuerdo al Supervisor Europeo de Protección de Datos** por un mandato de cinco años renovables, sobre la base de una lista elaborada por la Comisión como resultado de una convocatoria pública de candidaturas.

Se nombra a un **Supervisor Adjunto** de conformidad con el mismo procedimiento y por un período de igual duración. Asiste al Supervisor en todas sus funciones y le sustituye en caso de ausencia o impedimento.

El SEPD es elegido entre personas cuya independencia esté fuera de toda duda y que posean una experiencia y competencia notorias para el cumplimiento de sus funciones, como pertenecer o haber pertenecido a autoridades de control.

Aparte de la renovación periódica o de sustitución por motivo de fallecimiento, el mandato llega a su fin en caso de dimisión o de destitución.

Puede ser destituido o desposeído de su derecho de pensión u otros privilegios equivalentes por el **Tribunal de Justicia** a petición del Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión si deja de cumplir las condiciones necesarias para el ejercicio de sus funciones o ha cometido una falta grave.

En los casos de renovación periódica y dimisión voluntaria, permanece en funciones hasta su sustitución.

El SEPD y el Supervisor Adjunto tienen su **sede en Bruselas**.

B) Estatuto y condiciones generales de ejercicio de sus funciones

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, fijan de común acuerdo el estatuto y las condiciones generales de ejercicio de las funciones del SEPD y, en particular su salario, asignaciones y demás ventajas de carácter retributivo.

El SEPD está asistido por una secretaría. Los funcionarios y demás miembros del personal de la secretaría serán nombrados por este.

El SEPD actúa con total **independencia** en el ejercicio de sus funciones. En el ejercicio de sus funciones no solicitará ni admitirá instrucciones de nadie y se abstendrá de cualquier acción incompatible con sus funciones y de desempeñar, durante su mandato, ninguna otra actividad profesional, sea o no retribuida. Tras la finalización de su mandato actuará con integridad y discreción en lo que respecta a la aceptación de nombramientos y privilegios.

El SEPD y su personal están sujetos, incluso después de haber cesado en sus funciones, al deber de secreto profesional sobre las informaciones confidenciales a las que hayan tenido acceso durante el ejercicio de sus funciones.

El Supervisor Europeo presenta anualmente al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión un informe sobre sus actividades, que paralelamente hace público y transmite el informe de actividad a las demás instituciones y organismos de la Unión, los cuales pueden presentar comentarios con vistas a un posible debate del informe en el Parlamento Europeo, en particular en relación con la descripción de las medidas adoptadas en respuesta a las observaciones realizadas por el Supervisor Europeo de Protección de Datos.

2.10. Sedes de las instituciones, órganos y agencias de la UE

Instituciones de la Unión Europea
Principales responsables de la toma de decisiones
• **Parlamento Europeo** - Bruselas/Estrasburgo/Luxemburgo • **Consejo Europeo** - Bruselas • **Consejo de la UE (Consejo)** - (Bruselas/Estrasburgo) • **Comisión Europea** - (Bruselas/Estrasburgo/Luxemburgo/Representaciones en los Estados miembros)
Instituciones y órganos que complementan a los principales
• **Tribunal de Justicia de la UE** - Luxemburgo • **Banco Central Europeo** - Fráncfort • **Tribunal de Cuentas Europeo** - Luxemburgo

Órganos complementarios
• **Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE)** - Bruselas (Bélgica)/Oficinas en todo el mundo • **Comité Económico y Social Europeo (CESE)** - Bruselas (Bélgica) • **Comité Europeo de las Regiones (CDR)** - Bruselas (Bélgica) • **Banco Europeo de Inversiones (BEI)** - Luxemburgo (Luxemburgo) • **Defensor del Pueblo Europeo** - Estrasburgo (Francia) • **Supervisor Europeo de Protección de Datos (EDPS)** - Bruselas (Bélgica) • **Fiscalía Europea** - Luxemburgo (Luxemburgo)/22 países participantes

Agencias descentralizadas
• Autoridad Laboral Europea (ALE) - Bratislava (Eslovaquia) • Frontex - Varsovia (Polonia) • Agencia de Asilo de la Unión Europea (AAUE) - Malta (Malta) • Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) - Liubliana (Eslovenia) • Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA) - Praga (Rep. Checa) • Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) - Attiki (Grecia) • Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) - Budapest (Hungría) • Agencia de la Unión Europea sobre Drogas (EUDA) - Lisboa (Portugal) • Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM) - Lisboa (Portugal) • Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA) - Köln (Alemania) • Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) - Viena (Austria) • Agencia Europea de Medicamentos (EMA) - Ámsterdam (Países Bajos) • Eurojust - La Haya (Países Bajos) • Europol - La Haya (Países Bajos) • Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) - København (Dinamarca) • Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) - Bilbao (España) • Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) - Alicante (España) • Autoridad Bancaria Europea (ABE) - Courbevoie (Francia) • Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) - París (Francia) • Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) - Parma (Italia) • Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) - Solna (Suecia) • Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) - Vilnius (Lituania)

3. Efectos de la integración europea sobre la organización del Estado español

3.1. Actos jurídicos de la Unión Europea

Dentro del Derecho de la Unión Europea podemos distinguir dos grandes bloques:

— El **Derecho originario o constitucional**, integrado fundamentalmente por los Tratados Constitutivos y sus sucesivas modificaciones.

— El **Derecho derivado**, que abarca el conjunto de actos normativos adoptados por las Instituciones con vistas a cumplir los objetivos marcados en los Tratados y que tienen un carácter subordinado respecto a los mismos.

Centrándonos en este último, la tipología de las normas que forman parte del mismo viene establecida en el art. 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, a cuyo tenor: "para ejercer las competencias de la Unión, las Instituciones adoptarán Reglamentos, Directivas, Decisiones, Recomendaciones y Dictámenes".

La expresión **Derecho derivado,** abarca el conjunto de actos normativos adoptados por las Instituciones con vistas a cumplir los objetivos establecidos por los Tratados. El adjetivo "derivado" se utiliza para indicar la subordinación de estas normas respecto a los Tratados. En concreto, la tipología de normas derivadas viene contenida en el **art. 288 del TFUE**, el cual señala que *"para ejercer las competencias de la Unión, las instituciones adoptarán reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes".*

Antes de analizar estos actos, hay que advertir que no existe jerarquía normativa entre Reglamentos, Directivas y Decisiones, ni siquiera por razón del órgano del que emanan. Es decir, que una norma del Consejo no tiene per se primacía sobre una norma de la Comisión (aunque sí sobre las que la Comisión adopta en ejecución o aplicación de otras normas del Consejo). La distinción no responde, por tanto, ni a la institución de la que emanan, ni a su rango, sino que se distinguen entre sí por sus efectos jurídicos.

Dicho esto, los diferentes actos jurídicos de la Unión se pueden clasificar de la forma siguiente:

a) **Actos típicos vinculantes,** y dentro de estos:

— **Actos legislativos:** el art. 289.3 TFUE establece que *"Los actos jurídicos que se adopten mediante procedimiento legislativo constituirán actos legislativos"*. Se trata, por tanto, de aquellos tipos de actos jurídicos expresamente previstos en los Tratados que pueden ser adoptados por las Instituciones de la Unión, bien conforme al procedimiento legislativo ordinario, o bien conforme a un procedimiento legislativo especial.

El procedimiento legislativo ordinario consiste en la adopción conjunta por el Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta de la Comisión, de un reglamento, una directiva o una decisión. Este procedimiento se define en el art. 294 del TFUE.

En los casos específicos previstos por los Tratados, la adopción de un reglamento, una directiva o una decisión, bien por el Parlamento Europeo con la participación del Consejo, o bien por el Consejo con la participación del Parlamento, constituye un procedimiento legislativo especial.

Los actos legislativos, en los casos previstos por los Tratados, también pueden ser adoptados por iniciativa de un grupo de Estados miembros o del Parlamento Europeo, por recomendación del Banco Central Europeo o a petición del Tribunal de Justicia o del Banco Europeo de Inversiones en los casos previstos en los Tratados (arts. 288 y 289 TFUE).

Los actos legislativos son:

- Reglamento.
- Directiva.
- Decisión.

El TFUE en unos casos indica el tipo de acto a adoptar (reglamento o directiva), pero en otros no indica la forma del acto legislativo, haciendo referencia a la adopción de medidas, normas o disposiciones. En ese caso las instituciones decidirán en cada caso conforme a los procedimientos aplicables y al principio de proporcionalidad (art. 296 TFUE).

— **Actos no legislativos**: el TFUE no los define, por lo que puede concluirse por exclusión que son actos no legislativos todos los actos de la Unión que no son actos legislativos, es decir, los actos que se aprueban por procedimientos no legislativos. El art. 297.2 TFUE señala simplemente que los actos no legislativos se podrán adoptar en forma de reglamento, directiva y decisión, y que los reglamentos y las directivas que tengan por destinatarios a todos los Estados miembros, así como las decisiones que no indiquen destinatario, se publicarán en el DOUE. Pero, además de estos actos no legislativos (reglamentos, directivas, decisiones no legislativos/as), que puede aprobar una institución por sí sola en virtud de las competencias que le atribuyen los Tratados (por ejemplo, el art. 31 del TFUE), el Tratado distingue dos tipos de actos no legislativos:

  - **Actos delegados**: actos que puede aprobar la Comisión (solo ella) en virtud de una delegación de poderes normativos que efectúen el PE y el Consejo a través de un acto legislativo, para completar o modificar determinados elementos no esenciales del mismo (art. 290 TFUE). Se trata de una novedad introducida por el Tratado de Lisboa. Es una función similar a la que venían desarrollando los llamados reglamentos de ejecución.
  - **Actos de ejecución**: se aprueban por la Comisión, y excepcionalmente por el Consejo, cuando se requieran condiciones uniformes de ejecución de los actos jurídicamente vinculantes (art. 291 TFUE).

  Se usa, por tanto, la misma tipología que para los actos legislativos, a los que se añade el calificativo de "delegado/a" o "de ejecución" (ejemplo: reglamento delegado, reglamento de ejecución).

b) **Actos típicos no vinculantes**

No son obligatorios, y por tanto, no tienen efecto vinculante:

— Recomendaciones (acto).

ADAMS

— Dictámenes.

c) **Actos atípicos:** previstos en los Tratados en algunos casos, y que podrán tener mayor o menor obligatoriedad dependiendo de los casos. Entre ellos se pueden distinguir (según los efectos que producen):

— Obligatorios:

• Actos que conciernen a la organización y funcionamiento de los órganos (por ejemplo: reglamentos internos de los Comités, reglamentos internos de las instituciones y órganos).

• Actos preparatorios: propuestas y recomendaciones de la Comisión al Consejo, etc.

— No obligatorios:

• Resoluciones.

• Informes.

• Declaraciones.

• Programas de acción común, etc.

Entremos a analizar, en concreto, las principales de estas normas de carácter derivado:

3.1.1. Reglamentos

El citado art. 288 del TFUE señala que: *"el Reglamento tendrá un alcance general. Será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro".*

En primer término hay que señalar que el Reglamento es el instrumento normativo más completo y eficaz dentro de las fuentes del Derecho derivado. Sus **características** esenciales, sintéticamente, son las siguientes:

a) **Alcance general.** Esto es, obliga a todos los Estados miembros y a todos los particulares. Esta característica diferencia al Reglamento de los actos normativos que tienen carácter individual (como por ejemplo la Decisión individual que estaba prevista en el Tratado CECA), y permite alcanzar un objetivo único, estableciendo en todo el ámbito de la Unión una misma y común regulación de todos los sectores sobre los que incide.

b) **Obligatoriedad en todos sus elementos.** Esta característica le diferencia, como enseguida veremos, de las Directivas (que obligan solo con relación al resultado y no en cuanto a los medios para alcanzarlo), supone una plenitud de aplicación de este instrumento normativo, puesto que como señala el TJ (en su sentencia de 7 de febrero de 1973), no cabe la posibilidad de que un Estado miembro "aplique de manera incompleta o selectiva

las disposiciones de un reglamento de la Comunidad", pues este, repetimos, es obligatorio en todos sus elementos.

c) **Directamente aplicable en todos los Estados miembros.** Esta última característica supone que el Reglamento, como regla general (y salvo que en el mismo se habilite a los países miembros para dictar algún complemento normativo), es directamente aplicable desde que entra en vigor, generando inmediatamente derechos y obligaciones en el marco de los ordenamientos nacionales sin necesidad, a diferencia de lo que sucede con las Directivas, de que se efectúe una correcta transposición del mismo.

En segundo lugar y, como complemento a lo acabado de decir, el Reglamento que **debe estar motivado** se integra directamente en el ordenamiento de los países miembros a partir de su **publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE)**, en la fecha que en el mismo se establezca o, en su defecto, a los 20 días de su publicación, sin necesidad, como decimos, de un acto formal de recepción en el Derecho nacional (arts. 296 y 297 del TFUE).

3.1.2. Directivas

El art. 288 del TFUE en relación a este instrumento normativo señala que: *"La Directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguir, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios"*.

Como se desprende fácilmente de la definición que se realiza en el precepto citado, la Directiva es un instrumento normativo que no goza de la aplicabilidad inmediata y directa que sí tiene el Reglamento. En concreto, sus características pueden resumirse en los siguientes puntos:

a) **La Directiva impone a los Estados una obligación de resultado que debe ser cumplida en el plazo que se determine en la misma.** Esta obligación de ejecución es absoluta, de manera que su inobservancia supone un incumplimiento del Derecho de la Unión, que puede ser sancionado utilizando las vías de recurso procedentes ante el TJ.

b) **La Directiva exige también la adopción de las medidas necesarias para alcanzar dicho resultado**. Aquí, el Estado tiene libertad de elección tanto de la forma como de los medios, debiendo realizar la transposición en el plazo establecido en cada directiva. En todo caso, hemos de advertir que estos medios (que generalmente son normativos pero que también pueden ser ejecutivos) deben ser los apropiados para que la Directiva alcance su finalidad. Además, es de señalar, que, como regla general, la adaptación de las Directivas al Derecho interno se realiza, como hemos dicho, a través de la correspondiente norma de transposición, cuyo rango (Ley o Real Decreto), variará según el sector sobre el que incida la propia Directiva (esto es, si una Directiva afecta a materias que en nuestro sistema están sometidas al principio de reserva de Ley, la norma de transposición deberá ser una Ley y, si la materia incidida se encuentra regulada por una norma reglamentaria, la disposición que la transponga tendrá que ser

un Reglamento). Por otra parte, los Estados miembros están obligados a notificar a la UE las medidas tomadas para el cumplimiento de la directiva y a suministrar toda la información que pida la Comisión sobre la aplicación de la directiva. Y durante el plazo dado para trasponer la directiva tienen la obligación de interpretar el derecho interno vigente de conformidad con la directiva y tienen que abstenerse de toda conducta que haga imposible obtener finalmente los objetivos de la misma.

c) **Vinculación de los efectos jurídicos a la norma nacional de transposición.** El problema se plantea cuando no se procede a la transposición en los plazos previstos o cuando la misma se realiza de forma incompleta o incorrecta. Por ello el TJUE elaboró la teoría del efecto «útil» de las Directivas, para garantizar los derechos concedidos a los ciudadanos por esta norma. Este efecto útil se traduce en la práctica en que los ciudadanos pueden acudir a los Tribunales para exigir los derechos que le reconozcan las Directivas, siempre que: los Estados miembros incumplan los plazos de transposición; y las disposiciones de la Directiva aparezcan, desde el punto de vista de su contenido, incondicionales y suficientemente precisas (sentencia Van Cant de 1 de junio de 1993). En esos casos la directiva se puede imponer frente a la legislación o reglamentación interna contraria y proteger el derecho o pretensión del particular frente al Estado. Efecto que ha hecho que las fronteras entre los Reglamentos y las Directivas aparezcan cada vez más difuminadas en cuanto a su aplicabilidad.

Por otro lado y, al igual que señalábamos para los Reglamentos, las Directivas **deben estar motivadas**, y aquellas que tengan por destinatarios a todos los Estados miembros **se publicarán en el DOUE**, entrando en vigor en la fecha señalada en las mismas o a los 20 días de su publicación. Las demás Directivas (es decir, las que indiquen un destinatario o no vayan dirigidas a todos los Estados miembros) se notificarán a sus destinatarios y surtirán efectos desde su notificación (art. 297 TFUE).

3.1.3. Decisiones

La Decisión de la UE es definida en el repetido art. 288 del TFUE como *"**obligatoria en todos sus elementos. Cuando designe destinatarios, solo será obligatoria para estos** (el Tratado de Lisboa introduce la última matización)".*

La decisión, por tanto, obliga en todos sus elementos, es decir, no puede aplicarse de manera incompleta o selectiva. Obliga tanto en la forma y medios, como en su resultado. Cuando sea adoptada con arreglo al procedimiento legislativo ordinario o a un procedimiento legislativo especial, se publicará en el DOUE. Y será un acto no legislativo cuando se adopte de forma unilateral por una de las instituciones de la UE.

Antes de la reforma operada por Lisboa, se distinguían dos tipos de decisiones: las decisiones típicas, de alcance individual (identificación concreta de sus destinatarios y no de manera general) y por tanto carentes de carácter normativo; y las decisiones atípicas, de alcance general y por tanto carácter normativo, que adoptaban la nomenclatura del anterior art. 249 del TCE aunque diferían de las decisiones que contemplaba dicho precepto en cuanto a su finalidad, alcance y efectos (como por ejemplo las decisiones del Consejo sobre normas relativas a la composición del CES).

ADAMS

El Tratado de Lisboa unifica ambos tipos de decisiones. Por lo tanto, se contemplan dos tipos de decisiones:

a) **Decisiones que designan destinatarios** (alcance individual): puede dirigirse a uno o varios destinatarios, que pueden ser los Estados miembros o los particulares. Vincula a los mismos y para su entrada en vigor se notifican a sus destinatarios y surten efecto a partir de tal notificación. Se pueden publicar en el Diario Oficial, pero dicha publicación no exime del envío de la notificación.

b) **Decisiones que no designan destinatarios** (alcance general): también se publican en el DOUE. Se han convertido en el instrumento básico en el ámbito de la política exterior y de seguridad común. El Consejo y el Consejo Europeo pueden, de este modo, adoptar decisiones que afecten a los intereses y los objetivos estratégicos de la Unión; las acciones que debe emprender la Unión a escala internacional; las posiciones que debe adoptar la Unión frente a las problemáticas internacionales; las modalidades de ejecución de las acciones y de las posiciones de la Unión.

Las Decisiones se notifican a sus destinatarios y surten efecto a partir de tal notificación; no obstante, cuando sea adoptada con arreglo al procedimiento legislativo ordinario o por un procedimiento legislativo especial se publican en el DOUE, siendo su entrada en vigor en la fecha que en la misma se señale o, a falta de ella, a los veinte días de su publicación.

3.1.4. Recomendaciones y Dictámenes

Recomendaciones y Dictámenes no son vinculantes (art. 288 TFUE). La **Recomendación** se caracteriza por el hecho de que se debe, en principio, a la iniciativa de la institución de la Unión que la haya formulado. Además tiene por objeto aconsejar al destinatario un comportamiento determinado sin vincular por ello jurídicamente. Por el contrario, el **Dictamen** es emitido como consecuencia de una iniciativa externa. Puede contener una apreciación general de ciertos procedimientos, o bien una contribución a la preparación de actos jurídicos posteriores. Los destinatarios de Recomendaciones y Dictámenes son, sobre todo, los Estados miembros. Sin embargo, en algunos casos precisados por los Tratados pueden ser también destinatarios los particulares o las empresas.

El Tratado de Lisboa incluye una nueva disposición en el art. 292 del TFUE, donde establece expresamente que el Consejo adoptará recomendaciones. También podrán adoptar recomendaciones en los casos previstos por los Tratados, la Comisión o el Banco Central Europeo.

Señala RICARDO ALONSO que los dictámenes que contempla el art. 288 no son los propios de la función consultiva presente en el proceso decisorio europeo, sino que son instrumentos destinados a incidir fuera del marco institucional de la Unión. Entiende que tampoco se incluyen entre esos dictámenes los de alcance individual que la Comisión emite en el proceso de incumplimiento, ni los emitidos por el TJUE en el marco del control previo de los Tratados internacionales. Señala que los dictámenes con destino ad extra son escasos, y se recurre normalmente a otros instrumentos atípicos como comunicaciones, declaraciones, conclusiones, etc.

ADAMS

Aunque el TFUE establezca que carecen de efectos vinculantes frente a terceros, no quiere decir que carezcan de efectos jurídicos. A este respecto, el TJUE ha señalado que las recomendaciones no carecen en absoluto de efectos jurídicos y que los tribunales nacionales están obligados a tenerlas en cuenta a la hora de resolver los litigios que conocen, sobre todo cuando aquéllas ilustran sobre la interpretación de disposiciones nacionales adoptadas con el fin de darles aplicación, o cuando tienen por objeto completar las disposiciones comunitarias dotadas de fuerza vinculante.

3.1.5. Nuevos actos que introduce el Tratado de Lisboa

A) Actos delegados

En cuanto a la **delegación de poderes,** el art. 290 del TFUE establece la posibilidad de delegar en la Comisión poderes para adoptar actos no legislativos de alcance general, tal y como comentamos antes. La delegación la realizarán Consejo y Parlamento Europeo a través de un acto legislativo. Pues bien, los actos legislativos se encargarán de delimitar de forma expresa el contenido, el alcance y la duración de la delegación de poderes, fijándose un límite a dicha delegación, y destacando que la regulación de los elementos esenciales de un ámbito estará reservada a un acto legislativo.

Condiciones de la delegación de poderes:

a) El Parlamento o el Consejo podrán decidir revocar la delegación.

b) El acto delegado no podrá entrar en vigor si el Parlamento o el Consejo formulan objeciones en el plazo fijado por el acto legislativo.

A estos efectos, el Parlamento se pronunciará por mayoría de los miembros que lo componen y el Consejo se pronunciará por mayoría cualificada.

Por último, el TFUE establece que en el título de los actos debe figurar la palabra "delegado" o "delegada", según el acto de que se trate.

B) Actos de ejecución

Constituyen otra novedad introducida por el Tratado de Lisboa previéndose en el art. 291 del TFUE. Esta disposición establece, por una parte, la posibilidad de que los Estados miembros adopten todas las medidas de derecho interno necesarias para la ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión.

Por otra parte, señala que cuando se requieran condiciones uniformes de ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión, estos conferirán competencias de ejecución a la Comisión o, en casos específicos debidamente justificados y en los previstos en los arts. 24 y 26 del TUE (PESC), al Consejo. A estos efectos, el PE y el Consejo adoptarán reglamentos conforme al procedimiento legislativo ordinario, a fin de establecer las normas y principios generales relativos a las modalidades de control, por parte de los Estados miembros, del ejercicio de las competencias de ejecución por parte de la Comisión.

En el título de los actos de ejecución debe figurar la expresión "de ejecución".

C) Cuestiones generales

También establece el TFUE en el art. 293.1, respecto al Consejo, que, cuando se pronuncie a propuesta de la Comisión en los casos que establezcan los Tratados y así lo dispongan, se requerirá la unanimidad para adoptar un acto de la Unión.

Las cuestiones generales de los actos se contienen en los arts. 296, 297, 298 del TFUE donde se contiene lo relativo a la **motivación** de los actos (art. 296), la **publicación** de estos en el DOUE y demás **requisitos formales** referidos a la firma de los Presidentes de las Instituciones que adopten los actos (art. 297), entre otras. Concretamente, los actos legislativos adoptados conforme al procedimiento legislativo ordinario son firmados por el Presidente del Parlamento Europeo y el Presidente del Consejo. Los actos legislativos adoptados conforme a un procedimiento legislativo especial son firmados por el Presidente de la Institución que los adoptó. Por último, los actos no legislativos adoptados en forma de reglamentos, directivas y decisiones, cuando estas últimas no indiquen destinatario, son firmados por el Presidente de la Institución que los haya adoptado.

Los actos que **han de ser publicados** en el Diario Oficial son:

— Los actos legislativos, sean adoptados por el procedimiento legislativo ordinario o por el especial.

— Los actos no legislativos adoptados en forma de reglamentos, directivas o decisiones con todos los Estados miembros como destinatarios y las decisiones que no indiquen destinatario.

La **notificación** está prevista para las directivas que no tienen como destinatarios a todos los Estados miembros y para las decisiones que indiquen un destinatario. Los cauces de notificación son el diplomático para los Estados y el correo con acuse de recibo para los particulares.

Y por lo que respecta a la **vigencia**, la entrada en vigor se produce en la fecha en que los actos determinen o, en su defecto, a los 20 días de su publicación (actos sujetos a publicación). La entrada inmediata es muy restringida. La notificación genera sus efectos a partir de la fecha en que se ha producido.

En cuanto a la **motivación** de los actos, se prevé en el art. 296 TFUE que todos los actos jurídicos deben estar motivados. Se trata de un requisito formal sustancial, cuyo desconocimiento o insuficiencia puede dar lugar a una declaración de nulidad por parte del TJUE. Para que esté correctamente motivado, el acto debe contener: la base o bases jurídicas del Tratado que otorga la competencia para adoptar el acto, las propuestas o dictámenes preceptivamente recabados, y las razones de adopción del acto.

3.2. La integración del Derecho europeo en España

A la hora de analizar la integración del derecho europeo en España, es necesario comenzar examinando cómo se produce la recepción del mismo. A este respecto, el **art. 96.1 de la Constitución española** establece que *"Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente*

en España, formarán parte del ordenamiento interno". Exige, por tanto, la publicación oficial de los Tratados internacionales, exigencia que es extensible a los actos de las organizaciones internacionales. Ahora bien, dicha exigencia no se aplica a los actos de las instituciones de la Unión, ya que en virtud del art. 93 del texto constitucional se posibilita la cesión del ejercicio de competencias derivadas de la Constitución a la Unión, entre las que se encontraría la de publicación de los actos. Por ello, desde la adhesión de España, esa competencia se ejerce por las instituciones de la Unión que publican sus actos en el Diario Oficial de la UE (DOUE) en lengua española de forma exclusiva (Araceli Mangas).

La recepción del derecho derivado no depende, por tanto, de su publicación en el BOE, sino que los actos que son directamente aplicables, como los Reglamentos, se publican exclusivamente en el DOUE y su recepción se produce desde la entrada en vigor prevista en el propio Reglamento.

En cuanto a la **aplicación o ejecución interna** del derecho de la Unión, ha de tenerse en cuenta que la ejecución del derecho derivado corresponde por regla general a los Estados miembros (art. 291.1 TFUE), pues la Unión de momento no dispone de medios suficientes para encargarse directamente de la ejecución de todos sus actos. Si bien, el Tratado también confiere algunos poderes de ejecución a Consejo y Comisión, en los casos en que se requieran condiciones uniformes de ejecución.

A la hora de la aplicación del derecho derivado, ha de tenerse en cuenta el **principio de cooperación leal,** en virtud del cual los Estados miembros han asumido la obligación de dar completa efectividad al derecho de la Unión. Para ello, adoptarán todas las medidas necesarias (art. 4.3 TUE), pero siempre dentro del respeto a las formas y procedimientos del derecho nacional. Entra en juego, por tanto, el **principio de autonomía institucional y procedimental.**

Se trata de un principio consagrado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y se traduce en que los órganos competentes y los procedimientos que han de utilizarse para aplicar el Derecho de la Unión se encuentran determinados por las prescripciones constitucionales de carácter estatal (Sentencia del TJCE de 27 de octubre de 1971, asunto 6/1971, Rheinmühlen).

Por lo tanto, un aspecto clave dentro del procedimiento de transposición del Derecho derivado de la Unión, es determinar cuáles son los órganos competentes para efectuar las operaciones de incorporación normativa al ordenamiento interno, por ejemplo, si ha de realizar la transposición el ejecutivo o el legislativo. Problemática que se acentúa, como es lógico, en aquellos Estados de estructura territorial compuesta como el nuestro, en donde la Administración del Estado coexiste con las estructuras administrativas de las Comunidades Autónomas.

En el caso de España, el **art. 93.2 de la Constitución** establece, en su párrafo 2º, que *"corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión"*. Regula la aplicación interna del derecho de la Unión, pero no impone ni recomienda un determinado procedimiento, ni designa los órganos que deberán asumir las medidas necesarias para su aplicación cuando esta se confía a las autoridades internas (Mangas).

Por lo tanto, una de las primeras operaciones que ha de realizarse a la hora de la ejecución del derecho de la Unión, es ver si la competencia es exclusiva del Estado o de las Comunidades Autónomas, para averiguar a qué nivel competencial le corresponderá la ejecución. Asimismo, otra operación a realizar es comprobar si la ejecución puede realizarla el ejecutivo o ha de llevarla a cabo el legislativo. Generalmente, la ejecución la realiza el ejecutivo, pues sus procedimientos normativos son los que mejor se adaptan (muchas veces, dado que el proceso legislativo es más lento y que las normas de la Unión llevan aparejado un plazo para su transposición, el Gobierno lleva a cabo la ejecución mediante Decreto-ley amparándose en que la proximidad del plazo de transposición justifica la extraordinaria y urgente necesidad del mismo). El legislativo, por su parte, ha de intervenir siempre en las materias sujetas a reserva de ley (por ejemplo, si la norma conlleva una sanción penal o afecta a derechos fundamentales).

Por lo que respecta a la **incorporación del Derecho derivado en Estados descentralizados políticamente** como el español, y la problemática del reparto interno de competencias, el Tribunal de Justicia ha señalado que *"cada Estado miembro es libre de repartir las competencias como juzgue oportuno en el plano interno y de aplicar una Directiva por medio de medidas adoptadas por las autoridades regionales o locales"* (vid. STJCE, de 25 de mayo de 1982, asunto 97/1981, Comisión contra Países Bajos).

El principio de autonomía institucional y procedimental, y la problemática de los Estados descentralizados, ha sido recogido también con toda claridad por la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional. En efecto, el supremo intérprete de la Constitución ha señalado que el principio de autonomía institucional y procedimental es aquel "en virtud del cual, cuando las disposiciones de los Tratados o demás normas comunitarias reconocen poderes a los Estados miembros o les imponen obligaciones en orden a la aplicación del Derecho de la Unión, **la cuestión de saber de qué forma el ejercicio de esos poderes y la ejecución de las obligaciones pueden ser confiadas por los Estados miembros a determinados órganos internos, depende únicamente del sistema constitucional de cada Estado miembro**" (vid. STC 80/1993, de 8 de marzo F.J.3).

De acuerdo con el principio señalado, la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional en la esfera de transposición del Derecho de la Unión, se viene a articular en torno a una serie de criterios que se exponen a continuación:

1º La jurisprudencia del Alto órgano constitucional es meridianamente clara en el sentido de negar, de una manera reiterada, que *"los arts. 93 y 149.1.3ª de la Constitución constituyan, juntos o independientemente, título suficiente para atribuir al Estado la competencia exclusiva de ejecución del Derecho Comunitario"* (STC 80/1993, de 8 de marzo).

2º Declara el Tribunal Constitucional en su doctrina la inexistencia de una competencia específica para la ejecución del Derecho de la Unión, de lo que se deriva, por tanto, que **esa ejecución corresponde a quien materialmente ostente la competencia según las reglas del Derecho interno** (SSTC 141/1993 de 22 de abril, 102/1995, de 26 de junio y 112/1995, de 6 de julio).

3º Es constante la afirmación en la jurisprudencia que comentamos, de que *"el desarrollo y la ejecución de las normas comunitarias ha de realizarse de acuerdo con los criterios constitucionales y estatutarios de reparto de competencias"* (SSTC 213/1994, de 14 de julio y 102/1995, de 26 de junio).

4º El Alto órgano constitucional ha insistido en que el sistema de distribución de competencias diseñado constitucionalmente no se ve alterado por la adhesión a la Unión Europea ni tampoco por la promulgación de normas de la Unión, recordando que *"el ejercicio de competencias en favor de organismos comunitarios no implica que las autoridades nacionales dejen de estar sometidas, en cuanto poderes públicos, a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico"* (SSTC 141/1993, de 22 de abril, 313/1994, de 24 de noviembre y 112/1995, de 6 de julio).

5º Es de significar la determinación que el Tribunal Constitucional manifiesta en su jurisprudencia, señalando que *"las normas de Derecho Comunitario obligan por su propia fuerza normativa y no por la que les atribuye su traslación al Derecho interno como normas básicas"* (SSTC 141/1993, de 22 de abril y 102/1995, de 26 de junio).

Por lo tanto, las Comunidades Autónomas pueden participar en el desarrollo normativo del derecho europeo y las competencias que prevén sus Estatutos de Autonomía no pueden verse vaciadas en beneficio del Estado central por el hecho de que se hayan atribuido competencias a la Unión.

A la vista de todo lo anterior, es evidente que el operador jurídico encargado de la transposición, en el caso de que el contenido de la Directiva a incorporar a nuestro sistema jurídico incida en la esfera competencial de las Comunidades Autónomas (determinada constitucional o estatutariamente) debe tener cuidado exquisito cara a respetar la autonomía institucional de estas, cuando realice las mencionadas tareas de incorporación del Derecho europeo derivado.

Por último, señalar que en Estados descentralizados como España se presenta una problemática cuando una Comunidad Autónoma competente para la ejecución del derecho de la Unión no lleva a cabo la misma. En dichos casos, de acuerdo con las normas de la Unión, es el Estado el que responde del incumplimiento, pues en contrapartida al principio de autonomía institucional y procedimental, el TJUE ha señalado que la responsabilidad del mismo queda comprometida sea cual sea el órgano en cuya acción u omisión esté el origen de la infracción. Al Derecho de la Unión, a este respecto, le es indiferente el reparto interno de competencias y el Estado no se puede amparar en el mismo para justificar su incumplimiento. Pero, evidentemente, el Estado podrá exigir a sus entes territoriales que respeten las obligaciones internacionales asumidas por el Estado.

En relación a España, el Tribunal Constitucional ha señalado que las Comunidades Autónomas debe respetar las obligaciones de la UE contraídas por España, pero que si un acto autonómico es contrario al Derecho europeo España en su conjunto es la responsable, y que por tanto se pueda recurrir a los mecanismos constitucionales para controlar el pleno cumplimiento de las obligaciones de la Unión.

En este sentido, la Disposición Adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que:

1. *"Las Administraciones Públicas y cualesquiera otras entidades mencionadas en el apartado 2 del art. 2 de esta Ley que, en el ejercicio de sus competencias, incumplieran obligaciones derivadas de normas del derecho de la Unión Europea o de tratados o convenios internacionales en los que España sea parte, dando lugar a que el Reino de España sea sancionado por las instituciones europeas, o condenado por tribunales internacionales o por órganos arbitrales, asumirán, en la parte que les sea imputable, las responsabilidades que se devenguen de tal incumplimiento, de conformidad con lo previsto en esta disposición y en las de carácter reglamentario que, en desarrollo y ejecución de la misma, se dicten.*

2. *El Consejo de Ministros, previa audiencia de las Administraciones o entidades afectadas, será el órgano competente para declarar las responsabilidades previstas en los apartados anteriores y acordar, en su caso, la compensación o retención de dichas deudas con las cantidades que deba transferir el Estado a la Administración o entidad responsable por cualquier concepto, presupuestario y no presupuestario. En dicha declaración se tendrán en cuenta los hechos y fundamentos contenidos en la resolución de las instituciones europeas, de los tribunales internacionales o de los órganos arbitrales y se recogerán los criterios de imputación tenidos en cuenta para declarar la responsabilidad. El acuerdo se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».*

3. *Se habilita al Gobierno para desarrollar reglamentariamente lo establecido en la presente Disposición, regulando las especialidades que resulten aplicables a las diferentes Administraciones Públicas y entidades a que se refiere el apartado 1 de esta Disposición".*

En ejercicio de la habilitación al Gobierno para desarrollar reglamentariamente la citada Disposición, se aprobó el Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los **criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea**. No tiene naturaleza sancionadora, sino que se limita a derivar responsabilidades y para ello se establecen los criterios y procedimientos a seguir para determinar y repercutir las mencionadas responsabilidades. Regula el procedimiento y los criterios para la determinación y repercusión de las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión, determinando su ámbito subjetivo y objetivo de aplicación, así como los mecanismos para hacer efectiva la repercusión.

Las Administraciones o entidades a las que se aplica el Real Decreto que, en el ejercicio de sus competencias o funciones, incumplieran por acción u omisión el Derecho de la Unión, dando lugar a que España sea sancionado con carácter ejecutivo por las instituciones europeas, asumirán, en la parte que les sea imputable, las responsabilidades que se deriven de tal incumplimiento. Cuando sea una entidad la que por acción u omisión dé lugar, directa o indirectamente, a que España sea sancionado la Administración Pública de la que la entidad dependa o esté vinculada asumirá subsidiariamente la responsabilidad que se derive de tal incumplimiento. A estos efectos, tendrá la consideración de sanción para España la **imposición, mediante sentencia, acto o decisión ejecutiva de las instituciones europeas, de una multa a tanto alzado o una multa coercitiva**, de conformidad con el art. 260 del TFUE, **las correcciones financieras** adoptadas mediante decisión de la Comisión Europea, **la minoración de las cuantías de las transferencias o fondos** que a España le puedan corresponder del presupuesto de la Unión

Europea **o cualquier otro acto adoptado por una institución, órgano u organismo de la Unión Europea que implique responsabilidades financieras** para el Estado o la merma de cualquier cantidad que le hubiera sido reconocida.

Se entenderá que **existe un incumplimiento** cuando se realicen actuaciones u omisiones contrarias al Derecho de la Unión Europea y en particular, entre otros, en los siguientes supuestos:

a) Transposición tardía de directivas europeas al ordenamiento jurídico.

b) Transposición incorrecta de directivas europeas al ordenamiento jurídico.

c) Adecuación tardía o incorrecta de la normativa autonómica a la legislación básica estatal dictada en cumplimiento del Derecho de la Unión Europea.

d) Mantenimiento en vigor o aprobación de normas contrarias al Derecho de la Unión Europea.

e) Falta de ejecución o ejecución incorrecta de sentencias, actos o decisiones dictados por las instituciones europeas.

No procederá la adopción del acuerdo de iniciación por el órgano competente, cuando el sujeto que se considere responsable pague previamente al Estado, el importe total derivado de la sanción, y no se repercutirá el interés compensatorio de los costes financieros.

Los organismos pagadores podrán solicitar, antes del inicio del procedimiento de responsabilidad financiera, el fraccionamiento del pago de la deuda originada de deducciones o correcciones financieras de los actos adoptados sobre la base de los arts. 53, 54 y 55 del Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, en un máximo de tres plazos cuando el importe total de la deducción o corrección financiera represente más del 3% del importe de las intervenciones o medidas de la PAC financiadas con fondos FEAGA y Feader en el ejercicio financiero anterior al de la solicitud. Las deudas así fraccionadas deberán garantizarse en los términos del art. 82 de la Ley General Tributaria, y en su normativa de desarrollo, salvo cuando resulte de aplicación la exención del art. 12 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.

La finalización del procedimiento tendrá lugar, en el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de iniciación, por acuerdo del Consejo de Ministros que tendrá en cuenta los hechos y fundamentos contenidos en las sentencias, actos o decisiones ejecutivos de las instituciones europeas de las que se derive el incumplimiento de la normativa europea y recogerá los criterios de imputación tenidos en cuenta para declarar la responsabilidad. El acuerdo que ponga fin al procedimiento se notificará a los interesados y se publicará en el BOE. Efectuado el pago se producirá la extinción total o parcial de la deuda, según corresponda.

Ideas clave

— Los **Tratados originarios** son aquellos que crearon las tres comunidades CECA, CEE y Euratom, y el TUE de 1992 que crea la Unión Europea. Los Tratados modificativos comprenden todos aquellos que han venido a ampliar o modificar el contenido de los Tratados originarios o constitutivos, además de todos los Tratados de Adhesión y retirada de Estados miembros.

— Con el **Tratado de Lisboa** la Unión sustituye y sucede a la Comunidad Europea. Desaparece la estructura de pilares que había introducido el TUE de 1992, se atribuye personalidad jurídica a la UE, se prevé por primera vez la posibilidad de que un Estado miembro se retire de la Unión y el Consejo Europeo pasa por fin a incluirse en el marco institucional de la Unión.

— Los **Estados fundadores** son los países que firmaron los Tratados constitutivos de la CECA, la CEE y la Euratom: Bélgica, Alemania (entonces solo la RFA), Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos.

— El **principio de atribución** es el principio en virtud del cual la Unión actúa dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros en los Tratados para lograr los objetivos que éstos determinan (art. 5.1 TUE).

— Por la facultad que otorga el **principio de subsidiariedad,** en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá solo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión (art. 5.2 TUE).

— La **competencia exclusiva** abarca aquellos ámbitos en los que solo puede legislar la Unión y adoptar actos jurídicos vinculantes. Los Estados miembros ya no podrán legislar, salvo que la UE les habilite para ello o para la aplicación de actos de la Unión.

— La **competencia compartida**, por su parte, comprende ámbitos en los que, en principio, pueden legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes tanto la UE como los Estados miembros, pero si la UE actúa los Estados miembros pierde su competencia (teoría de la ocupación del terreno). Los Estados miembros podrán seguir ejerciendo su competencia mientas que la UE no actúe o en el momento en que la UE decida dejar de ejercer su competencia.

— Los **actos jurídicos de la Unión Europea** son los tipos de actos que las instituciones de la UE pueden adoptar para ejercer las competencias de la Unión, en concreto: **reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes.**

— Los **reglamentos** se utilizan cuando se requiere una regulación común para toda la Unión Europea. Por eso tienen alcance general, son obligatorios en todos sus elementos (hay que aplicarlos

ADAMS

completos) y directamente aplicables en los Estados miembros sin necesidad, en principio, de ningún tipo de intervención por parte de estos.

— Las **directivas** se utilizan para aproximar las legislaciones de los Estados miembros, pero dejando margen de libertad en cómo hacerlo. Por eso, las directivas a lo que obligan es a llegar a un resultado común, pero pudiendo los Estados miembros elegir la forma y los medios de como llegar a ese resultado. Por ello, las directivas requieren de intervención del Estado miembro para su aplicación, a través de su transposición al ordenamiento interno.

— La Unión dispone de un **marco institucional** que tiene como finalidad promover sus valores, perseguir sus objetivos, defender sus intereses, los de sus ciudadanos y los de los Estados miembros, así como garantizar la coherencia, eficacia y continuidad de sus políticas y acciones (art. 13.1 TUE).

— El **Parlamento Europeo** ejercerá conjuntamente con el Consejo la función legislativa y la presupuestaria. Según el art. 14 TUE, el **número de diputados** no excederá de 750 más el Presidente. Se asignan mínimo de 6 y máximo de 96 por Estado miembro. No obstante, actualmente el número de eurodiputados es de **720**, porque el resto de los escaños se han reservado para futuras ampliaciones. A España actualmente le corresponden 61 eurodiputados.

— La máxima autoridad política de la Unión Europea es el **Consejo Europeo**, su función es dar a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definir sus orientaciones y prioridades políticas generales. Lo componen los Jefes de Estado y/o de Gobierno de los Estados miembros, un Presidente (estable, elegido para dos años y medio, renovables) y el Presidente de la Comisión. No puede ejercer funciones legislativas. **Es importante no confundirlo con el Consejo (ministros) ni con el Consejo de Europa (que no es una institución de la Unión).**

— Formado por un representante de cada Estado miembro de rango ministerial encontramos el **Consejo**, facultado para comprometer a su gobierno y para ejercer el derecho de voto. Su función principal es ejercer junto con el Parlamento Europeo la función legislativa y presupuestaria. Su presidencia es rotatoria, a diferencia de la del Consejo Europeo.

— La institución que representa los intereses de la Unión en su conjunto es la **Comisión**, en cuanto a su composición actual es importante diferenciar entre esta y las disposiciones del TUE. El art. 17 TUE preveía que a partir del 1 de noviembre de 2014 se reduciría el número de comisarios (2/3 del número de Estados miembros) y se articularía un sistema de rotación. Pero dicho sistema no ha podido entrar en vigor y, actualmente, la Comisión sigue compuesta por un comisario por Estado miembro.

— El **Tribunal de Justicia de la Unión Europea** es el órgano supremo del sistema jurisdiccional de la Unión. De acuerdo con el artículo 19 TUE, comprenderá: el Tribunal de Justicia (instancia superior, 1 juez por Estado miembro y 11 Abogados Generales), el Tribunal

General (2 jueces por Estado miembro) y los Tribunales especializados (no existen actualmente).

— Las **cuestiones prejudiciales** son el mecanismo a través del cual los órganos jurisdiccionales nacionales pueden consultar al Tribunal de justicia cuando se plantee ante ellos, en un litigio del que están conociendo, una duda sobre la interpretación de los Tratados o sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos y organismos de la Unión (art. 2678 TFUE). A raíz de una reforma en 2024, el Tribunal General puede conocer de algunas cuestiones prejudiciales que se le han transferido.

— El recurso que puede interponer la Comisión ante el TJUE cuando estime que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, por ejemplo, no transponer una directiva, es el **recurso de incumplimiento.**

— El **Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC)** lo forman el Banco Central Europeo y los Bancos Centrales Nacionales de los Estados miembros. Coexistirá con el BCE mientras siga habiendo Estados miembros que no han adoptado el euro. Su objetivo principal es mantener la estabilidad de precios. Lo dirige el BCE.

— El **Eurosistema** lo forman el Banco Central Europeo y los Bancos Centrales Nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro. Dirigen la política monetaria de la UE.